



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



المنظمات الدولية

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س١: عرف المنظمة مبيناً عناصرها واهدافها ونتائج تمتعها بالشخصية القانونية الدولية ؟

ص ٧

س٢ : اكتب في منظمة عصبة الامم؟

ص ١٠

س٣: اذكر اسباب فشل منظمة عصبة الامم ؟

ص ١٢

س٤ : اشرح اهداف ومبادئ الأمم المتحدة ؟

ص ١٦

س٥: تكلم عن حق العضوية في الامم المتحدة مبينا عوارض العضوية؟

ص ١٧

س ٦: بين وظائف الجمعية العامة ثم اذكر قاعدة التصويت في الجمعية العامة ؟

ص ٢٠

س ٧: تكلم عن تشكيل ونظام التصويت داخل مجلس الامن ؟

ص ٢١

س ٨ : وضح الفرق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية داخل مجلس الامن ؟

ص ٢٢

س ٩: اشرح وظائف وسلطات مجلس الأمن ؟

ص ٢٩

س١٠ : تكلم عن محكمة العدل الدولية ؟

ص ٣١

س١١ : عرف المنظمات المتخصصة مبينا اهم عناصرها ؟

قانون التنظيم الدولي والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة والوكالات الدولية)

النظرية العامة للتنظيم الدولي

أولاً - تعريف قانون التنظيم الدولي :

مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول في المجتمع الدولي. **يهدف قانون التنظيم الدولي** إلى تحديد حقوق والتزامات الدول، وتنظيم سلوكها وتفاعلاتها مع بعضها البعض. ويشمل قانون التنظيم الدولي مجموعة من المبادئ والأسس التي تحكم علاقات الدول، مثل مبدأ سيادة الدولة، وحق المرور الآمن عبر المضائق، وحظر استخدام القوة في حل النزاعات.

مصادر قانون التنظيم الدولي :

يعتمد قانون التنظيم الدولي على مجموعة من المصادر، بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات بين الدول، والقرارات والإعلانات من قبل المؤسسات الإقليمية أو الدولية، والأعراف والتقاليد التي تطورت عبر التاريخ. تتمثل مصادر القانون الدولي في مصادر أصلية المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون، ومصادر احتياطية أو استدلالية أو مشتقة، وهي القضاء والفقه ومبادئ العدل وفق المادة ٣٨ من النظام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

س١: عرف المنظمة مبيناً عناصرها واهدافها ونتائج تمتعها بالشخصية القانونية الدولية ؟

ثانياً - تعريف المنظمة الدولية :

هيئة دولية دائمة مستقلة تقوم علي اتفاق رادة مجموعة من الدول لتحقيق أهداف مشتركة.

عناصر المنظمة الدولية :

١- إنها هيئة دائمة :

لابد أن يكون لها كيان متميز مستقر ودائم، ولتحقق شرط الدوام هنا يكفي أن تكون المنظمة قادرة على ممارسة نشاطها في أي وقت تراه مناسباً لتحقيق أهدافها. عادةً ما يكون أحد أجهزة هذه المنظمة في صورة نشاط مستمر وانعقاد منتظم في دورات منتظمة لممارسة نشاط المنظمة بانتظام من خلال هذا الجهاز، وذلك مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

٢- ذات إرادة ذاتية مستقلة

يتعين أن تمارس المنظمة الدولية نشاطها وهي متمتعة بإرادة ذاتية مستقلة ومتميزة عن أرادات الدول الأعضاء، وهذا ما يميزها عن المؤتمر الدولي. لذلك فجميع قرارات المنظمة ملزمة للدول الأعضاء بها جميعاً حيث أن إرادة المنظمة انعكاس لتمتعها بالشخصية القانونية. المؤتمر الدولي فقراراته ملزمة للدول التي وافقت عليها فقط والتي عبر مندوبيها عن إرادتها إذا فهنا في المؤتمر الإرادة عبر عنها مندوبي الدول الحاضرين للمؤتمر.

٣- أنها نشأت نتيجة اتفاقية دولية :

خلق مجموعة من الدول كوسيلة لتحقيق التعاون الاختياري الدائم فيما بينها في مجال أو عدة مجالات تم النص عليها في وثيقة إنشائها. أساس التنظيم الدولي هو عنصر الرضا وتوافق إرادات الدول على إبرام معاهدات دولية لإنشاء منظمة دولية تسعى من خلالها إلى تحقيق مصالحها وأهدافها المشتركة.

٤- نشأت لتحقيق أهداف محددة :

سعى الدول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمصالح المشتركة من خلال إنشائها للمنظمات الدولية، فالمنظمة الدولية هي تعبير عن الرغبة في التعاون والتضامن بين الدول في مجالات وأنشطة واهتمامات مشتركة.

أهداف المنظمات الدولية :

تهدف المنظمة الدولية في المقام الأول إلى تحقيق التعاون الدولي بين الدول، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية، وهذا التعاون هو أساس موضوع القانون الدولي فكل منظمة دولية لها أهداف ووظائف تميزها عن المنظمات الأخرى.

أهم المنظمات الدولية:

منظمة الأمم المتحدة التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٤٥م، وتشارك فيها العديد من الدول بصفقتها منظمة عالمية ومنحت هذه المنظمة اعترافاً دولياً بسيادتها، وبلغت عدد دول الأعضاء إلى

١٩٣ دولة **الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة : ستة أجهزة وهي:**

✓ **الجهاز الأول** ← الجمعية العامة للأمم المتحدة.

✓ **الجهاز الثاني** ← مجلس الأمن.

✓ **الجهاز الثالث** ← المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

✓ **الجهاز الرابع** ← مجلس الوصاية.

✓ **الجهاز الخامس** ← الأمانة العامة للأمم المتحدة.

✓ **الجهاز السادس** ← محكمة العدل الدولية.

أنواع المنظمات الدولية :

يوجد نوعان من المنظمات الدولية ← **المنظمات الحكومية الدولية ، و المنظمات غير حكومية.**

المنظمات الدولية الحكومية

يتم إنشاء المنظمات الحكومية من خلال أبرام اتفاقيات وعقود دولية بين الدول، وتشمل المنظمات الحكومية دولا متعددة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات بوسائل مثل التصويت، وتتم إدارتها بطريقة متفق عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة فيها، كما توفر الدول الأعضاء التمويل اللازم لهذه المنظمات،

من أبرز المنظمات الحكومية هي: **(منظمة الأمم المتحدة و منظمة التجارة العالمية) .**

تعريف المنظمات غير حكومية

المنظمة المستقلة التي لا تنتمي إلى الحكومة، ولكنها تنتمي إلى أشخاص ، وتسمى المنظمات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني. وتؤدي هذه المنظمات العديد من المهام المختلفة لتحقيق المصلحة العامة من خلال التأثير بصورة فعالة على السياسة الدولية في ظل ما يسمى بالجهات غير حكومية.

تقسم المنظمات الدولية ← من حيث زاوية النظر إليها **ثلاث تقسيمات:**

➤ **القسم الأول** ← من حيث العضوية ← تنقسم الي منظمات عالمية كالأمم المتحدة ومنظمات إقليمية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي .

➤ **القسم الثاني** ← من حيث النشاط ← تنقسم الى منظمات عامة النشاط كالأمم المتحدة ومنظمات متخصصة كمنظمة التربية والعلوم والثقافة ومنظمة الأغذية والزراعة .

➤ **القسم الثالث** ← من حيث قدر السلطة التي تتمتع بها المنظمة ← تنقسم المنظمات الى منظمات فوق الدول كمنظمة الإتحاد الأوروبي ومنظمات بين الدول كمنظمة جامعة الدول العربية .

ثالثاً - العضوية في المنظمات الدولية:

العضوية في المنظمات الدولية تعتبر مهمة للدول والكيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترغب في المشاركة في الأنشطة واتخاذ القرارات التي تؤثر على العلاقات الدولية.

هناك عدة أنواع للعضوية في المنظمات الدولية.

- 1. **النوع الأول - العضوية الأصلية** - التي تمنح للأعضاء الأصليين المؤسسين للمنظمة الدولية بداية من مرحلة المفاوضات ثم التوقيع ثم التصديق علي الميثاق ثم النشر وإيداع الميثاق لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة
 - 2. **النوع الثاني - العضوية بالإنضمام** - تكتسبها الدول بعد الإنضمام اللاحق علي إنشاء المنظمة وذلك بالتوقيع علي الميثاق بعد انطباق الشروط الإجرائية والموضوعية في الدولة الراغبة في العضوية.
 - 3. **النوع الثالث - العضوية كاملة** - حيث تكون الدول أو الكيانات السياسية أعضاء كاملين في المنظمة ولهم حق التصويت والمشاركة في جميع القرارات.
 - 4. **النوع الرابع - العضوية مشروطة** - حيث يتطلب من الأعضاء تحقيق شروط محددة مثل دفع رسوم عضوية أو اتباع قوانين محددة.
 - 5. **النوع الخامس - العضوية شرفية** - حيث يتم منح هذه العضوية للأفراد أو المؤسسات التي تسهم بشكل كبير في دعم أهداف المنظمة.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض **العوارض** التي قد تصاحب العضوية في المنظمات الدولية، حال عدم دفع رسوم عضوية سنوية، وعدم الامتثال لقرارات والتزامات المنظمة وهي؛ الحرمان من حق التصويت والوقف والفصل والإنسحاب بالإرادة المنفردة للعضو.

رابعاً - سلطة المنظمات الدولية:

تحدد سلطة المنظمات الدولية في البحث، والدراسة، والمناقشة، والدخول في معاهدات دولية :

- 1. **البحث والدراسة والمناقشة العلنية للمنظمة الحق في دراسة ومناقشة المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها**، وتقوم بذلك عن طريق أي فرع من فروعها، أو عن طريق السعي إلى عقد مؤتمرات دولية عامة يحضرها أعضاء وغير أعضاء من دول ومنظمات أخرى .
- 2. **الدخول في معاهدات دولية** - ومن الشروط الأساسية الأولى التي تتمتع بها المنظمة الدولية بشخصية قانونية هو الحق في أبرام معاهدات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء .
- 3. **اتخاذ القرارات** - المظهر الحقيقي لمباشرة المنظمات الدولية لاختصاصاتها في، النظم الداخلية وقواعد الإجراءات وهي التي تنظم الأعمال داخل المنظمة.
- 4. **التوصية** - إبداء المنظمة لرغبة أو اقتراح في موضوع معين مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

خامساً - أجهزة المنظمة الدولية:

1. **المجلس** - يعتبر المجلس هو الهيئة التشريعية للمنظمة، حيث يضم ممثلين عن الدول الأعضاء ويتخذ القرارات بالأغلبية.
2. **الأمانة العامة** - تدير الأمانة العامة شؤون المنظمة وتقدم التقارير والتوصيات للدول الأعضاء .
3. **اللجان** - تتشكل اللجان داخل المنظمات لدراسة قضايا محددة وتقديم توصيات حولها .
4. **برامج ووكالات** - تشكل برامج ووكالات داخل المنظمات لتنفيذ مشاريع محددة في مجالات مثل التنمية، حقوق الإنسان، والبيئة.
5. **فروع إقليمية** - تستخدم المنظمات فروعاً إقليمية لتطبيق سياساتها على المستوى المحلي.
6. **خبراء استشاريون** - يستخدم خبراء استشاريون من قطاع خارج المؤسسة لتقديم نصائح حول قضايا محددة.
7. **قضاء دولي**

- تعرف الشخصية القانونية للمنظمة الدولية بأنها القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، أو قدرة الشخص الدولي الاعتباري على الإسهام في خلق قواعد القانون الدولي.
- يترتب على هذه الشخصية أن تزاوِل المنظمات حياتها كشخص من أشخاص القانون الدولي العام الى حين انقضاءها أو زوالها، ويقصد بهذه الشخصية للمنظمات الدولية هي أهلية اكتساب الحقوق والالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية؛ فمعيار الشخصية القانونية يقوم على عنصرين : أن تكون الشخصية مخاطبة بأحكام القواعد القانونية الدولية، أو أن تكون الشخصية قادرة على خلق قواعد قانونية دولية بالتراضي مع الأشخاص القانونيين الأخرى، وتتميز الشخصية القانونية للمنظمة الدولية بكونها شخصية وظيفية بحيث تكون محدودة بحدود الإعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية وآثارها والأهداف والوظائف الموكلة اليها بمقتضى الميثاق المنشئة لها.
- تكتسب المنظمات الدولية الشخصية القانونية الدولية عن طريق التعبير عن ارادتها الذاتية والمنفردة والمستقلة عن إرادة الدول الأعضاء فيها، وبمعنى آخر؛ استقلال المنظمات الدولية عن الدول التي ساهمت في توقيع الميثاق المنشئ لها
- يعد الهدف الرئيسي من اقرار الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية** ← تمكنها من الدخول في العلاقات الدولية وخضوع المنظمات الدولية لقواعد القانون الدولي الذي ينظم هذه العلاقات ويمنح أشخاصه الحقوق ويفرض عليهم الإلتزامات.

نطاق وطبيعة الشخصية القانونية الممنوحة للمنظمات الدولية:

- إن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية لا يعني إن هذه الشخصية مطلقة مثل ما تتمتع به الدول وانما تتميز بطبيعة الشخصية القانونية الممنوحة للمنظمات الدولية بطبيعة خاصة تظل محكومة بالقواعد القانونية التي تأتي من ارادة الدول التي تم تأسيسها بموجب القانون الدولي .

١- الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها المنظمة الدولية :

- شخصية قانونية من نوع خاص، تعد الشخصية الدولية التي تتمتع بها المنظمات الدولية شخصية مشتقة وذلك بموجب القانون الدولي للشخصية الثابتة الأصلية للدول فالمنظمات الدولية تنشأ بإرادة مجموعة من الدول بموجب اتفاق دولي، مهما كانت التسمية المطلقة عليه، يتم تحديد حدود شخصيتها ومداها وطبيعتها وحياتها في ضوء مجموع تلك الإرادة المنشئة لها.

٢- الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية شخصية وظيفية :

- تختلف الشخصية الدولية للمنظمات الدولية عن تلك الشخصية الثابتة للدول، بحيث تكون الشخصية القانونية للمنظمات الدولية محدودة في حدود غايتها ووظائفها بالصورة التي حددتها الدول الاعضاء في المعاهدة المنشئة لها.

نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية:

- " نطاق الاهلية القانونية الخاصة بالمنظمات الدولية ليس متماثل بالنسبة لكافة المنظمات الدولية، فهذا النطاق يختلف من منظمة إلى أخرى، بالنظر للغايات والوظائف الموكلة للمنظمة الدولية، فأهليتها القانونية خاضعة لمبدأ التخصص ويترتب على ذلك أنه إذا كانت المنظمات الدولية تشترك في صلاحية ابرام الاتفاقيات الدولية وتكوين قواعد القانون الدولي الاتفاقي فهي ليست سواء في الصلاحيات الأخرى الممنوحة لها، فهناك بعض المنظمات الدولية لا تقف حدود شخصيتها القانونية عند ابرام الاتفاقيات الدولية، بل تشمل العديد من المسائل والموضوعات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة

الحقوق التي تكتسبها المنظمة الدولية نتيجة تمتعها بالشخصية القانونية:

أ- حقوق المنظمة في مجال العلاقات الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي العام:

١. **حق إبرام المعاهدات والاتفاقيات** → والقيام بالتصرفات وفقا لقواعد القانون الدولي في الحدود اللازمة لتحقيق أهدافها التي يحددها ميثاقها، كما يحق للمنظمة الدخول في علاقات خارجية مع الدول الاعضاء وغير الاعضاء.
 ٢. **حق تقديم المطالبات الدولية** → حيث تستطيع المنظمة الدولية أن تمارس حق التقاضي على المستوى الدولي للدفاع عن حقوقها أمام المحاكم الدولية فالاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية يعني أن لها القدرة على التمسك بحقوقها بطريقة المطالبة الدولية، إذن فإن حق المنظمة تقديم المطالبات الإثارة المسؤولية الدولية في مواجهة من الدول حماية لمصالحها ومصالح موظفيها، وتقديم الدعوى أمام المحاكم الدولية، ولا يجوز للمنظمات الدولية أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية، حيث قصر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حق تقديم الدعاوى أمام المحكمة على الدول وحدها، ولكن وفقا للمادة ٩٦ من ميثاق الأمم المتحدة للمنظمة الحق طلب رأي استشاري من المحكمة، وعلى خلاف ذلك للمنظمة الحق الكامل في تقديم المطالبات الدولية أمام المحاكم الدولية الأخرى التي تسمح بذلك أو أمام محاكم التحكيم الدولية.
 ٣. **حق ممارسة الحماية الدبلوماسية لموظفيها والعاملين بها** → أي الحق في تحريك دعوى المسؤولية للمطالبة بالتعويض عما قد يصيب المنظمة أو موظفيها أو أحد العاملين فيها ضد من أحدث الضرر لتوفير الحماية الوظيفية للعاملين بها في حالة ما إذا تعرض أحدهم للضرر اثناء قيامهم بتأدية واجباتهم للمنظمة
 ٤. **حق اشتراك المنظمة في تكوين القواعد الدولية الاتفاقية** → وقد ساهمت المنظمات في مجال خلق القواعد القانونية الاتفاقية. وتستمد المنظمة الدولية أهلية قانونية في إبرام المعاهدات من خلال المعاهدة المنشئة للمنظمة أو عن طريق القواعد المنظمة لتأدية عمل ووظائف المنظمة.
 ٥. **التمتع بعدد من الحصانات والامتيازات** → تتمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الاعضاء ودولة المقر وذلك حسب ما تحدده المعاهدة المنشئة للمنظمة أو ما قد يتم إبرامه من اتفاقيات خاصة بذلك، وهذه الحصانات والامتيازات حتى تمكن المنظمات الدولية من ممارسة اختصاصاتها ووظائفها بفاعلية وبمغزل عن أي تأثير قد يصدر من الدول ضدها للتأثير على ارادتها المستقلة، وهي:
- **الحصانة القضائية** → فالمنظمات الدولية وموظفوها مصونة من الخضوع للقضاء المحلي، ويتمتع بهذه الحصانة الدولية مندوبو الدول الاعضاء في المنظمات.
 - **حرمة المقرات والمباني** → التي تشغلها المنظمة الدولية مصونة: وهذا يعني أن المباني والمقرات للمنظمة الدولية تعامل معاملة السفارات ومقرات البعثات الدبلوماسية، فلا يجوز اقتحامها أو تفتيشها أو محاصرتها من قبل دولة المقر، ويجب على دولة المقر حماية تلك المقرات والمباني، ولا يجوز لقواتها ورجال السلطة العامة دخولها الا بإذن مسبق أو بناء على طلب من الجهات المسؤولة عنها
 - **تعتبر معاملة رسائل المنظمات الدولية** → مشابهة لمعاملة رسائل البعثات الدبلوماسية. ويجوز لها استخدام الحقائق الدبلوماسية، ولا يجوز فرض أية رقابة عليها، كذلك تتمتع البرقيات والإتصالات الهاتفية للمنظمات الدولية بنفس امتيازات البعثات الدبلوماسية.
 - **الحصانة المالية** → تتمتع أموال المنظمة الدولية المنقولة وغير المنقولة بالإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرفق العامة.
 - **حصانة الوثائق** → مصونة المحفوظات والوثائق التي تملكها المنظمات الدولية بكافة أنواعها أينما وجدت، ولا يجوز لدولة المقر أن تطلع عليها أو أن تسمح لغيرها من الدول أو الجهات الأخرى الاطلاع عليها.

ب - حقوق المنظمة في مجال القانون الداخلي للمنظمة وأجهزتها الداخلية :

لها الحق في التعاقد لتسيير أمورها اليومية مع من تحتاج اليهم من العاملين لتأدية وظائفهم وتنظيم مراكزهم القانونية، كما لها الحق في إنشاء الاجهزة الفرعية اللازمة للقيام بوظائفها ووضع القواعد المنظمة لتكوينها واختصاصاتها وكيفية مباشرة اختصاصها، وكما أن لها ايضاً حق التملك .

ج - حقوق المنظمة في مجال القانون الداخلي للدول الأعضاء :

لها أهلية التقاضي أمام مختلف المحاكم الداخلية إلا ما يستثنى بنص خاص بذلك، وكذلك تتمتع المنظمة كذلك بأهلية تملك الأموال المنقولة والعقارية في الحدود اللازمة لممارسة وظائفها ومن ثم تمتعها بأهلية التعاقد لشراء ما يلزمها من أدوات أو استئجار المباني والعقارات التي يشغلها موظفوها أو لنقل منقولاتها أو موظفيها

التطور التاريخي ونشأة المنظمات الدولية:

نشأت منذ عام ١٩١٩ منظمات دولية متعددة ومتنوعة من حيث الاختصاص والعضوية الأهداف والسلطات وغيرها. وكانت عصبة الأمم هي أولى هذه المنظمات الدولية، وكان هدفها حفظ السلم والأمن الدوليين ، وتحريم استخدام القوة كوسيلة فردية .

سرعان ما برزت منظمة الأمم المتحدة في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة التفكير في إنشاء منظمة عالمية جديدة بديلة لعصبة الأمم.

عصبة الامم

س٢ : اكتب في منظمة عصبة الامم؟

أولاً: نشأة عصبة الأمم:

جاءت فكرة إنشاء منظمة عصبة الأمم- خلال الحرب العالمية الأولى في الفترة من ١٩١٤ إلى ١٩١٨ نتيجة مشروعات فردية وحكومية؛ خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيد الرئيس الأمريكي ولسن فكرة عصبة الأمم معلناً إلزاماً بإقامة "رابطة عامة من الأمم". وقامت لجنة عمل خاصة وبدأت اللجنة اجتماعاتها في يناير عام ١٩١٩، وتم إقرار العهد في الاجتماع العام لمؤتمر السلام الذي عقد في ٢٨ إبريل عام ١٩١٩، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من معاهدة فرساي، ودخل دور النفاذ في ١٠ يناير عام ١٩٢٠.

جاءت عصبة الأمم لتضع أسس مجتمع دولي جديد، يهدف إلى حماية أمن وسلام العالم، بعدما لاقاه من ويلات الحرب.

ثانياً: أهداف ومبادئ عصبة الأمم:

كان الهدف من إنشاء عصبة الأمم، هو الحيلولة دون نشوب حرب أخرى؛ وذلك بوضع مجموعة من المبادئ والقوانين التي تنظم العلاقات بين الدول التي تعهدت بحفظ السلام، وحل المنازعات فيما بينها بالوسائل السلمية.

قد تحددت أهداف عصبة الأمم في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وتنمية التعاون الدولي، والأهداف هي الغايات التي تسعى العصبة إلى تحقيقها. وقد حددت العصبة مجموعة من المبادئ كأدوات لتحقيق هذه الأهداف، وتتمثل هذه المبادئ في احترام قواعد القانون الدولي، وعدم اللجوء للحرب، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وقيام العلاقات الدولية على أساس الصراحة والعدل، احترام لالتزامات المقررة بمقتضى العهد،

أ- أهداف عصبة الأمم:

- ١- تحقيق السلم والأمن الدوليين < وقد انعكس ذلك في اهتمامه بموضوع نزع السلاح وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتحقيق فكرة الأمن الجماعي، وعدم مشروعية الحرب.
- ٢- تنمية التعاون الدولي < وذلك في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والنهوض بالدول النامية؛ فقد كان على العصبة أن تتولي نشاطاً لا يرتبط بالسلم الدولي مباشرة؛ ولكنه يوفر الظروف التي تؤكد السلام وتدعمه عن طريق الاستقرار الاقتصادي والرفاهية العالمية ومحاربة الشرور الاجتماعية، والعمل على إنماء الشعوب غير المستقلة.

ب- مبادئ عصبة الأمم:

من أجل تحقيق هذه الأهداف: كان على الدول أعضاء العصبة أن يلتزموا ببعض المبادئ حيال بعضهم البعض وهي:

احترام قواعد القانون الدولي:

- ١- عدم اللجوء للحرب وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
- ٢- قيام العلاقات الدولية على أساس العلانية والصراحة والعدل.
- ٣- احترام الالتزامات المقررة بمقتضى العهد.

ثالثاً: العضوية في عصبة الأمم:

كانت العضوية بها نوعين:

أ- النوع الأول :- عضوية بالتأسيس:

تفرد بها الدول التي وقعت عهد العصبة، والدول التي ذكرت في ملحق العهد وكان مسموحاً لها بالانضمام خلال مدة معينة.

ب- النوع الثاني :- عضوية بالانضمام:

تشمل الدول التي تحكم نفسها بنفسها بشرط أن توافق العصبة على قبولها بأغلبية ثلثا أعضاء الجمعية العامة للعصبة؛ متى قدمت الضمان الكافي على خالص نيتها في احترام التزاماتها الدولية؛

انتهاء العضوية:

أ- الانسحاب:

تطبيقاً للمادة ٣/١ من عهد العصبة؛ يجوز انسحاب العضو من العصبة بعد مرور عامين من تقديمه بإخطار يتضمن رغبته في الانسحاب، بشرط وفاءه قبل انسحابه بجميع التزاماته.

ب- الفصل:

تطبيقاً للمادة ٤/١٦ من عهد العصبة يجوز فصل العضو بقرار يصدر بموافقة جميع أعضاء المجلس؛ إذا انتهك العضو مبادئ العصبة.

رابعاً: أجهزة عصبة الأمم:

١- تعريف الجمعية العامة:

الجهاز الشامل، تمثل فيها كل الدول الأعضاء، فكل دولة صوت في الجمعية العامة، وتصدر القرارات بإجماع أصوات الأعضاء الحاضرين في جلسة التصويت.

مقر وجلسات الجمعية العامة:

مقر الجمعية العامة جنيف، وتُعقد جلسة واحدة كل عام، ولها أن تدعو إلى دورة استثنائية، وتضم الدول التي وقعت على معاهدة فرساي، ودولاً محايدة عينت في ملحق عهد العصبة ودعيت إلى الانضمام، وكذا كل دولة كاملة السيادة ويكون قبول العضو الجديد بأغلبية الثلثين، ولكل دولة صوت واحد يمثلته مندوب أو اثنين أو ثلاثة مندوبين على الأكثر.

اختصاصات الجمعية العامة:

تنفرد الجمعية العامة بالاختصاص في وضع القواعد الخاصة بانتخاب الأعضاء غير الدائمين في المجلس، ومدة شغلهم لمقاعدهم، وانتخاب الدول التي تشغل مقاعد غير دائمة في المجلس، وإقرار ميزانية العصابة.

٢- مجلس العصابة:

تشكيل مجلس العصابة:

كان مجلس العصابة يتكون من ممثلين عن دول الحلفاء الكبار، والدول المرتبطة بها، وكذا ممثلين عن أربع دول أخرى من الدول الأعضاء. وقد نص عهد العصابة على أن يشغل هذه المقاعد الأربعة كل من أسبانيا واليونان والبرازيل وبلجيكا إلى أن يتم اختيار من يشغل هذه المقاعد بواسطة الجمعية العامة.

اختصاصات مجلس العصابة:

- ١- يختص مجلس العصابة بكافة المسائل التي تدخل ضمن نشاط العصابة، شأنه في ذلك شأن الجمعية العامة تماماً، وعلى وجه الخصوص، المسائل التي تمس السلام العالمي.
- ٢- بالإضافة إلى مجموعة الاختصاصات الإدارية التي يشترك فيها مع الجمعية العامة كاتخاذ القرارات في شأن زيادة عدد المقاعد الدائمة فيه، وتعيين الأمين العام.
- ٣- ينفرد المجلس بعدة اختصاصات أهمها حفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل على فض المنازعات الدولية.
- ٤- اقتراح التدابير العسكرية وغير العسكرية التي تتخذ ضد الدول التي ترتكب عملاً من أعمال الحرب بالمخالفة لأحكام عهد العصابة.
- ٥- اقتراح فصل الدول التي تخل بواجباتها.

التصويت في مجلس العصابة:

تأخذ القرارات في المجلس بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الذي يتم فيه التصويت.

٣- الأمانة العامة:

- تعد الأمانة العامة بمثابة الجهاز الإداري لعصابة الأمم، وتتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء والموظفين حسبما يكون حسبما يكون متطلباً.
- يعين الأمين العام بقرار من المجلس بالإجماع، وتوافق عليه الجمعية العامة بالأغلبية.
- يقوم الأمين العام بالتحضير لأعمال الجمعية والمجلس، ومراقبة تنفيذ قراراتهما، والاتصال بينهما وبين الدول وأيضاً تسجيل المعاهدات، وإعداد كافة البحوث والدراسات اللازمة لقيام الأجهزة السياسية بعملها.

خامساً: تقييم عصابة الأمم:

- قد عاشت العصابة ربع قرن أو يزيد بداية عامة من عام ١٩٢٠ وحتى عام ١٩٤٥، ونجحت في أول عهدها في تسوية الكثير مما خلفته الحرب العالمية الأولى من منازعات، وباتت تنعم لسنوات خمس تالية بالطمأنينة والهدوء نتيجة لتعاون الدول العظمى في هذه الفترة.
- قد نجحت في حل بعض المشكلات الدولية التي أثرت آنذاك، مثل النزاع السويدي الفنلندي حول جزر ألاند عام ١٩٢١ والنزاع بين كولومبيا وبيور حول إقليم ليتيثا سنة ١٩٣٥، إلا أنها اهتزت تحت وطأة أحداث خطيرة وقفت أمامها العصابة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء فعال بشأنها، الأمر الذي فتح الأعين والأذهان على مواطن الضعف والقصور في بناء العصابة والسلطات التي خولت لها.



س٣: اذكر اسباب فشل منظمة عصبة الامم ؟

أسباب فشل عصبة الأمم

- ١- **أولاً** ← أن العصبة التي كانت وليدة الإحساس بمرارة الحرب العالمية الأولى وقسوتها؛ لم تستطيع أن تحرم الحرب كوسيلة لحل المشكلات الدولية؛ حيث تنص المادة ١٢ من عهد العصبة على أنه "لا يجوز شن الحرب قبل مضي ثلاثة أشهر من اتخاذ أحد أو بعض إجراءات التسوية السلمية للنزاع"
 - ٢- **ثانياً** ← وكذلك فإن بعض النظم التي أتت بها العصبة، كانت متأثرة برغبة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى على إشباع شهوة الانتصار وإرضاء رغبة الانتقام؛ تناست مبدأ المساواة ومن أية ذلك التمييز في نطاق حماية الأقليات الذي ينفذ في بعض الدول دون الأخرى.
 - ٣- **ثالثاً** ← افتقار العصبة إلى وجود قوة تنفيذية رادعة كافية لتنفيذ قراراتها؛ وهو ما أدى إلى عجزها عن القيام بمهمتها؛
 - ٤- **رابعاً** ← إصرار الولايات المتحدة على رفض الانضمام إليها، ولم ينضم الاتحاد السوفيتي إلا في سنة ١٩٣٤ عندما كانت العصبة قد بدأت في الانهيار.
 - ٥- **خامساً** ← أدى اشتراط الإجماع في قرارات الجمعية العامة ومجلس العصبة - فيما عدا ما استثنى صراحة- إلى شل نشاط الجمعية العامة، وإعجاز مجلس العصبة عن اتخاذ القرارات الواجبة في معظم الاحيان.
- وعن الوضع الدولي في فترة ما بين الحربين العالميتين:**
- ١- قد أظهرت الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، عدم الرغبة في تحمل أية مسئولية خارج نطاق مصالحها الخاصة.
 - ٢- حاولت اليابان السيطرة بالتعدي على الشرق الأقصى، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على الأمريكتان عن طريق سياسة حسن الجوار.
 - ٣- برز النزاع بين محاولة فرنسا للاحتفاظ بمركز القيادة في القارة الأوروبية نتيجة تسويات الصلح، وبين محاولات المانيا للتخلص من الشروط المفروضة عليها سنة ١٩٢٩ أو العمل على إعادة النظر فيها.
 - ٤- تفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية عام ١٩٢٩ وحدث انهيار اقتصادي دولي كبير أصاب التجارة العالمية؛ مما أدى إلى توجيه الاقتصاد إلى الاستعدادات العسكرية والتركيز على الإنتاج الحربي.
- الخلاصة:**

١- إن العصبة لم تستطع أن تحرم الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية.

٢- إن الدول الكبرى المنتصرة سيطرت على المنظمة.

٣- افتقار العصبة إلى وجود قوة تنفيذية رادعة لتنفيذ قراراتها.

٤- إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على رفض الانضمام للعصبة.

٥- اشتراط الإجماع لاتخاذ القرارات في الجمعية العامة ومجلس الأمن.

تأسيس الأمم المتحدة

مراحل نشأة الأمم المتحدة

❁ قد مرت منظمة الأمم المتحدة - كأي شخص قانوني دولي - بمجموعة من الإجراءات القانونية على النحو التالي:

أ- تصريح الأطلنطي:

❁ صدر تصريح الأطلنطي في ١٤ أغسطس عام ١٩٤١ على أثر اجتماع عقد بين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتشرشل ورئيس وزراء بريطانيا، وقد أكد هذا التصريح على بعض المبادئ الديمقراطية التي يجب أن تسود العلاقات الدولية.

ب- تصريح واشنطن:

❁ قد صدر في أول يناير عام ١٩٤٢ متضمناً الاتفاق على إنشاء تنظيم دولي للدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية وصيانة العدل والحقوق الإنسانية.

ج- مؤتمر موسكو وطهران:

❁ بعد مشاورات متعاقبة، صدر بيان في موسكو، في ٣٠ من أكتوبر عام ١٩٤٣، وقعه وزراء خارجية كل من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة و الولايات المتحدة وسفير الصين في موسكو، معلنين في البند الرابع منه عن عزمهم على إنشاء منظمة دولية جديدة؛ غرضها كما يقرر الميثاق، حفظ السلم والأمن الدوليين دون مساسا بسيادة الدول المشتركة فيها، ثم صدر بيان طهران في أول ديسمبر سنة ١٩٤٣، والمتضمن نتائج ما دار بين تشرشل، وروزفلت، وستالين، من مباحثات.

د- مؤتمر ديمبارتون أوكس:

❁ في الفترة ما بين أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر سنة ١٩٤٤، اجتمعت تلك الدول الأربع في دومبرتن أوكس، لوضع أساس المنظمة الدولية الجديدة؛ وقد أسفر هذا المؤتمر عن صياغة الأهداف المراد تحقيقها من إنشاء هذه المنظمة، كما أسفر أيضاً عن إرساء الشكل شبه النهائي للهيكل التنظيمي.

هـ- مؤتمر يالتا:

❁ فيما يتعلق بنظام التصويت في مجلس الأمن: فلم يتوصل المؤتمر إلى اتفاق بشأنه إلا في وقت لاحق أثناء مؤتمر يالتا، الذي عقد في الحادي عشر من فبراير سنة ١٩٤٥ بين كل من روزفلت وتشرشل وستالين لبحث كافة المسائل المتعلقة بإنهاء الحرب، والاتفاق على نظام التصويت في مجلس الأمن.

و- مؤتمر سان فرانسيسكو:

❁ كذلك قرر المؤتمر الدعوة إلى مؤتمر دولي في ٢٥ أبريل سنة ١٩٤٥ يعقد في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. ❁ قد تأسست منظمة الأمم المتحدة رسمياً في ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥، عندما دخلت معاهدتها التأسيسية حيز النفاذ. ❁ كان الغرض الأساسي من وراء تكوين الأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، وتقليل إمكانية إقحام العالم مرة أخرى في صراع دولي مدمر.

طبيعة هيئة الأمم المتحدة

❁ أقر ميثاق هيئة الأمم المتحدة في ظل ظروف معينة؛ أهمها أن إعداد الميثاق قد تم والحرب العالمية الثانية مازالت مشتعلة؛ ولذلك سيطرة على فكر مؤسسي الميثاق، الرغبة في أن تكون الهيئة المزمع إنشاؤها، قادرة على تجنب اشتعال الحرب مستقبلاً، أكثر من أي رغبة أخرى في تحقيق العدالة والمساواة.

❁ في ظل هذه الظروف جاء الميثاق بهيئة تتميز بطبيعتها بعدة خصائص أهمها:

- ١ أنها هيئة تضم كل الدول: إن القصد من إنشاء الأمم المتحدة وفقاً لتصريح موسكو سنة ١٩٤٣ هو أن تكون منظمة عالمية أو شبه عالمية، تضم كل دول العالم، المحبة للسلام.
- ٢ يقتصر ميثاق الأمم المتحدة على ذكر المبادئ العامة.
- ٣ أنها لا تشكل حكومة عالمية وإنما هي مجرد هيئة للتنسيق بين الدول.
- ٤ أن الهيئة تأخذ بقاعدة الاغلبية الموصوفة.
- ٥ إن الهيئة تأخذ بمبدأ تقسيم الاختصاصات بين فروعها.

الطبيعة القانونية لميثاق الأمم المتحدة

أ- ميثاق الأمم المتحدة معاهدة جماعية:

- ١- تتبع قواعد القانون الدولي من إرادة الدول التي لا يمكن فرض أي قيد عليها؛ ومع ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة وهو بمثابة معاهدة جماعية، تلتزم بها جميع الدول الأعضاء قانوناً، فلا يملك الأعضاء الحرية في أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يوفون بالتزاماتهم أم لا فالميثاق معاهدة تخلق رابطة قانونية بين الأعضاء؛ لا يستطيع أي منهم التحرر من التزامات المعاهدة، أو تعديل شروطها، ما دامت هي مازالت سارية وباقية.
- ٢- الميثاق معاهدة دولية لأنه مر بجميع مراحل إبرام المعاهدات، ويشترط أن يوفي كل الأطراف في المعاهدة بالتزاماتهم التي قبلوها.

ب- ميثاق الأمم المتحدة معاهدة ذات طبيعة دستورية:

- يعد ميثاق الأمم المتحدة معاهدة ذات طبيعة دستورية، أي أنه في حالة الالتزام بموجب الميثاق، وبموجب أي اتفاقية دولية أخرى، فإن الالتزامات التي يربتها الميثاق تكون لها الأولوية في التطبيق.

علاقة ميثاق الأمم المتحدة بمواثيق المنظمات الدولية الأخرى:

أولاً- علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات المتخصصة: يوجد نوعاً من التعاون:

- ١- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقيات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة ٥٧ تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
- ٢- وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".

ثانياً- علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية:

- قد حددت المادة ١/٥٣ من الميثاق طبيعة هذه العلاقة بالنص على أنه: ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه المنظمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة ومبادئها"

ثالثاً- علاقة ميثاق الأمم المتحدة بالمعاهدات الدولية:

- يعتبر الميثاق في مرتبة أعلى من جميع المواثيق الدولية السابقة له واللاحقة على صدوره؛ فإذا حدث تعارض بين أحد نصوص الميثاق وبين نصوص معاهدة دولية أخرى فالعبرة والأولوية في التطبيق تكون لنصوص الميثاق؛ أيما كان أطراف هذه المعاهدة الدولية الأخرى، وأيضاً فالأمم المتحدة تتمتع بشخصية قانونية دولية لها حجية قبل جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.

س٤ : اشرح اهداف ومبادئ الأمم المتحدة ؟

اهداف ومبادئ الأمم المتحدة

الاهداف الأم المتحدة

أولاً: حفظ السلم والأمن الدوليين:

- يعد حفظ السلم والأمن الدوليين الدافع الأساسي لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتحقيقاً لهذه الغاية؛ تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع وتجنب الأسباب التي تهدد السلم؛ لإزالتها وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.
- في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين؛ تملك الأمم المتحدة- اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، لقمع العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها ، وذلك بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.

يتضمن نظام المحافظة على السلم والأمن الدوليين هنا:

- ١- منع قيام الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها متى قامت.
- ٢- حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
- ٣- قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.

🌐 **المقصود بالمحافظة على السلم الدولي** ← منع الحروب أو استخدام وسائل العنف الدولي بصفة عامة.
 🌐 حفظ الأمن الدولي فهو يعني: القيام بأعمال إيجابية للمحافظة على السلم عن طريق توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لذلك، بحيث تصبح كل دولة مطمئنة على سلامتها.
ثانياً: إتمام العلاقات الودية بين الدول:

🌐 من أهداف الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول؛ ويعتبر هذا الهدف تعزيزاً لهدف حفظ السلم والأمن الدوليين؛ لأن تحقيق السلام العالمي يتطلب- بلا شك- توافر المناخ الملائم للعلاقات الودية والتسامح وحسن الجوار بين الدول، ووسيلة خلق هذا المناخ هو احترام مبدأ المساواة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ثالثاً: تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

🌐 يهدف ميثاق هيئة الأمم المتحدة إلى تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد نصت المادة الخامسة والخمسون على أن "تعمل الأمم المتحدة على" تحقيق مستوى أعلى للمعيشة والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتيسر الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعاون الدولي في أمور الدين والتعليم.

رابعاً: جعل الأمم المتحدة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها:

🌐 يعد من أهداف الأمم المتحدة؛ أن تكون هذه المنظمة هي مركز التنسيق في علاقاتها بالدول وعلاقاتها بالمنظمات الإقليمية حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الميثاق على أنه "من مقاصد الأمم المتحدة: جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة".
 🌐 هو ما يعني أن تتولي الأمم المتحدة التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية الإقليمية وبالتالي فهو يلزم الدول- في علاقاتها بغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية- بعدم إتباع سياسات تتعارض مع الأهداف والمبادئ التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة.

مبادئ الأمم المتحدة

١- المساواة في السيادة بين الدول:

🌐 قد جاء الميثاق نفسه في ديباجته "نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية".
 🌐 أورد الميثاق أيضاً، في مواضع متعددة، مبدأ مساواة الدول في السيادة كأساس يقوم عليه بناء الأمم المتحدة، أي أن الدول كبيرها وصغيرها لها حقوق متساوية.

الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في السيادة:

🌐 مبدأ المساواة في السيادة بين الدول هو القاعدة العامة في الميثاق، فإن العضوية الدائمة في مجلس الأمن تكون هي الاستثناء الأول من هذه القاعدة وفق ما ورد بنص المادة ٢٣، ويعد حق الاعتراض هو الاستثناء الثاني لها وفق ما ورد بنص المادة ٢٧ من الميثاق.
 🌐 **المقصود بالسيادة** ← أن الدولة حرة في تصرفاتها ولا تخضع لسلطة أعلى منها داخلياً أو خارجياً.

٢- تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق بحسن نية:

🌐 يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي.
 🌐 حسن النية مبدأ أساسي، بموجبه تتوثق صلة مبدأ قدسية المعاهدات والقواعد والمبادئ القانونية الأخرى بشكل مميز ومباشر مع النزاهة والعدالة والتصرف المعقول، ويتقرر تطبيق تلك القواعد والمبادئ في أي وقت من خلال معايير حتمية للنزاهة والعدالة والتصرف المعقول في المجتمع الدولي".
 🌐 يذكر ميثاق الأمم المتحدة في المادة ٢/٢ هذا المبدأ الأصيل للقانون الدولي المتضمن في كل الاتفاقيات، ويعد هذا المبدأ أساساً يقف عليه هيكل المنظمة نفسه؛ أي أن المنظمة وأعضائها في سعيهم لتحقيق الأهداف المبينة في المادة الأولى، سوف يعملون وفقاً للمبادئ التي تضمنتها المادة ٢/٢ والتي تشترط أن يقوم جميع الأعضاء بالوفاء، بحسن نية بالالتزامات التي يلقيها الميثاق على عاتقهم، للتمتع بحقوق ومزايا العضوية.

٣- منع التعسف في استعمال الحق:

- يتم الاعتماد على مبدأ منع التعسف في استعمال الحق؛ بوصفه إحدى المبادئ العامة للقانون؛ لتقييد ممارسة الحقوق والسلطات أو الاختصاصات.
- عن دور مبدأ التعسف في استعمال الحق على صعيد المنظمات الدولية:
- من المتصور قيام هذا المبدأ بدور رقابي على تصرفات أجهزة المنظمات الدولية وكذلك تصرفات الدول الأعضاء بها.

٤- مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

- لم يغفل ميثاق الأمم المتحدة معالجة موضوع التدخل من جانب المنظمة الدولية الجديدة، عند ممارستها للاختصاصات المختلفة التي عهد بها إليها. فنص في الفقرة السابعة من المادة الثانية منه، في بصد الحديث عن المبادئ التي تقوم عليها الهيئة، على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما.
- ظاهر من هذا النص، أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والتي يتعين على الهيئة الدولية الجديدة، بمختلف فروعها أن تراعيها عند ممارسة أوجه نشاطها المختلفة.
- من هذه المسائل، علاقة الدولة برعاياها والهجرة والجنسية والمسائل الجمركية.
- يستثني من قيد الاختصاص الداخلي الوارد في المادة الثانية فقرة ٧ من الميثاق:
- حالة اتخاذ مجلس الأمن قراراً بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع، فلا يتقيد المجلس في مثل هذه الحالة بمبدأ عدم التدخل في الاختصاص الداخلي للدول، ويكون له أن يتخذ كل ما يراه ضرورياً من الاجراءات لوقف الأعمال التي تهدد السلم الدولي، أو تخل به.
- يعد أي تدخل لا يتفق مع أهداف الأمم المتحدة هو أمر غير مشروع.

إذا فمبررات عدم التدخل مؤسسة على امرين:

- ➔ **الامر الأول:** مبدأ المساواة بين الدول.
- ➔ **الامر الثاني:** الحظر الوارد بالمادة ٤/٢ من الميثاق، والتي تمنع جميع أشكال التدخل التي تتم باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
- يؤحي نص المادة ٧/٢ بأن الرغبة في التوفيق بين ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وبين ضرورة إيجاد نظام فعال للأمن الجماعي، أدت إلى تقييد سلطة الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قمعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

٥- معاونة الدول الأعضاء للأمم المتحدة:

- تعهدت الدول الأعضاء بموجب نص المادة ٥٦ بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد التي نصت عليها المنظمة.
- ➔ **جاء نص المادة ٥/٢ بالنص على أن** "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
- يشير هذا النص إلى نوعين من الالتزامات على عاتق الدول الأعضاء.
- التزام ايجابي يتمثل في وجوب تقديم كافة المساعدات الممكنة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة.
- التزام سلبي يتمثل في وجوب الامتناع عن مساعدة دولة تتخذ الأمم المتحدة حيالها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

٦- إلزام الدول غير الأعضاء بالعمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة:

- يرتب الميثاق على عاتق الدول غير الأعضاء الالتزام باحترام مبادئ الأمم المتحدة متى كانت متعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين؛ وجاء ذلك الالتزام تطبيقاً لنص المادة ٦/٢ من الميثاق والتي تنص على أنه يجب أن "تعمل الهيئة على أن تيسر الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي".
- هذا النص رغم أنه يعد خروج على القاعدة الأصلية وهي عدم التزام الدول بغير رضاها؛ إلا أن أساس الالتزام هنا يستمد من الطبيعة الدستورية للميثاق.

٧- حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية:

- تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الميثاق على هذا المبدأ، حيث التزمت الدول الأعضاء بأن "يفضوا منازعاتهم الدولية بالطرق السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر".
- قد بين الميثاق الخطوات والاجراءات التي يتعين على الدول سلوكها حلاً لتلك المنازعات. فنصت المادة ٣٣ منه على "أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر؛ أن يلتمسوا حلاً باديئ ذي بدء بطريق المفاوضة، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق التحكيم، أو التسوية القضائية، أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية، التي يقع عليها اختيارهم.
- إذا فشل الأطراف في تسوية النزاع عن طريق إحدى هذه الوسائل؛ وجب عليهم عرض هذا النزاع على مجلس الأمن.

٨- مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:

- يقع على عاتق كل أعضاء الأمم المتحدة، بما فيهم الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، الالتزام قانوناً، بنفس الدرجة، بتسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، بطريقة لا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
- لم يبين الميثاق المقصود باستخدام القوة المنهي عنه، هل هو القوة العسكرية أم الضغوط الاقتصادية أم السياسية؟
- تسمح عمومية النص بالتوسع أو التضييق في تحديد المقصود باستخدام القوة، والأمر كله مرجعه للدول الأعضاء ذاتها؛ لتقرر أن استخداماً معيناً يندرج تحت نطاق منع استخدام القوة المشار إليه أم لا.
- لذلك فقد حاولت الأمم التوصل إلى تعريف المقصود باستخدام القوة في تعريف العدوان، على أن استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد الاستقلال السياسي لسيادة دولة أخرى، أو وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

استثناءات مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية:

أ- استعمال حق الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة ٥١ من الميثاق، عند وقوع عدوان مسلح على دولة عضو.

- في مواجهة العدوان الحقيقي؛ تستطيع الدولة التي تعرضت للهجوم استخدام القوة من بداية العدوان، حتى يتدخل مجلس الأمن وهي حالة الدفاع الشرعي.
- قد أباحت قرارات الجمعية العامة للشعوب التي تكافح من أجل الحصول على استقلالها؛ ولطرد المستعمرين من أراضيها، اللجوء إلى القوة.
- على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عدم استخدام القوة لقمع هذه الحركات التحررية، مساعدة هذه الشعوب في كفاحها بكافة الوسائل الممكنة، المعنوية والمادية؛ مما يعني إمكان مساعدة هذه الشعوب عسكرياً ضد الدول المستعمرة لها، دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بأحكام الأمم المتحدة، الخاصة بمنع استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

ب- حالة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات القهر لحفظ السلم والأمن الدوليين،

- سواء مباشرة وفقاً لنصوص الفصل السابع من الميثاق، أو عن طريق المنظمات الإقليمية؛ وفقاً للمادة ٥٣ من الميثاق. وقد تصل هذه الإجراءات إلى حد استخدام القوة المسلحة ضد الدولة المعتدية الممعة في العدوان؛ والتي لا تردعها التدابير غير العسكرية.



س: تكلم عن حق العضوية في الأمم المتحدة مبينا عوارض العضوية؟

العضوية في الأمم المتحدة

حق العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: عضوية أصلية

قد جاء نص المادة ٣ من الميثاق موضحاً من هم الأعضاء الأصليين، وحددهم على النحو التالي:

الأعضاء الأصليين للأمم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام المنظمة الدولية المنعقد في سان فوانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه وقد بلغ عددهم ٥١ دولة.

ثانياً: عضوية بالانضمام:

نتيجة لأن منظمة الأمم المتحدة منظمة عالمية من حيث العضوية، أي أنها منظمة تسمح لجميع الدول الدخول في عضويتها متى توفرت لها مجموعة من الشروط لموضوعية والإجرائية.

وطبقاً لنص المادة ٤ من الميثاق فإن:

- ١- العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُنحبة للسلام.
- ٢- قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة؛ بناءً على توصية مجلس الأمن.

إذا الشروط الموضوعية هي:

أن تكون دولة مستقلة، ومحبة للسلام، وتتعهد بتنفيذ التزامات الميثاق.

الشروط الإجرائية:

- يشترط أن تتقدم الدولة بطلب عضوية إلى الأمين العام؛ فيجعله بدوره على مجلس الأمن، والذي يحيله الأخير إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، لتصدر توصية بقبول هذا العضو والتي تحيله إلى الجمعية العامة لتصدر فيه تقرير بقبول عضوية هذه الدولة.
- قد توالى انضمامات الدول منذ بدأ تأسيس المنظمة حتى بلغ عدد الدول الأعضاء ١٩٣ دولة اليوم.

عوارض العضوية في الأمم المتحدة

١- الحرمان من حق التصويت في الجمعية العامة:

يحق للجمعية العامة أن تحرم الدولة العضو - المتخلفة عن سداد اشتراكها لمدة عامين متتاليين

من حق التصويت بشرطين:

- الشرط الأول** ← أن يكون تأخرها في السداد لا يرجع لأسباب خارجة عن إرادتها.
- الشرط الثاني** ← أن يكون المتأخر هو قيمة اشتراك عامين متتاليين ويمارس هذا الجزاء من قبل الجمعية العامة فقط دون باقي أجهزة المنظمة.
- هذا الحرمان من بعض حقوق العضوية، حرمان مؤقت، حيث يحرم العضو من التصويت أمام الجمعية العامة، إلا أنه يشارك في حضور الجلسات والمناقشات.

٢- وقف العضوية:

- أحد الجزاءات التي نص عليها الميثاق وبموجبه يحرم العضو من كافة حقوق العضوية بالكامل، نتيجة وقوع إخلال بالأمن والسلم الدوليين من جانب العضو، وبالتالي اتخاذ مجلس الأمن قبله عمل من أعمال المنع أو القمع.

رفع الإيقاف:

- مع ملاحظة أنه يحق لمجلس الأمن وحده أن يصدر توصية أخرى برد حقوق العضوية للعضو الذي تم وقفه من قبل وذلك عندما تزول الأسباب التي أدت إلى وقفه.

٣- الفصل من الأمر المتحدة:

يعتبر الفصل من أشد الجزاءات الواردة في الميثاق طبقاً لنص م ٦ التي تقرر أنه: إذا امعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن.

إذا شروط توقيع هذه العقوبة على الدولة:

- ١- إمعان الدولة في ارتكاب المخالفة وذلك فيما يتعلق بأهداف ومبادئ الميثاق أي استمرار العضو في انتهاك تلك المبادئ.
- ٢- أن يتم الفصل بعد تصويت الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وبعد صدور توصية بالفصل من مجلس الأمن صادرة بأغلبية ٩ أصوات بينهم الخمس الدائمين.
- ٣- أن يصدر قرار الفصل ضد الدولة وليس ضد حكومة هذه الدولة.

٤- الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة:

- لم يتضمن الميثاق نص صريح يجيز للدولة الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة، وسكت الميثاق، وهنا اختلفت الآراء والأسانيد حول حق الدولة في الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة بإرادتها المنفردة.
- أيا ما كان الجدل فمنطق الأمور لا يمنع الدولة ولا يحرمها من حقها في الانسحاب بناء على إرادتها المنفردة، وحيث أنها انضمت إلى العضوية بموجب عنصر التراضي.
- لم تشهد الأمم المتحدة سوى حالة انسحاب واحدة وهي انسحاب اندونيسيا من عضوية المنظمة عام ١٩٦٨.

أجهزة الأمم المتحدة

س ٦: بين وظائف الجمعية العامة ثم اذكر قاعدة التصويت في الجمعية العامة ؟



الجمعية العامة

أولاً: طبيعته ونشكيل الجمعية العامة:

- تعد الجمعية العامة أوسع فروع الأمم المتحدة من حيث عدد أعضائها، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الميثاق على أن "تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة".
- إذا فالجمعية العامة للأمم المتحدة تعد من الفروع الجماعية أو من هيئات التمثيل الجماعي، التي اتفقت الدول بموجب الميثاق على إقامتها لتمثيلها جميعاً في نوع معين من النشاط القانوني الدولي.
- للجمعية العامة أن تنشئ ما تحتاج إليه من الفروع الثانوية وبالفعل فقد انشئت الجمعية العامة العديد من اللجان الرئيسية.
- مثل لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، واللجنة الاقتصادية والمالية.

اللجان الفنية:

مثل لجنة القانون الدولي ولجنة الاشتراكات:

دورات الانعقاد للجمعية العامة:

١. تعقد الجمعية العامة دورات انعقاد عادية في الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر حتى الثلاثاء الثالث من شهر ديسمبر من كل عام.
- دورا انعقاد ثانوية خاصة حسب الحاجة.
- ومناقشات عامة تعبر فيها الدول عن آرائها حول القضايا المثارة على الساحة الدولية.
٢. أن تعقد دورات طارئة خلال ٢٤ ساعة من طلب مجلس الأمن.

ثانياً: وظائف الجمعية العامة وسلطانها:

تعد الجمعية العامة بمثابة دار المداولات للأمم المتحدة، ومن حقها أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق ميثاق المنظمة أو يتصل بسلطات فرع من فروعها أو بوظائفه وأن توصي أعضاء المنظمة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه، على أن هذا الحق يضيق مداه أو يتسع وفقاً لما إذا كان الأمر يتعلق بشئون سياسية أو بشئون أخرى.

أ- الشؤون السياسية:

للجمعية العامة حرية مناقشة هذه الشؤون باعتبارها من المسائل التي تدخل ضمن ميثاق المنظمة، كما لها أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، ولكنها لا تملك سلطة اتخاذ قرارات فاصلة بشأنها، وتقتصر سلطاتها على إبداء توصيات لأعضاء المنظمة أو لمجلس الأمن في هذه المسائل.

إلى جانب ذلك، تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن، تتضمن بياناً عن التدابير التي يكون المجلس قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدوليين، ولها أن تنظر في هذه التقارير وتناقشها.

للجمعية العامة كذلك أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف مهما يكن منشأه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر الرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم.

لكن إذا عرضت عليها مسألة تقتضي اتخاذ عمل من أعمال المنع أو القمع وجب عليها إحالتها إلى مجلس الأمن، لأنه وحده المختص باتخاذ قرارات في هذا الشأن.

على الجمعية من ناحية أخرى أن تمتنع عن إبداء أي توصيات في نزاع ينظر فيه مجلس الأمن، ما لم يطلب منها المجلس ذلك وهذا التضييق على الجمعية العامة في ناحية نشاطها السياسي، قد يكون مرجعة، ما اثبتته التجارب من أن كثرة عدد الأعضاء فيها وما يتبعه من عدم المرونة ومن تشتت الآراء، قد يجعل منها أداة غير صالحة للفصل في المسائل السياسية الشائكة.

قد أدى استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارات يواجه بها بعض المشاكل الحادة التي واجهت الأمم المتحدة، إلى مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٥٠ بإصدار ما يعرف بقرار الاتحاد من أجل السلم، وهو القرار الذي سمح بنقل سلطات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، في تلك الأحوال التي يعجز فيها مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بصدد مسألة من المسائل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ب- الشؤون الأخرى:

يقابل التضييق على الجمعية العامة في مجال النشاط السياسي توسيع في اختصاصاتها في مجالات النشاط الأخرى، وقد جعل منها الميثاق الهيئة الأساسية التي تشرف على ما يعرض له من مسائل إدارية واقتصادية واجتماعية وإنسانية **فهي التي تقوم بـ:**

- ١- انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
- ٢- انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأعضاء المنتخبين في مجلس الوصاية.
- ٣- انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع مجلس الأمن.
- ٤- تعيين الأمن العام بناء على توصية مجلس الأمن.

وتنص المادة ١٧ على أن:

- ١- تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها.
- ٢- يتحمل الأعضاء نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة.
- ٣- تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة.

للجمعية العامة دور كبير في المساهمة في بنية صرح السلام الدولي، حيث أنها تنشئ دراسات وتشير بتوصيات بغرض إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي، وهو ما يؤدي بدوره إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.

ج- كذلك للجمعية العامة دور في تعديل الميثاق:

للجمعية العامة أخيراً أن تنظر في تعديل أحكام الميثاق أو أن تقرر عقد مؤتمر عام لإجراء هذا التعديل ويصبح التعديل الذي تقره الجمعية العامة أو يقره المؤتمر نافذاً بموافقة ثلث الأعضاء عليه، وبعد أن يصدق عليه ثلث أعضاء الأمم المتحدة، على أن يكون من بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين.

ثالثاً: التصويت في الجمعية العامة:

يتميز نظام التصويت في الأمم المتحدة عما كان عليه في عصبة الأمم بأنه يتبع قاعدة الأغلبية وليس قاعدة الإجماع التي كانت كثيراً ما تشل عمل العصبة وتعطل صدور القرارات فيها.

قد تقرر أن تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت في المسائل غير الهامة، وبأغلبية الثلثين في المسائل التي لها أهمية خاصة، وتشمل التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين.

وذلك تطبيقاً لنص المادة ١٨ من الميثاق التي ينص على أن:

- ١- يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة.
- ٢- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلث الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
- تتضمن هذه المسائل ← التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية، وقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة وقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها وفصل الأعضاء والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية والمسائل الخاصة بالميزانية.
- ٣- القرارات في المسائل الأخرى ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

فقد ميزت الفقرتان الثانية والثالثة بين نوعين من المسائل:

أ- المسائل الهامة:

- تصدر الجمعية العامة قراراتها بشأنها وفقاً للمادة ٢/١٨ بأغلبية ثلث الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل:
- التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي.
 - انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
 - انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
 - انتخاب أعضاء مجلس الوصاية.
 - قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.
 - وقف الأعضاء عن التمتع بحقوق ومزايا العضوية.
 - فصل الأعضاء.
 - المسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية.
 - المسائل الخاصة بالميزانية.
 - تعديل الميثاق، أو الدعوة إلى عقد مؤتمر لإعادة النظر فيه.

ب- المسائل الأخرى:

- يدخل في ذلك طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها الأغلبية البسيطة (خمسون بالمائة + واحد) من الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.



س ٧: تكلم عن تشكيل ونظام التصويت داخل مجلس الأمن ؟

مجلس الأمن

أولاً: تشكيل مجلس الأمن:

يعد مجلس الأمن بمثابة الجهاز التنفيذي للمنظمة، وهو من أهم أجهزة الأمم المتحدة إذ يتكون من عدد قليل من الأعضاء، فضلاً عن التأثير البالغ للدول الخمس الكبرى في تكوينه ونشاطه. رغم حدوث العديد من التغيرات العالمية، إلا أن الغرض من مجلس الأمن وأهميته تظل ثابتة ويتمثل الغرض من الأمم المتحدة كما يقرر الميثاق في حفظ السلم والأمن الدوليين. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً منهم خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء آخرين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين **حيث تنص م ٢٣ من الميثاق على أنه:**

- ١- يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس.
- ٢- ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
- ٣- يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

ثانياً: التصويت في مجلس الأمن:

تنص المادة السابعة والعشرون من الميثاق على أنه:

- ١- يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
 - ٢- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة أعضاء.
 - ٣- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتحدة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس.
- يستبعد العضو الدائم من حق التصويت في حالة دخوله في أي نزاع إذا كان هذا النزاع يستلزم اتخاذ إجراءات قسرية بشأنه بموجب الفصل السابع.

لتفسير الأحكام الواردة في نص المادة ٢٧ هذه يجب أن نتناول بالبحث **ثلاث مسائل وهي:**

- ✓ التفريق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية.
- ✓ التمييز بين النزاع والموقف.
- ✓ أثر امتناع دولة دائمة العضوية عن التصويت على القرار المطروح للتصويت.



س ٨ : وضع الفرق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية داخل مجلس الأمن ؟

أ- التمييز بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية :

- ❖ يجب بمقتضى نص المادة ٢٧ التفريق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية المعروضة على مجلس الأمن، فالقرارات في المسائل الإجرائية تصدر بموافقة تسعة من أعضاء المجلس، أما القرارات في المسائل الموضوعية فتصدر بموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.
- ❖ إذا عارض عضو دائم في القرار امتنع على المجلس إصداره، فكل عضو دائم في مجلس الأمن له حق الاعتراض على إصدار القرار الموضوعي، ولا يملك هذا الحق عضو غير دائم بمفرده بل يملكه خمسة من الأعضاء غير الدائمين إذا اجتمع رأيهم على عدم الموافقة.
- ❖ لم يضع الميثاق ضابطاً للتفريق بين ما هو يتعلق بالإجراءات وما هو يتعلق بالموضوع.
- ❖ غير أن التصريح المشترك الذي أصدرته الدول العظمى في مؤتمر سان فرانسيسكو ذكر صراحة أن المسائل التي ورد ذكرها في المواد ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢ من الميثاق تعد من **المسائل الإجرائية وهي:**
 - ✓ تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.
 - ✓ وجوب عقد اجتماعات دورية للمجلس.
 - ✓ عقد اجتماعات المجلس في غير مقر الهيئة.
 - ✓ إنشاء قوة ثانوية للمجلس ووضع المجلس للائحة إجراءاته.
 - ✓ اشتراك عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بوجه خاص.
 - ✓ دعوة أية دولة تكون طرفاً في نزاع معروض على المجلس لبحثه، إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع، دون أن يكون لها حق في التصويت.
- ❖ يصعد تكييف المسألة المعروضة على مجلس الأمن، لتحديد طبيعتها موضوعية أم إجرائية: يضيف التصريح أن تكييف ماهية المسائل المعروضة على المجلس، أمر من سلطة المجلس نفسه، ويدخل في دائرة المسائل الموضوعية، أي لابد أن يتم التصويت بشأنه بأغلبية تسعة أعضاء، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين.

الفيتو المزدوج :

- ❖ تؤدي هذه الأحكام إلى أنه إذا أراد أحد الأعضاء الدائمين أن يمنع صدور قرار من المجلس في مسألة معينة، دفع بأنها مسألة موضوعية، فإذا ما عارض ذلك عضو آخر وأجرى التصويت حول تكييف طبيعة المسألة جاز للعضو الدائم استخدام حق الاعتراض، ليحول دون صدور قرار باعتبارها مسألة إجرائية، فإذا ما تم له ذلك استعمل حق الاعتراض مرة ثانية عند طرح الموضوع نفسه على التصويت، وهذا ما يطلق عليه حق الفيتو المزدوج.

ب- التمييز بين الامتناع والوقف :

أثر امتناع أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت :

- ❖ **نص المادة ٢٧ فقرة ٣ على أنه ←** "تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة".
- ❖ قد يفهم من تفسير نص هذه المادة أنه إذا تخلف أحدهم عن الموافقة على قرار ما اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
- ❖ غير أن هذا النص قد فسر تفسيراً يضيق من حق الاعتراض، إذ جاء في تصريح الدول العظمى في سان فرانسيسكو أن الامتناع عن التصويت على قرار موضوعي لا يسقطه، وأن الذي يحقق هذا الأثر هو اعتراض أحد الأعضاء الدائمين عليه.

أثر تغيب أحد الأعضاء الدائمين، أو امتناعه عن حضور جلسات مجلس الأمن:

- فيما يتعلق بمسألة غياب العضو الدائم عن جلسات المجلس؛ فقد أثارت خلافاً في الرأي عندما امتنع الاتحاد السوفيتي عن حضور الجلسات الخاصة بمناقشة موضوع تدخل الأمم المتحدة في كوريا في عام ١٩٥٠.
- قد اتجه الرأي الغالب داخل الأمم المتحدة إلى اعتبار هذا الغياب امتناعاً عن التصويت لا يؤثر في صحة قرارات المجلس، خاصة وأن اشتراك الأعضاء الدائمين في الجلسات أمر توجبه مسؤولياتهم الأساسية في حفظ السلم، وأن تهرب البعض من تحمل التزاماته لا يجب أن يؤثر على استمرار المجلس في أداء وظائفه.
- لذلك لم يحل تغيب الاتحاد السوفيتي عن حضور جلسات مجلس الأمن عند نظر المسألة الإيرانية عام ١٩٤٦، والمسألة الكورية عام ١٩٥٠، دون إصدار المجلس لقراراته.
- لاشك أن الغياب أو الامتناع عن الحضور، لا يمكن حمله على أنه استعمال لحق الاعتراض أن كل الغائب أو الممتنع هو أحد الأعضاء الدائمين، لأن حق الاعتراض لا يمكن استعماله بطريقة سلبية أو غير مباشرة، بل يجب استعماله بطريقة إيجابية مباشرة في إبداء الاعتراض عند التصويت.
- فالغياب أو الامتناع عن الحضور هو بمثابة امتناع عن التصويت ولو أنه يحمل في طياته - إذا استمر - الرغبة في تعطيل المجلس عن القيام بالتبعات التي القيت عليه.

ج- التمييز بين النزاع والموقف:

- إذا كان أحد أطراف النزاع عضو بالمجلس، سواء كان من الدائمين أو المنتخبين، وجب عليه الامتناع عن التصويت.

حيث تنص المادة ٣/٢٧ من الميثاق على أنه:

- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة - غير الإجرائية - بموافقة أصوات تسعة من أعضائه، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة ٥٢- في حل المنازعات حلاً سلمياً- يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت".
- قد أوردت المادة ٣/٢٧ استثناء هاماً على حرية استخدام حق الاعتراض في المسائل الموضوعية، عندما قررت أنه إذا عرض على المجلس نزاع دولي للتسوية السلمية تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والمادة ٢/٥٢، وكان أحد أطراف النزاع عضو بالمجلس، سواء كان من الدائمين أو المنتخبين، وجب عليه الامتناع عن التصويت.
- حيث يستطيع مجلس الأمن أن يفحص أي "نزاع" أو موقف "قد يؤدي إلى احتكاك دولي؛ لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما كانت المادة ٣/٣٧ تقضي بامتناع عضو المجلس عن التصويت إذا كان طرفاً في "نزاع" معروض على المجلس لحله سلمياً، طبقاً لأحكام الفصل السادس والمادة ٣/٥٢، فقد جرى العمل على التفرقة بين النزاع والموقف فيما يتعلق بوجود الامتناع عن التصويت، بحيث إذا كان العضو طرفاً في نزاع معين قد يؤدي إلى احتكاك دولي، فلا يجوز له الاشتراك في التصويت.

س ٩: اشرح وظائف وسلطات مجلس الأمن ؟



ثالثاً: وظائف وسلطات مجلس الأمن:

- يعد حفظ السلم والأمن الدوليين الاختصاص الأساسي للمجلس: وقد خوله الميثاق في هذا الشأن سلطات واسعة وهو يباشر إلى جانب ذلك بعض الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالشئون الإدارية والتنفيذية للأمم المتحدة.
- يباشر مجلس الأمن في سبيل بلوغ الهدف الأساسي للهيئة وهو المحافظة على السلم والأمن الدوليين،

نوعين من الاختصاصات والسلطات:

- ➔ **النوع الأول** - اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية: وهذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السادس من الميثاق.
- ➔ **النوع الثاني** - اختصاصاته وسلطاته في قمع العدوان وبقية وجوه الإخلال بالسلم الدولي: وهذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السابع من الميثاق.

على مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة السلم، إذا لم تُجد الوسائل السلمية، فإنه يلجأ إلى:

التدابير المباشرة التي لها صفة الجزاء، وهي نوعين:

١- **النوع الأول** ← التدابير غير العسكرية.

٢- **النوع الثاني** ← التدابير العسكرية.

أ- اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين:

يعتبر مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصلي أو المسؤول الأول في شؤون السلم، وإن كان لا يحتكر وحدة هذا الاختصاص وهذه المسؤولية، حيث تتمتع الجمعية العامة، بحق المناقشة والتوصية في هذا المجال، وفق شروط معينة

لهذا فقد جاء نص المادة ٢٤ من الميثاق على النحو التالي:

- ١- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبغات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين.
- ٢- يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات، وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ويبين الفصل السادس، والسابع والثامن والثاني عشر من الميثاق، السلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات.
- ٣- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية وأخرى خاصة إذا اقتضى الحال إلى الجمعية العامة لتتخذ فيها.

لكي ينهض المجلس بمسؤولياته في المحافظة على السلم والأمن الدوليين زوده الميثاق

بنوعين من الاختصاصات والسلطات وهي:

النوع الأول: اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية:

- هذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السادس من الميثاق، فقد قررت المادة ٣٨ أن "لمجلس الأمن إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً.
- الأصل** ← أن تلجأ الدول الأعضاء إلى حل منازعاتها، بواسطة الطرق السلمية، بل ولكل دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة أن تنبه المجلس إلى أي نزاع تكون طرفاً فيه، إذا كانت تقبل مقدماً، بشأن هذا النزاع، التزامات الحل السلمي.
- لا تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة إلا إذا كانت متعلقة بمنع أعمال الإخلال أو قمعها، أما بالنسبة للحل السلمي للمنازعات فليس للمجلس إلا سلطة إبداء المشورة أو التوصية.

النوع الثاني: اختصاصاته وسلطاته في قمع العدوان وبقية وجوه الإخلال بالسلم الدولي:

- هذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السابع من الميثاق.
- على مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة السلم إذا لم تُجد الوسائل السلمية، وقيامه بدور الوساطة في تسوية أي نزاع إذا استفحل وتطور بحيث أصبح يخشى منه على السلم والأمن الدوليين، فهنا تبدأ مهمة المجلس الثانية، وفي هذه الحالة يقرر المجلس بداية.
- ✓ ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أم عملاً من أعمال العدوان.
- ✓ فإذا ما قرر ذلك فإنه يختار التدبير الملائم للحالة، فيقدم توصيات إلى أطراف النزاع، أو يعتمد على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الميثاق لحفظ السلم والأمن الدولي تطبيقاً للمادة ٣٩.
- ✓ ومنعاً لتفاقم الموقف؛ فإن مجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير الملائمة، يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسنًا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم.
- تعتبر هذه التدابير تدابير تحفظية ومؤقتة، تهدف إلى منع اتساع دائرة الخلاف، ولذلك لا يكون القرار الصادر بشأنها ملزماً بطبيعته، وإن كان له قيمته السياسية والأدبية.
- يدخل في إطار التدابير المؤقتة، الأمر بالفصل بين القوات المتحاربة على نحو ما تحقق في أكتوبر ١٩٧٣ في أعقاب النزاع المسلح بين الدول العربية وإسرائيل، إذ صدر عن المجلس القرارين ٣٣٩، ٣٤٠ دعا فيهما إلى الفصل بين القوات عن طريق قوات طوارئ دولية.

❁ فإذا لم يأخذ المتنازعين بالتدابير المؤقتة "غير المباشرة" أو رأي المجلس من أول الأمر أن لا وجه لها، فإنه يلجأ إلى التدابير المباشرة التي لها صفة الجزاء.

وهي تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: تدابير غير عسكرية:

❁ لا تتطلب التدابير غير العسكرية استخدام القوة المسلحة وفقاً لنص المادة الواحدة والأربعين، ويطلب المجلس من أعضاء الأمم المتحدة تطبيقها، مثل وقف العلاقات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية.

❁ تختلف التدابير غير العسكرية عن التدابير المؤقتة في أن القرار الصادر من مجلس الأمن بشأنها يلزم الدول جميعاً، خلافاً للتوصية التي قد يصدرها المجلس بالتطبيق للمادة الأربعين.

❁ ليس لأحدهم أن يحتج، في حالة عدم تنفيذ هذا القرار بأحكام المعاهدات التي يكون قد سبق له الارتباط بها مع الدولة التي اتخذ مجلس الأمن ضدها التدابير غير العسكرية.

النوع الثاني: من التدابير وهي التدابير العسكرية:

❁ تقوم بها القوات الجوية والبحرية والبرية، وتشمل المظاهرات والعمليات الحربية الأخرى التي تقتضيها ضرورة حفظ السلم أو إعادته إلى نصابه استناداً إلى المادة ٤٢.

❁ الفارق الأساسي بين التدابير التي تتطلب استخدام القوة المسلحة وتلك التي لا تتطلبها هو أن الأولى تتم عن طريق مجلس الأمن مباشرة أما الثانية فتتم عن طريق الدول الأعضاء.

❁ المفروض أن يلجأ المجلس أولاً إلى التدابير غير العسكرية فإن لم تكن مجدية فيلجأ إلى التدابير المسلحة، ما لم يكن الموقف يستدعي اللجوء مباشرة إلى التدابير العسكرية، كأن يقع اعتداء مفاجئ غير مشروع على دولة ما واكتسحت قوات الدولة المعتدية حدود الدولة المعتدى عليها، فهنا لا يحتمل الموقف البدء بالتدابير غير العسكرية، ويدعو إلى التدخل العسكري على الفور.

❁ لكي يتمكن مجلس الأمن من القيام بالتدابير العسكرية المشار إليها،

❁ فقد نصت المادة الثالثة والأربعون من الميثاق على أن:

١- يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك حق المرور.

٢- يجب أن يحدد ذلك الاتفاق، أو تلك استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدم.

٣- تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

❁ **تنص المادة الخامسة والأربعون على أنه:** "رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة، ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات، ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق.

❁ قد فرض الميثاق أخيراً على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يقوموا بتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث تنص المادة ٢٥ على أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

❁ أن يتضافروا على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي تقررها.

لكن يشترط الميثاق:

١- أن تكون قرارات المجلس في مجال حفظ السلم؛ ومن ثم فإن مجلس الأمن لا يملك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة في مجالات لا تتصل بحفظ السلم، مثال ذلك: ما يصدر عن المجلس من قرارات بشأن قبول انضمام دول جديدة إلى الأمم المتحدة.

٢- أن تكون قرارات المجلس متفقة وأهداف ومبادئ الهيئة.

٣- أن تكون قرارات المجلس قد اتخذت وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ب- اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في مجال الشؤون الإدارية والتنفيذية للهيئة:

- يتولى مجلس الأمن، بالاشتراك مع الجمعية العامة سلطات إدارية معينة، مثل:

- سلطة قبول الأعضاء الجدد.
- إيقاف وفصل وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية.
- تعيين الأمن العام للأمم المتحدة.
- تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لدولة غير عضو بالأمن المتحدة أن تنضم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- يتولى مجلس الأمن بمفرده تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام المحكمة.
- ويملك مجلس الأمن، بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته أو يصدر قراراته باتخاذ ما يراه ملائماً من إجراءات لتنفيذها، في حالة امتناع أحد المتقاضين عن الالتزام بها.
- كما يختص مجلس الأمن بوضع الخطط اللازمة للتسلح حيث تنص المادة ٢٦ من الميثاق على أنه "رغبة في إقامة السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسئولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة ٤٧ عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع المناهج اللازمة لتنظيم التسليح.
- وكجزء من مهامه في حفظ السلم فإن المجلس يتمتع بسلطة التحقيق في أي نزاع، أو موقف من شأنه أن يؤدي إلى احتكاك دولي، أو يؤدي إلى ظهور نزاع دولي، لتحديد ما إذا كان استمرار النزاع أو الموقف يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
- وعندما يظهر النزاع يتعين اللجوء إلى التفاوض، الوساطة، التوفيق، التحكيم، التسوية القضائية، اللجوء إلى الوكالات الإقليمية أو الترتيبات الإقليمية أو أي وسائل سلمية أخرى أولاً لتسوية هذا النزاع قبل اللجوء إلى عمل من أعمال القوة لحفظ السلم.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

أولاً: تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

- ويبلغ عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي أربعة وخمسين عضواً، تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي النسبي، ويعتبر هؤلاء الأعضاء مندوبين عن الدول الأعضاء.

حيث تنص المادة ٦١ على:

- ١- يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.
- ٢- مع مراعاة أحكام الفقرة ٣، ينتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
- ٣- في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً، يختار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام.
- ٤- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.

ثانياً: وظائف وسلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

وفقاً لما جاء ينص المادة ٦٢:

- ١- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير.
- ٢- وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
- ٣- وله أن يعد مشروعات اتفاقاً لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
- ٤- وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقاً للقواعد التي تضعها الأمم المتحدة.

🌟 **تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي** ← أحد الأجهزة الأساسية في الأمم المتحدة بعد الجمعية العامة ومجلس الأمن ويعد هو المسؤول الأساسي عن مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكل ما يتعلق بها من الأنشطة المختلفة، مثل إعداد مشاريع اتفاقيات، عقد مؤتمرات والقيام بترتيبات مع الدول والوكالات الدولية المتخصصة.

🌟 يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مركز الاهتمام الأساسي بحقوق الإنسان إذ يختص بتقديم التوصيات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية ومراعاتها، ويعد مشاريع اتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة.

ثالثاً: التصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

🌟 قد جاءت المادة ٦٧ من الميثاق لتحدد قواعد التصويت التي يتبعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي **على النحو التالي:**

- ١- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
- ٢- تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركة في التصويت.

رابعاً: الإجراءات التي ينتهجها المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

🌟 **حددت المادة ٦٩ إلى ٧٢ ومن الميثاق الإجراءات التي ينتهجها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على النحو التالي:**

- 🌟 حيث ورد بنص المادة ٦٩ أنه يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من الأمم المتحدة للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.
- 🌟 ورد بنص المادة ٧٢ أن يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
- 🌟 يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

خامساً: علاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع المنظمات الدولية والأهلية:

🌟 **ونصت المادة ٧١ على أنه** ← للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه.

سادساً: الأجهزة والفروع الثانوية للأمم المتحدة:

- 🌟 طبقاً للمادة ١/٧ هناك أجهزة رئيسية للأمم المتحدة وهم الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة.
- 🌟 طبقاً للمادة ٢/٧ هناك أجهزة أو فروع ثانوية للأمم المتحدة.

وسوف نذكر بعض هذه الفروع أو الأجهزة الثانوية التي أنشأتها الأجهزة المختلفة الرئيسية للأمم المتحدة ومنها:

مفوضية الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف):

- 🌟 تأسست اليونيسيف في ديسمبر ١٩٤٦ بفضل التصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت اليونيسيف، كما هي الآن، تعمل بالكامل من التبرعات.
- 🌟 كان نصف إنفاق اليونيسيف يكرس للتعليم وأصبحت اليونيسيف محط أنظار العالم في سنة ١٩٦٥ لنيلها جائزة نوبل للسلام وثبتت فعالية إدخال استراتيجيات غير باهظة التكلفة من قبيل تقديم المغذيات الدقيقة واليود وفيتامين (أ) ومقويات الحديد من أجل إنقاذ الأرواح.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا):

🌟 تقوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين منذ عام ١٩٤٩.

🌟 تقدم الوكالة اليوم الخدمات الأساسية، والاجتماعي، في مجالي الصحة والتعليم وتقوم بتنفيذ برامج لخلق الدخل لما يزيد على ٤ مليون لاجئ فلسطيني.

أولاً: الأهداف الأساسية لنظام الوصاية:

- قامت المادة ٧٦ بتحديد الأهداف الأساسية لنظام الوصاية على النحو التالي: طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى **من هذا الميثاق وهي:**
- ١- توطيد السلم والأمن الدولي.
 - ٢- العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعلم وأطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبة، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد يُنص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية.
 - ٣- التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقييد بعضهم بالبعض.
 - ٤- كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة".

ثانياً: محل تطبيق نظام الوصاية:

قامت المادة ٧٧ بتحديد فئات الأقاليم الخاضعة لنظام الانتداب والوصاية وذلك على النحو التالي:

- ١- يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية.
- ٢- الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب.
- ٣- الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
- ٤- الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة عن إدراتها.
- ٥- تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط فذلك من شأن ما يعقد فيما بعد من اتفاقات.

ثالثاً: شروط ومضمون الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام:

وقد حددتها المادة ٧٩ على النحو التالي:

- شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرأ بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعينها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدية في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء الأمم المتحدة، وهذا مع مراعاة أحكام المادتين ٨٣، ٨٥ في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.

وجاء بنص المادة ٨٠ أنه:

- ١- فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد ٧٧ و ٧٩ و ٨١ وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخرجه تأويلاً أو تخريجا من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء الأمم المتحدة أطرافاً فيها.
- ٢- لا يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهين سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضات في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقاً للمادة ٧٧ أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

رابعاً: وظيفة مجلس الأمن فيما يخص باتفاقات الوصاية:

وقد حددت المادة ٨٣ وظيفة مجلس الأمن فيما يختص باتفاق الوصاية على أنه:

- ١- يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
- ٢- تراعي جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة ٧٦ بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.
- ٣- يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية، في مباشرة ما كان من وظائف الأمم المتحدة في نظام الوصاية خاصة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

خامساً: واجبات السلطة القائمة بالإدارة:

🌟 يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي.

سادساً: وظيفة الجمعية العامة فيما يخص باتفاقات الوصاية:

قامت المادة ٨٥ بتحديد وظيفة الجمعية العامة فيما يختص باتفاقات الوصاية على النحو التالي:

🌟 تباشر الجمعية العامة وظائف الأمم المتحدة فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

سابعاً: تأليف مجلس الوصاية:

طبقاً لنص المادة ٨٦:

- ١- يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم:
 - ⊖ الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية.
 - ⊖ الأعضاء المذكورة بالاسم في المادة ٢٣ الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية.
 - ⊖ العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكافة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
- ٢- يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

ثامناً: وظائف وسلطات مجلس الوصاية:

وقد حدد الميثاق هذه الوظائف بموجب المادتين ٨٧ و ٨٨ على النحو التالي:

لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملاً تحت إشرافها وهما يقومان بأداء وظائفهما:

- ١- أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
- ٢- أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.
- ٣- أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.
- ٤- أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقاً للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.

وقد جاء بنص المادة ٨٨ أنه:

🌟 يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.

تاسعاً: نظام التصويت في مجلس الوصاية:

طبقاً لنص المادة ٨٩:

- ١- يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوتاً واحداً.
- ٢- تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

عاشراً: الإجراءات المنبثقة في مجلس الوصاية:

قد جاء تحديدها في نصا المادتين ٩٠ و ٩١ على النحو التالي:

حيث تنص المادة ٩٠ على:

- ١- يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
- ٢- يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.



س ١٠ : تكلم عن محكمة العدل الدولية ؟

محكمة العدل الدولية

- يقع مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك.
- تأسست عام ١٩٤٥، وبدأت أعمالها في العالم اللاحق، وهي الجهاز القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة.
- تشكل المحكمة من ١٥ قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة ٩ سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء.
- لا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.
- يشترط في القاضي أن يتمتع بحس أخلاقي عال بغض النظر عن جنسيته وأن يكون مؤهلاً بأعلى المؤهلات في بلده، وأن تعرف عنه الكفاءة العالية فيما يخص القانون الدولي.
- تؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً.
- قد وردت الأحكام الأساسية لمحكمة العدل الدولية في النظام الأساسي للمحكمة والذي يعد جزء من ميثاق الأمم المتحدة، وتفصيل هذه الأحكام على النحو التالي:

أولاً: القانون الذي تطبقه محكمة العدل الدولية:

حددت المادة ٢٨ من النظام الأساسي للمحكمة القانون الذي تطبقه المحكمة، وتنص المادة ٢٨ على أن:

- ١- وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن.
 - أ- الاتفاق الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
 - ب- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
 - ج- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
 - د- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم.
- ٢- لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

ثانياً: اختصاص محكمة العدل الدولية:

يتمثل اختصاص محكمة العدل الدولية في الاختصاص القضائي والإفتائي:

أ- الاختصاص القضائي:

- يجوز أن تلجأ دولة ما إلى محكمة العدل الدولية لعرض مسألة معينة لإصدار حكم لصالحها لتفصل فيها بحكم قضائي ملزم واجب النفاذ، حيث تعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها وألا فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن.
- أي أنه يمكن الإجماع على تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي.
- تعني الوظيفة القضائية للمحكمة أهليتها للفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول، ويعتبر حكم المحكمة في هذه الحالة نهائي وواجب النفاذ، وغير قابل للاستئناف أو الطعن، ويخول الطرف الذي صدر لصالحه حق اللجوء إلى مجلس الأمن، والذي يتعين عليه في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الحكم ويقصر حق التقاضي أمام المحكمة على الدول وحدها دون الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة أو حتى المنظمات.

ب- الاختصاص الاقتائي:

- ❖ قد أعطي ميثاق الأمم المتحدة لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن مكنة أن يطلب من محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
- ❖ كما أنه للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها وقد صرح لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق.
- ❖ قد تكون مثل هذه الفتوى أساساً قانونياً مقبولا لقيام الجمعية العامة بوقف العضو المعني عن مباشرة حقوق عضويته، أو امتيازاته التي اعطاها له الميثاق.

ثالثاً: تشكيل محكمة العدل الدولية:

- ❖ تتألف المحكمة من ١٥ قاضياً، ينتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل صارم لولاية تسع سنوات.
- ❖ ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون لا يدخل في قراراتهم أي حساب غير القانون.
- ❖ ويتعين على القضاة أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة عالية في القانون الدولي.
- ❖ ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم لكي تكون لها مصداقية.

رابعاً: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية:

تنص المادة ٣٤ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه:

- ١- للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع لمحكمة العدل الدولية.
- ٢- ولمحكمة العدل الدولية أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تمدها به هذه الهيئات من المعلومات، كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحته الداخلية.
- ٣- إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.
- ❖ يتضح من هذا النص أنه لا يعطي الحق للأفراد في اللجوء إلى المحكمة ولكن للدول فقط حق هذا اللجوء.
- ❖ تعد محكمة العدل الدولية هي الآلية القضائية الدولية الأساسية في منظمة الأمم المتحدة وهي تقوم بدورها في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- ❖ تقوم المحكمة بدورها ثنائياً، فهي تقوم بموجب القانون الدولي بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء، كما تقدم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية معترف بها دولياً وعالمياً.
- ❖ كما أنه للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستفتائها.

القانون الذي تطبقه محكمة العدل الدولية:

- ١- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
- ٢- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
- ٣- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
- ٤- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في الأمم المتحدة ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون.
- ❖ للمحكمة سلطة الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والأنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
- ❖ تعني الوظيفة القضائية للمحكمة أهليتها للفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول، ويعتبر حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً وواجب النفاذ، وغير قابل للاستئناف أو الطعن.

الأمانة العامة

- ❖ تضطلع الأمانة العامة بالأعمال الفنية والإدارية للأمم المتحدة حسب توجيهات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى، ويرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يتولى التوجيه الإداري العام.
- ❖ طبقاً لنص المادة ٩٧ يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن، والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

أولاً: مهام وواجبات الأمانة العامة:

- تتنوع المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة طبقاً لتنوع المشاكل التي تعالجها الأمم المتحدة.
- تتمثل هذه المهام في إدارة عمليات حفظ السلام، التوسط لتسوية المنازعات الدولية.
- استقصاء الاتجاهات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الدراسات عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
- كما يقوم موفظو الأمانة العامة بتوعية وسائل الاتصال في العالم بأعمال الأمم المتحدة وتعريفها بها، وتنظيم المؤتمرات الدولية بشأن المسائل التي تهم العالم.
- رصد مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات الأمم المتحدة والترجمة الشفوية للخطب والترجمة التحريرية للوثائق إلى اللغات الرسمية للمنظمة.

ثانياً: مقر الأمانة العامة:

- في حين أن الأمم المتحدة تتخذ من نيويورك مقراً لها، فإن لها حضوراً بارزاً في جنيف وفيينا ونيروبي، فمكتب الأمم المتحدة في جنيف يمثل مركزاً للمؤتمرات الدبلوماسية ومحقلاً لمواضيع نزاع السلاح وحقوق الإنسان.

الوكالات المتخصصة

س ١١: عرف المنظمات المتخصصة مبيناً أهم عناصرها ؟

النظام القانوني للمنظمات المتخصصة

تعريف عام بالمنظمات المتخصصة

تعريف المنظمة المتخصصة

- منظمات عالمية ترتبط مع الأمم المتحدة باتفاقات وصل يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم يقوم بعرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها وهي تعمل في مجالات وأنشطة غير سياسية ويطلق عليها الوكالات المتخصصة.

إذا فهناك مجموعة من العناصر الرئيسية لا بد من توافرها في المنظمة الدولية وهي:

- ١- إنها هيئة دائمة.
 - ٢- ذات إرادة ذاتية مستقلة.
 - ٣- إنها هيئة نشأة نتيجة اتفاقية دولية.
 - ٤- نشأة لتحقيق أهداف محددة.
- تتمثل مظاهر العلاقة المتبادلة بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة فيما يلي: تنص المادة ١/٥٧ على أنه يتم الوصول بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
 - بالفعل قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإبرام اتفاقات وصل بين الأمم المتحدة وكل الوكالات المتخصصة الموجودة ودخلت هذه الاتفاقات حيز النفاذ بعد موافقة المجلس واللجان القانونية التابعة للوكالات المتخصصة.

علاقة المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة

منظومة الأمم المتحدة:

- يرتبط بالأمم المتحدة من خلال اتفاقات تعاونية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى، التي تعرف باسم "الوكالات المتخصصة".
- من بين هذه الوكالات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني، وهي هيئات مستقلة أنشئت بموجب اتفاق حكومي دولي.
- تضطلع الوكالات المتخصصة بمسؤوليات دولية واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والمجالات ذات الصلة.
- بعضها مثل منظمة العمل الدولية واتحاد البريد العالمي، أقدم عهداً من الأمم المتحدة ذاتها.
- تعرف الوكالات المتخصصة والأمم المتحدة معاً بمنظومة الأمم المتحدة وتقدم الوكالات المتخصصة المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة العملية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية تقريباً.

المنظمات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة

بيان بالمنظمات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة

المنظمات المتخصصة المستقلة المرتبطة بالأمم المتحدة من خلال اتفاقات الوصل:

اتحاد البريد العالمي:

الذي يتولى وضع الأنظمة الدولية المتعلقة بالخدمات البريدية، الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية: يعمل على تعزيز التعاون الدولي من أجل تحسين الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع أنواعه.

الصدوق الدولي للتنمية الزراعية:

يقوم بتعبئة الموارد المالية من أجل النهوض بمستويات الإنتاج الغذائي والتغذية لدى الفقراء في البلدان النامية.

صندوق النقد الدولي:

يعمل على تيسير التعاون النقدي الدولي وتحقيق الاستقرار المالي.

مجموعة البنك الدولي:

توفر القروض وتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية بهدف الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو):

تعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والنهوض بمستويات معيشة السكان في المناطق الريفية.

منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو):

تشجع على توفير التعليم للجميع، وتعزز التنمية الثقافية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، والتعاون الدولي في مجال العلم، وحرية الصحافة والاتصال.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو):

تعمل على تعزيز التقدم الصناعي في البلدان النامية عن طريق تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية والتدريب.

المنظمة البحرية الدولية:

تعمل على تحسين إجراءات الشحن البحري الدولي، ورفع مستويات السلامة البحرية وتخفيف حدة التلوث البحري الناجم عن السفن.

منظمة السياحة العالمية:

تعمل كمنتدى عالمي لمناقشة مسائل السياسة السياحية.

منظمة الصحة العالمية:

تتولى تنسيق البرامج الرامية إلى حل المشاكل الصحية وتمكين البشر جميعاً من بلوغ أعلى المستويات الصحية الممكنة.

منظمة الطيران المدني الدولي:

تضع المعايير الدولية اللازمة لسلامة النقل الجوي وأمنه وكفاءته وتتولى تنسيق التعاون الدولي في جميع المجالات المتعلقة بالطيران المدني.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:

تشجع البحوث العلمية المتعلقة بالغلاف الجوي وتغير المناخ وتيسر التبادل العالمي لبيانات الأرصاد الجوية.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية:

تعمل على تعزيز الحماية الدولية للملكية الفكرية وتشجع التعاون في مجال حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع.

منظمة العمل الدولية:

تقوم بصياغة السياسات ووضع البرامج الرامية إلى تحسين ظروف العمل وفرص العمالة، وتحدد معايير العمل التي تستعملها البلدان في جميع أنحاء العالم.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

منظمة حكومية دولية تتمتع بإدارة ذاتية تحت إشراف الأمم المتحدة وتعمل من أجل استخدام الطاقة الذرية بصورة مأمونة وفي الأغراض.



القسم الثاني :

منظمات الدولية الإقليمية



الفهرس

السؤال

الصفحة

- س ١ : وضع خصائص ميثاق جامعة الدول العربية ثم اذكر اهداف ومبادئ جامعة الدول العربية ؟ ص ٥
- س ٢ : تكلم عن نظام العضوية في جامعة الدول العربية ؟ ص ٨
- س ٣ : تحدث عن مجلس جامعة الدول العربية والامانة العامة لجامعة الدول العربية ؟ ص ١٠
- س ٤ : تكلم بالتفصيل عن حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية ؟ ص ١٦
- س ٥ : اكتب في تقييم دور جامعة الدول العربية ؟ ص ٢٠
- س ٦ : وضع اهداف ومبادئ مجلس التعاون الخليجي ؟ ص ٢٦
- س ٧ : وضع مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي ؟ ص ٢٧
- س ٨ : تكلم عن احكام العضوية في مجلس التعاون الخليجي ؟ ص ٣٠
- س ٩ : وضع العوامل التي ادت الي نشأة الاتحاد ؟ ص ٣٦
- س ١٠ : تكلم عن اهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي ؟ ص ٣٨
- س ١١ : وضحات سلطات ومهام كلا من (مؤتمر الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والامن الافريقي) ؟ ص ٤١

المنظمات الدولية الإقليمية

تمهيد

تعريف المنظمات الدولية الإقليمية:

منظمة تقتصر في عضويتها علي عدد محود من الدول لتحقيق مصالح مشتركة تربط بينهم رابطة مكانية او زمانية والعضوية لا تقتصر علي الاعضاء المؤسسين لها حيث تسمح لدولة اخري اذا توافرت فيها الشروط المحددة تقتصر علي عدد محدود من الدول وقاصرة علي الدول ذات سيادة كما انها اختيارية حيث لا تلزم الدول نظراً لما لها من سيادة بالدخول في عضويتها .

خصائص المنظمات الإقليمية:

أولاً: من حيث العضوية:

العضوية في المنظمات الإقليمية محدودة .

ثانياً: من حيث السلطان:

سلطات المنظمات الدولية بصفة عامة سلطات ضعيفة، لكن منح الدول لسلطات واسعة أو قوية لمنظمة دولية إقليمية معينة؛ يعني تفضيل للمنظمة الإقليمية عن المنظمة العالمية.

ثالثاً: من حيث نظام التصويت:

إذا كان التصويت بالإجماع انتهى أو يصعب تحقيقه في المنظمات العالمية، إلا أنه سهل التحقيق في إطار المنظمات الإقليمية، لذلك نجد أن بعض المنظمات الإقليمية ما زالت تعمل بقاعدة الإجماع.

أهداف المنظمات الدولية الإقليمية:

١. توثيق الروابط والصلات بين دول متجاورة جغرافياً، أو بين دول متجانسة ومتشابهة حضارياً أو قومياً أو ثقافياً أو اقتصادياً.
٢. تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، ومساعدتها والدفاع عن مصالحها وسيادتها وتحقيق التفاهم والأمن بين أعضائها.
٣. تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء، على خلاف الألفاف العسكرية التي تنشأ بهدف القيام بأعمال حربية بحتة.



جامعة الدول العربية

نشأة جامعة الدول العربية

❁ **أنشئت جامعة الدول العربية أساساً لتدعيم** الصلات الوثيقة والروابط العديدة التي تجمع الدول العربية، ولتوطيد العلاقات فيما بينها، بما يحقق خير البلاد العربية قاطبة، وإصلاح أحوالها وتحقيق أمانها وآمالها، وتأمين مستقبلها.

❁ **يرجع الفضل في إنشاء الجامعة إلى مصر** التي قامت بتوجيه الدعوة إلى عقد لجنة تحضيرية لمؤتمر عربي عام ❁ قد انتهت أعمال اللجنة بالتوقيع على بروتوكول أطلق عليه اسم "بروتوكول الإسكندرية" في ٧ أكتوبر ١٩٤٤، **تضمن الأسس التي يجب توافرها عند إنشاء جامعة الدول العربية، وأهمها:**

- ١- تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها.
 - ٢- يكون للجامعة مجلس يسمى مجلس جامعة الدول العربية، تمثل فيه الدول الأعضاء على قدم المساواة.
 - ٣- تكون مهمة المجلس مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول فيما بينها من اتفاقات وتوثيق الصلات بينها وتنسيق خططها السياسية والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها.
 - ٤- لا يجوز بأي حال اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة.
 - ٥- لا يجوز بأي حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة فيها.
 - ٦- يتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما.
 - ٧- تأليف لجنة فرعية من أعضاء اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقات بخصوصها بين الدول العربية.
- ❁ بالفعل اجتمعت اللجنة الفرعية بالإسكندرية في الفترة من ١٧ فبراير إلى ٣ مارس ١٩٤٥، أقرت خلالها مشروع الميثاق الذي عرض بعد ذلك على اللجنة التحضيرية لمناقشته وإقراره. وفي ٢٢ مارس ١٩٤٥ تم التوقيع على ميثاق الجامعة، والذي أصبح نافذاً اعتباراً من ١١ مايو من نفس العام، بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام للجامعة وثائق التصديق عليه من أربع دول .
- ❁ **تعد جامعة الدول العربية** من أوائل المنظمات الدولية التي أنشئت على إثر الحرب العالمية الثانية، بل إنها نشأت وتم التوقيع على ميثاقها قبل الأمم المتحدة نفسها.

ميثاق جامعة الدول العربية ومقرها

❁ يتكون ميثاق جامعة الدول العربية من عشرين مادة ويكمل الميثاق وثيقتان رئيسيتان هما "معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي (١٩٥٠)"، و"ميثاق العمل الاقتصادي القومي (١٩٨٠)"، وقد انضم إلى الاتفاقيتين جميع الدول الأعضاء في الجامعة.

❁ يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل الميثاق .



س ١ : وضع خصائص جامعة الدول العربية ثم اذكر اهداف ومبادئ جامعة الدول العربية ؟

خصائص ميثاق جامعة الدول العربية

- ١- أن الميثاق يعد مجرد استعارة للصيغ القانونية المطروحة وقت التفكير في إنشاء جامعة الدول العربية والتي تتمثل في عهد عصبة الأمم ومنظمة الدول الأمريكية.
- ٢- أن ميثاق جامعة الدول العربية- شأن كل المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية- من العمومية بحيث يستجيب- إلى حد ما- إلى التغييرات اللاحقة لإنشائه سواء من الناحية الإنشائية بوضع قواعد للسلوك، أو من الناحية التنظيمية بإقامة أجهزة جديدة.
- أ- **من الناحية الإنشائية** ← هناك الاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار الجامعة كاتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، واتفاقية الوحدة الاقتصادية .. إلى آخره، هذا بالإضافة إلى القرارات، المتتابة والصادرة عن الأجهزة القائمة في إطار الجامعة.
- ب- **بالنسبة للناحية التنظيمية** ← فنجد العدد اللامتناهي من الأجهزة التي تم إنشاؤها طبقاً لما نص عليه الميثاق، وما اتفقت عليه الدول العربية في فترة لاحقة كمجالس وزراء الدول العربية في كل المجالات: الصحة، الأمن، الثقافة، الشؤون العربية.. إلى آخره. ومن هنا تصبح العلاقة بين الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية والأعمال اللاحقة له ذات أهمية كبيرة.
- ٣- أن للميثاق اتجاهها أو نظرة شاملة حاول أن يخطتها في رسم معالم النظام القانوني لجامعة الدول العربية؛ فهناك اتساق بين منهجه في تحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والمبادئ التي يستند إليها، وطبيعة الأجهزة التنظيمية التي تختص بهذه المهام.

أهداف جامعة الدول العربية

١- تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية:

طالبت بعض الحكومات العربية خلال المرحلة التحضيرية لإنشاء الجامعة بإقامة شكل من الوحدة أو الاتحاد بين الدول العربية يتميز بوجود حكومة أو سلطة مركزية يمكنها فرض ارادتها على الدول العربية الأعضاء بها وتوحيد سياسات هذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء اخذ هذا الاتحاد الفيدرالي أو الكونفدرالي وكلن هذا الاتجاه لم يلق استجابة من جانب باقي الحكومات العربية كهيئة دولية تنسيق السياسات بين الدول الاعضاء وتحقيق التعاون الاختياري فيما بينها ومع ذلك فإن بروتوكول الاسكندرية وميثاق جامعة الدول العربية قد عبرا تعبيرا واضحا عن الرغبة ألا يقتصر الهدف من انشاء الجامعة على التعاون الاختياري وأن يكون على رأس اهداف جامعة الدول العربية تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية وهو الامر الذي عبر عنه بروتوكول الاسكندرية بالقول (مع الاغتياب بهذه الخطوة المباركة نرجو اللجنة ان توفق البلاد العربية في المستقبل الى تدعيمها بخطوات اخري وبخاصة اذا اسفرت الاوضاع العالمية بعد الحرب القائمة عن نظم تربط بين الدول بروابط امن وأوثق)

تجدر الاشارة الي ان الجامعة العربية قد عرفت الكثير من الجهود والتطورات التي استهدفت تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية وخاصة بعد اتساع نطاق العضوية في الجامعة العربية ونشير في ذلك الي (معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لدول الجامعة العربية التي تم التوقيع عليها في عام ١٩٥٠ كما تم ابرام عدد كبير من الاتفاقات بين دول الجامعة العربية استهدفت تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين هذه الدول في مختلف المجالات وأنشئت الي جانب الجامعة منظومة من المنظمات العربية المتخصصة كما قامت الجامعة بإنشاء العديد من مجالس الوزراء العرب في اطار الجامعة وذلك بهدف تحقيق المزيد من التعاون والوحدة بين الدول العربية .

٢- الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء:

عانت الدول العربية من ويلات الاستعمار، وكانت الدول المؤسسة للجامعة حديثة عهد باستقلالها، ولذلك كان طبيعياً أن تهتم بصيانة استقلالها .

تطبيقاً لذلك ← تنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة علي أنه "إذا وقع اعتداء علي دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه، فللدولة المعتدي عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد فوراً، ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية، وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدي عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس فلممثل تلك الدولة أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة حُق لأية دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده".

الملاحظ على هذا النص:

- أنه يطرح كثيراً من التساؤلات ويثير نوعاً من الغموض، كونه لم يحدد المقصود بالاعتداء أو العدوان، مما يفتح المجال واسعاً للتأويل، وقد يسبب شل حركة المجلس وعجزه عن القيام بمهامه، وترك الأمر لمجلس الجامعة ولسلطته التقديرية نظراً لخلو الميثاق من هذا التحديد.
- كما أن الميثاق قصر حق الاتصال بمجلس الجامعة على الدول الأعضاء- في حال تعذر قيام ممثل الدولة المعتدى عليها بذلك- وكان من الأجدر أن يوكل هذه المهمة للأمين العام إلى جانب الدول الأعضاء .
- كما أن اشتراط الإجماع (باستثناء الدولة المعتدية) لاتخاذ قرار في مثل هذه الحالة يساهم بقسط وافر في الحد من فعالية الجامعة في مواجهة العدوان الذي يقع على إحدى الدول العربية من قبل عضو آخر في الجامعة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق المادة السادسة.
- أضف إلى ذلك، أن هناك قيداً آخر، أشارت إليه المادة السابعة بنصها على أن "ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله، وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية"، وهذا يعطي الحرية المطلقة للدولة، في التقيد بالتنفيذ أو عدمه، خاصة أن الميثاق لم يتناول العقوبات أو الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الدولة التي لا تنفذ قرارات المجلس المتخذة بالإجماع، مكتفياً بالإشارة فقط إلى عقوبة الفصل من الجامعة كجزاء للرد على عدم الامتثال لأحكامه مع عدم تحديد الجهاز الذي تناط به مهمة متابعة تنفيذ التدابير التي قد تتخذ في مسألة قمع العدوان.
- كذلك أيضاً لم يحدد الميثاق التدابير التي يمكن للجامعة اتخاذها عن طريق المجلس لقمع العدوان ولا الإدارة القادرة على تنفيذ تلك التدابير وترك ذلك لمطلق تقدير مجلس الجامعة .

٣- نسوية الخلافات العربية بالطرق السلمية:

- تقضي طبيعة الصلات بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية ألا تكون للقوة مجاًلاً في أية منازعات تنشأ بينهم؛ ولذلك فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على أنه "لا يجوز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة".
- وبديلاً عن استخدام القوة فقد أجاز الميثاق للمتنازعين اللجوء إلى مجلس الجامعة لتسوية الخلاف بينهما فتنص نفس المادة: "فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً..".
- ويمكن طبقاً لنص المادة الخامسة ذاتها أن تلجأ الدول المتنازعة إلى إحدى وسيلتين وهما: الوساطة أو التحكيم:

أ- الوساطة:

- المقصود بالوساطة :-** سعى مجلس الجامعة إلى إيجاد حل للنزاع من خلال بحث ومناقشة النزاع وأسبابه ، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في محاولة للتقريب بينها .
- لايجوز** لأطراف النزاع رفض وساطة مجلس الجامعة ، إذا ما خشي وقوع حرب بين الدول المتنازعة وتصدر القرارات الخاصة بالوساطة **باطنية الأثر**، ولكن لا تحسب أصوات الدول التي وقع بينها الخلاف يجوز بطبيعة الحال للدول الأطراف أن ترفض الحلول التي يقترحها ويقررها مجلس الجامعة لأن الوساطة لا تلزم أطراف النزاع .

ب- التحكيم:

- يجوز أن يقوم المجلس بدور محكمة تحكيم في حالة لجوء دولتين أو أكثر من دول الجامعة إليه بهذه الصفة، وذلك في المنازعات التي لا تمس استقلال الدول أو سيادتها أو سلامة أراضيها، وتكون سلطة تقدير طبيعة النزاع للدول الأطراف ذاتها.
- من الملاحظ أن التحكيم عن طريق مجلس الجامعة أمر اختياري، كما أن الميثاق قد ضيق من مجال تطبيقه على نحو يحد كثيراً من فعاليته.

٤- تحقيق التعاون في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

- قد جاء هذا الهدف في المادة الثانية من الميثاق، حيث نصت على أنه من أغراض الجامعة أيضاً تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشؤون الآتية.. الشؤون الاقتصادية المواصلات، الثقافة، الجنسية، الشؤون الاجتماعية، والشؤون الصحية.

٥- تنسيق علاقات الدول الأعضاء مع بقية دول العالم:

يدخل في مهمة مجلس الجامعة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل، لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية". وهكذا اهتم ميثاق جامعة الدول العربية بإفراد نص يسمح للجامعة بالتعاون مع المنظمة الدولية الكبرى، التي كانت الاستعدادات تجري للتمهيد والتحضير لإنشائها، وقت صياغة ميثاق جامعة الدول العربية، ألا وهي الأمم المتحدة وقد تحقق هذا التعاون بالفعل بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، حيث تم إبرام اتفاق دولي بينهما بموجب الخطابات المتبادلة بين الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

٦- النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها:

إذ يتعين على الجامعة، التي لم تضم عند قيامها كل الدول العربية، أن تنظر، باعتبارها رمزاً لوحدة العالم العربي بأسره، على حد تعبير ميثاقها، نظرة شاملة لأحوال البلاد العربية كلها، سواء الأعضاء، أو من لم تنضم إليها بعد من الدول لعدم حصولها على الاستقلال، وأن تعمل من أجل صالح كل هذه الدول وبالتعاون معها.

إعمالاً لهذا الاتجاه، حرص الميثاق على أن يقرر، جواز اشتراك ممثلين عن الدول العربية غير الأعضاء في اللجان بل لقد أفرد الميثاق ملحقا خاصا بالتعاون بين الجامعة العربية، والبلاد غير الأعضاء من أجل العمل على صلاح هذه البلاد وتأمين مستقبلها.

مبادئ جامعة الدول العربية

١- المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء:

تتمتع الدول الأعضاء داخل الجامعة بسيادتها؛ ولذا تلتزم الجامعة بالمحافظة عليها، وبعدم مباشرة غير الاختصاصات الممنوحة لها وفقاً للميثاق. ذلك أن الجامعة منظمة تقوم على أساس التعاون الاختياري بين الدول، وليست سلطة سياسية تعلو حكومات الدول الأعضاء.

أعضاء الجامعة متساوون في السيادة ← ولذا يتمتعون داخل فروعها ولجانها بحقوق متساوية. ويترتب على ذلك أن يكون الإجماع شرطاً، كقاعدة عامة، لصدور القرارات الملزمة للأعضاء، وألا يكون هناك تمييز بين الأعضاء في التصويت، وإنما يكون لكل دولة صوت واحد.

٢- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

مبدأ عدم التدخل من المبادئ المسلم بها في قانون المنظمات الدولية إقليمية كانت أم عالمية.

الملاحظ ← أن النص على هذه المبدأ جاء في أكثر من موضع في ميثاق جامعة الدول العربية، مرة بصورة صريحة وأخرى بصورة ضمنية، ويبدو أن إيراد هذا المبدأ والتأكيد عليه هو وسيلة لترغيب الدول العربية على الانضمام للجامعة، من خلال التأكيد على أن انضمامها للجامعة ليس من شأنه المساس بسيادتها أو استقلالها أو التدخل في شؤونها الداخلية، فقد جاء في ديباجة الميثاق "... وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها..) ونصت المادة الثانية من الميثاق على أنه "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها..) ونصت المادة الثامنة من الميثاق على أن "تحتزم كل دولة من الدول المشتركة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد ألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها".

٣- دفع العدوان:

نص المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية على أن ← يبلغ مجلسها بالعدوان الذي يقع على أية دولة من الدول الأعضاء، ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء. وبديهي أن تنفيذ هذه التدابير يقتضي تعاون الدول الأعضاء مع المجلس. وهذا ما أكدته المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي المبرمة بين البلاد الأعضاء في الجامعة والتي وافق عليها مجلسها في ١٣ أبريل سنة ١٩٥٠ من أن الدول المتعاقدة تعتبر كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداء عليها جميعاً. ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي، عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة المعتدى عليها وبأن تأخذ على الفور منفردة ومجموعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لدفع الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما. واكتفت المادة السادسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لاتخاذ التدابير اللازمة عند وقوع أي اعتداء بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الدفاع المشترك، وبذلك تلافت المعاهدة الانتقادات الموجهة لنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة، والتي تشترط الإجماع لاتخاذ التدابير اللازمة عند وقوع العدوان.

المستشار

٤- عدم جواز استخدام القوة في العلاقات بين الدول الأعضاء:

تضمن بروتوكول الاسكندرية نصاً يقرر بوضوح انه (لا يجوز علي كل حال الالتجاء الي القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة ولكل دولة ان تعقد مع دولة اخري من دول الجامعة او غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الاحكام او روحها .

سلطات جامعة الدول العربية

أولاً: سلطة البحث والدراسة:

تعريف سلطة البحث والدراسة :- سلطة أولية تثبت للمنظمة عند بحثها لأي مسألة تدخل في اختصاصها حسب ما ينص عليه الميثاق، وتهدف إلى تجميع العناصر المختلفة الخاصة بالموضوع الذي تتعرض له، وتستعين في ذلك بالوثائق والمستندات التي تقدمها الدول المعنية والأجهزة المختصة بالجامعة، حيث تقوم اللجان الفنية الدائمة الفرعية عامة ببحث ودراسة الموضوعات قبل عرضها ومناقشتها أمام مجلس الجامعة.

ثانياً: سلطة اتخاذ القرارات:

يتضح من ميثاق الجامعة أنها تصدر قرارات ملزمة للأعضاء، ويختلف مدى الإلزام باختلاف طريقة صدوره؛ حيث أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة التي قبلته. وإن كان يستثنى من ذلك ما يصدر عن المجلس من قرارات تنص على التدابير اللازمة لدفع العدوان إذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة؛ حيث لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية، ويكون القرار ملزماً لها (المادة السادسة). كما أن المادة ١٦ من الميثاق تكتفي بالأغلبية لتنفيذ قرارات المجلس في بعض الشؤون الإدارية والمالية التي حددتها.

ثالثاً: سلطة النسيب والرقابة:

تقوم الجامعة العربية بتنسيق أنشطة الدول الأعضاء وخططها في المجال السياسي، حتى يتيسر لها تحقيق السلام والأمن العربي وتقوية الروابط العربية في المجالات الأخرى، وتنص المادة الثالثة من ميثاق الجامعة على أن من مهام مجلس الجامعة مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة في الجامعة من اتفاقات الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، ومعنى ذلك أن يقوم مجلس الجامعة برقابة احترام الدول لهذه الاتفاقات والسهر على تنفيذها.

س ٢: تكلم عن نظام العضوية في جامعة الدول العربية ؟

العضوية في جامعة الدول العربية

أولاً: انساب العضوية:

تنقسم العضوية في جامعة الدول العربية إلى عضوية أصلية، وعضوية بالانضمام.

أ- تعريف العضوية الأصلية:

ثبتت للدول المستقلة التي وقعت الميثاق عند إبرامه، ثم صدقت عليه، وهي سوريا، وشرق الأردن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، ومصر، واليمن.

ب- تعريف العضوي بالانضمام:

ثبتت للدول الراغبة في الانضمام إلى الجامعة بعد نشأتها. فقد نصت المادة الأولى من الميثاق على أن "لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة؛ فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب". - يتضح من هذا النص أنه يجب أن تتوافر عدة شروط في الدولة الراغبة في الانضمام، وهي:

١. أن تكون دولة ← فلا تكتسب عضوية الجامعة إلا الوحدات السياسية التي تتوافر فيها عناصر الدولة.
٢. أن تكون عربية ← فعضوية الجامعة قاصرة على الدول العربية، أي الدول التي تنتمي شعوبها إلى الأمة العربية، دون غيرها. ذلك أن الجامعة لم تقم استناداً إلى توافر عنصر التجاور الجغرافي، وإنما استناداً إلى عنصر القومية العربية.
٣. أن تكون دولة مستقلة ← ذلك أن المنظمات الدولية بصفة عامة، لا تقبل في عضويتها إلا الدول كاملة السيادة، باعتبار أن هذه الدول هي وحدها القادرة على تنفيذ التزامات موثيق المنظمات الدولية وقراراتها.

٤. إنما يلاحظ أن العمل قد جرى على الأخذ بتفسير واسع لمعنى الدولة المستقلة؛ بحيث يكون المقصود به هو تمتع الدولة بقدر من الحكم الذاتي، ودخولها في علاقات خارجية مع عدد كبير من الدول، وعلى هذا الأساس منحت الجامعة العربية، بناء على اقتراح الحكومة المصرية في يونيو ١٩٦٧، العضوية الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

٤. **أن تقدم الدولة رغبة الانضمام طلباً للأمانة العامة** ← فلا بد من طلب كتابي تعبر فيه الدولة عن رغبتها في الانضمام، وتتعهد فيه بقبولها أحكام ميثاق الجامعة دون قيد ولا شرط، والوفاء بالتزامات العضوية؛ ثم يتولى أمين الجامعة العربية عرض رغبتها على مجلس الجامعة في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب، بل يجوز عرض الطلب في اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة.

٥. **أن يوافق مجلس الجامعة على الانضمام** ← فلا يعتبر الميثاق انضمام الدولة العربية المستقلة حقاً يثبت لها تلقائياً، وإنما لابد من الحصول على موافقة مجلس الجامعة على هذا الانضمام.

وقد تم انضمام خمسة عشر دولة إلى جامعة الدول العربية إلى جانب مؤسسيها وهي

(ليبيا - السودان - المملكة المغربية - تونس - الكويت - الجزائر - اليمن - البحرين - قطر - سلطنة عمان - الإمارات - الجمهورية الإسلامية الموريتانية - الصومال فلسطين - جيبوتي)

ثانياً: المنعرجات التي نظراً على العضوية في جامعة الدول العربية:

١- الانسحاب:

٤ نص الميثاق على الانسحاب بصفة عامة، وأورد حالة خاصة له:

القاعدة العامة: الانسحاب غير الفوري:

٤ قرر الميثاق في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة منه على أن: لكل دولة عضو أن تنسحب من الجامعة إذا رأت هي ذلك، وبشرط أن تبلغ المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. ولا شك أن ذلك يدل على أن الدولة لا تفقد عضويتها في الجامعة بمجرد إبلاغها المجلس بعزمها على الانسحاب منها، وإنما يترتب ذلك بعد سنة. الأمر الذي يعني أنها خلال هذه الفترة - بعد الإبلاغ وقبل انقضاء فترة السنة - تظل ملتزمة بكافة التزامات العضوية، وتتمتع أيضاً بكافة حقوقها، ويبدو أن الأخذ بمثل هذا الحل (عدم ترتيب أثر فوري للانسحاب) **يكن في أمرين:**

٤ **الأمر الأول :-** إعطاء الدولة فرصة للتفكير، وإعادة تقييم الأمور، لعلها ترجع عن قرارها بالانسحاب من الجامعة.

٤ **الأمر الثاني :-** عدم حدوث هزة مفاجئة في هيكل الجامعة، وكيفية سيرها (خصوصاً تمويلها)، وذلك بتهيئة الأجواء لتقبل الوضع الجديد الناجم عن انسحاب إحدى الدول الأعضاء من الجامعة.

الاستثناء: (الانسحاب الفوري):

٤ نص الميثاق أيضاً على حالة خاصة للانسحاب، هي حالة تعديل الميثاق، دون أن تقبل الدولة هذا التعديل. إذ في هذه الحالة، يجوز للدولة الانسحاب من الجامعة دون انتظار مدة السنة السابق الإشارة إليها، أي أن انسحابها يتم فوراً وتزول عنها صفة العضوية مباشرة.

٢- الفصل أو الطرد:

٤ **نص الميثاق في الفقرة الثانية من المادة ١٨ منه، على أن** ← "لمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول، عدا الدولة المشار إليها". وعلى ذلك يتطلب، لتوقيع عقوبة الفصل أو الطرد من جامعة الدول العربية، توافر شرطين هما:

أ- عدم قيام الدولة بالواجبات التي نص عليها الميثاق:

٤ قد جاء نص الميثاق في هذا مطلقاً، بحيث يوحي بأنه يمكن توقيع هذا الجزاء على كل دولة لا تقوم بأية واجبات قررها الميثاق، حتى ولو كانت هذه الواجبات غير جوهرية أو غير أساسية، أو لمجرد مخالفة هذه الواجبات حتى ولو بطريقة غير متعمدة، إلا أنه يجب على المجلس أن يتروى كثيراً قبل تطبيق هذا الجزاء؛ **لأمرين:**

٤ **من ناحية** ← من المعروف أن الطرد أو الفصل لا تلجأ إليه أية منظمة دولية إلا بخصوص الانتهاكات الشديدة والعمدية والمتكررة للنصوص الأساسية للميثاق.

٤ **من ناحية أخرى** ← لا تطبق المنظمات الدولية المعاصرة جزاء الطرد أو الفصل إلا كملجأ أخير؛ ذلك أن أية منظمة يجب أن تضم، لا أن تطرد أو تلفظ أعضائها، وعلى أية حال، لم يطبق هذا الجزاء على أية دولة عربية حتى الآن.

ب- صدور قرار الفصل من مجلس بالإجماع:

- نظراً لخطورة قرار الفصل على التضامن العربي ذاته، فقد اشترط الميثاق أن يصدر القرار بإجماع الأصوات في مجلس الجامعة، فيما عدا صوت الدولة المطلوب فصلها.
- يترتب على صدور قرار الفصل عدم تمتع الدولة المفصولة بحقوق العضوية، وعدم التزامها بالواجبات التي يفرضها الميثاق، ولا يجوز للدولة المفصولة أن تستعيد عضويتها في الجامعة إلا بطلب جديد.

٣- تجريد العضوية:

- ثارت هذه المسألة لمرة واحدة في تاريخ الجامعة، إذ على إثر توقيع اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩، قامت الدول العربية بنقل مقر الجامعة إلى تونس، ووقعت على مصر أيضاً جزاء "تجميد" عضويتها في الجامعة.
- تكيف دكتور أحمد أبو الوفا لهذا الجزء أنه يقع في مرتبة وسطى بين جزائي الفصل والحرمان من حقوق ومزايا العضوية: فهو أخف وطأة من الأول، وأشد قوة من الثاني، ويترتب على ذلك العديد من النتائج، منها: أن الدولة التي يتم تجميد عضويتها لا تلتزم بدفع أنصبتها المالية في ميزانية المنظمة، خلال فترة التجميد، إذ أن ذلك هو الأثر الوحيد الذي يفرق بين عقوبة التجميد وعقوبة الحرمان من حقوق ومزايا العضوية. على الجهاز (مجلس الجامعة) الذي اتخذ قرار تجميد العضوية، اتخاذ قرار بإذابة هذا التجميد.
- أن تجميد العضوية لا يترتب عليه زوالها، أي أن الدولة لا تفقد - بالتجميد - عضويتها في المنظمة. إذ تجميد أي شيء يعني - بدهاءة - أن الشيء المجمد ما زال موجوداً، وإن كان في حالة تجميد. ولا شك أن ذلك يميز التجميد عن جزاء الفصل أو الطرد من المنظمة، وكذلك الانسحاب.
- تظل الدولة التي تم تجميد عضويتها ملتزمة بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها الجامعة العربية.
- ويتجه الدكتور "مصطفى سيد عبدالرحمن" إلى أن الميثاق لم يشر من قريب أو بعيد إلى تعليق العضوية (تجميدها) كعارض من عوارض العضوية، ولذلك يرى أن قرار مجلس الجامعة الذي صدر بتعليق عضوية مصر لا يتفق وأحكام الميثاق.

٤- فقد العضوية بسبب زوال الشخصية الدولية:

- إذا فقدت إحدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية شخصيتها القانونية الدولية؛ لاندماجها في دولة عربية أخرى، أو لغير ذلك من الأسباب، فإنها تفقد بالتالي عضويتها في الجامعة. مثال ذلك، عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ ونشوء الجمهورية العربية المتحدة، حيث أصبحت الدولة الجديدة عضواً في الجامعة، وعندما وقع الانفصال استعادت كل من مصر وسوريا عضويتيها في الجامعة لاستعادة كل منهما شخصيتها الدولية.

س ٣ : تحدث عن مجلس جامعة الدول العربية والامانة العامة لجامعة الدول العربية ؟

الجامعة العربية

أولاً: مجلس الجامعة العربية

- يعتبر مجلس الجامعة بمثابة الجهاز الرئيسي لها، ويختص بالإشراف على كل ما يدخل في أنشطة الجامعة، ويتشكل من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة ومن مندوب فلسطين.
- ينعقد المجلس انعقاداً عادياً مرتين في العام في كل من شهري مارس وأكتوبر، وينعقد في دورات غير عادية - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
- الأصل أن المجلس يعقد اجتماعاته في المقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إلا أنه من الجائز أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره ممثلون لثلاثي الدول الأعضاء. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل دور انعقاد عادي.

أحكام التصويت داخل المجلس:

- طريقة التصويت تحددها المادة السابعة من ميثاق الجامعة، والتي نصت على أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله، وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية؛ وهذا يعني أن القرار لا يلزم إلا الدول التي وافقت عليه، ولا يكون ملزماً لجميع أعضاء الجامعة إلا إذا صدر بالإجماع.

المستشار

🌟 لكن إذا كان الإجماع هو القاعدة العامة، فإن المادة السادسة عشرة من الميثاق تنص على الاكتفاء بأغلبية الآراء (الأغلبية البسيطة)، وتكون القرارات نافذة في المسائل الآتية:

- أ- شؤون الموظفين
- ب- إقرار ميزانية الجامعة
- ت- وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة
- ث- تقرير فض الاجتماع.
- ج- فض المنازعات بين دول الاعضاء

ب) اختصاصات مجلس الجامعة العربية:

- 🌟 بمراجعة مختلف نصوص الميثاق يتبين أن لمجلس الجامعة اختصاصاً شاملاً، يمتد ليشمل كل ما يعمل على تحقيق أغراض الجامعة، **ويدخل في نطاق هذه المهمة:**
- ١- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة من أجل تنسيق خطط الدول الأعضاء، وتحقيق التعاون فيما بينها في الشؤون السياسية وغير السياسية.
 - ٢- مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقات في المجالات المتصلة بأغراض الجامعة وغيرها، والقيام بإعداد مثل هذه الاتفاقات توطئة لعرضها على الدول الأعضاء.
 - ٣- قيام المجلس بالوساطة في كل نزاع يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة أو غيرها، والعمل على الفصل في المنازعات التي يعرضها الأعضاء، بغرض إصدار قرار بوصفه هيئة تحكيم.
 - ٤- إقرار التدابير اللازمة لدفع أي اعتداء يقع أو يخشى وقوعه على دولة من الدول الأعضاء في الجامعة سواء من دولة أخرى أو من دولة غير عربية.
 - ٥- إشراف المجلس على تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي تنشأ لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
 - ٦- قيام المجلس بتوقيع الجزاءات.
 - ٧- اعتماد ميزانية الجامعة، والتي يقوم بإعدادها الأمين العام ويحدد المجلس كل حصة دولة من النفقات.
 - ٨- تعيين الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين ووضع اللوائح المتصلة بشروط خدمة الموظفين.
 - ٩- الوضع الداخلي لكل من المجلس، واللجان، والأمانة العامة.

ثانياً: اللجان الدائمة:

🌟 تم تشكيل اللجان الدائمة الآتية: اللجنة السياسية، اللجنة الثقافية، اللجنة الاقتصادية، لجنة المواصلات، اللجنة الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الإعلام، لجنة خبراء البترول، لجنة الأرصاد الجوية، اللجنة الصحية، لجنة الشؤون المالية والإدارية، لجنة حقوق الإنسان، مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

🌟 **مهمة هذه اللجان** تتولى هذه اللجان الأعمال الفنية والتحضيرية لقواعد التعاون بين الدول الأعضاء، وتقوم بصياغة نتائج دراساتها في شكل مشروعات قرارات أو توصيات أو اتفاقيات يتم عرضها على المجلس لإقرارها. وتتولى الأمانة العامة للجامعة العربية معاونته اللجان الدائمة في قيامها بأعمالها، حتى تمكنها من الإلمام بالموضوعات المعنية ببحثها.

🌟 قد أعدت فعلاً هذه اللجان العديد من الاتفاقات التي أبرمت في إطار الجامعة، أهمها: اتفاقية اتحاد البريد العربي (٩ ديسمبر ١٩٤٦)، واتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية (١٣ أبريل ١٩٥٠)، واتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين (١٤ سبتمبر ١٩٥٢).

بمعنى

🌟 أن اللجان لا تملك سلطة إصدار قرارات موجهة إلى الدول الأعضاء، كما هو الحال بالنسبة للمجلس، وإنما تقتصر وظيفتها على إعداد هذه الاتفاقات، والتي يتوقف انضمام كل دولة عضو إليها على محض إرادتها، شأنها في ذلك شأن أية اتفاقية دولية تبرم خارج إطار الجامعة.

تشكيل اللجان ومقرها:

يتم تمثيل دول الجامعة وفلسطين بمندوب أو أكثر في كل لجنة، ويجوز، بقرار من مجلس الجامعة، أن يشترك فيها ممثلون عن الدول العربية الأخرى. ويعين مجلس الجامعة لكل لجنة رئيساً لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتعد اللجان الدائمة اجتماعاتها في مقر الجامعة، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور ممثلين لأغلبية الدول الأعضاء. وتصدر اللجان قراراتها بأغلبية الأصوات.

ثالثاً: الأمانة العامة:

تعريف الامانة العامة :- الهيئة الإدارية للجامعة والجهاز التنفيذي لمجلس الجامعة والمجالس الوزارية المتخصصة، وتتولى معالجة الشؤون المنوطة بها في الميثاق، والتنسيق بين مختلف المنظمات والمؤسسات والأجهزة التي تعمل في مجالات متخصصة في إطار العمل العربي المشترك.

تكوين الأمانة العامة:

الأمانة العامة للجامعة العربية تتكون من الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد كاف من الموظفين.

الأمين العام لجامعة الدول العربية:

تعريف الأمين العام ← الموظف الإداري الأكبر في الجامعة، وبالتالي لا يعد ممثلاً لأية دول عضو في الجامعة، ولا يتلقى تعليماته من أي منهما، وإنما هو ممثل الجامعة والناطق باسمها، ويعمل لحسابها. كذلك فقد أكدت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من لائحة موظفي الجامعة هذا المعنى، حيث نصت على أنه "ليس للأمين العام ولا لموظفي الأمانة أن يطلبوا أو يتلقوا أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية تعليمات من أي حكومة أو أي سلطة غير الجامعة.

تعيين الأمين العام:

يكون الأمين العام في درجة سفير، وينتخب من قبل المجلس - بأكثرية ثلثي دول الجامعة - لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بصورة مطلقة.

اختصاصات الأمين العام:

للأمين العام مجموعة من الاختصاصات، بعضها ذات طبيعة إدارية والبعض الآخر سياسية.

الاختصاصات الإدارية: من أهمها:

- تحديد تاريخ انعقاد مجلس الجامعة.
- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الجامعة واللجان.
- تنظيم سكرتارية المجلس وسكرتارية اللجان التي يؤلفها المجلس واللجان الدائمة.
- إعداد مشروع ميزانية الجامعة.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان.
- ويكون الأمين العام بوصفه الرئيس الإداري الأعلى مسؤولاً أمام مجلس الجامعة عن كافة أعمال الأمانة العامة والأجهزة الملحقة، وعن سير العمل في إدارتها.

الاختصاصات السياسية، من أهمها:

- حق حضور اجتماعات مجلس الجامعة والاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه.
- حق تقديم تقارير أو بيانات شفوية عن أي مسألة يبحثها المجلس.
- حق توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة يرى أنها قد تسيء إلى العلاقات القائمة بين الدول الأعضاء أو بينها وبين الدول الأخرى.

الأمناء العامون المساعدون ومستشارو الأمين العام:

يعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة. ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة. ويكون الأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين يعاونون الأمين العام مهامه، وينوب عن الأمين العام عند غيابه أقدم الأمناء العاميين المساعدين.

موظفو الأمانة العامة:

هم موظفون ينتمون إلى مختلف الدول العربية، وتسند إليهم المهام الفنية والإدارية في الأمانة العامة وأجهزتها، ويتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجائها وموظفوها اللذين ينص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.

تعريف مؤتمرات القمة العربية:

المقصود **بالقمة العربية** تلك المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول والملوك والزعماء العرب، وتهدف إلى تنسيق السياسات العربية، أو بحث مسائل تهم الدول العربية والتي تتنوع بحسب طبيعة الحال، فقد تكون مسائل اقتصادية أو سياسية ويدخل في ذلك تسوية الخلافات العربية. وقد تُعقد القمة في إطار الجامعة العربية، وقد تُعقد في إطار مغاير.

بناءً على ذلك، يشترط كي تكون الاجتماعات مؤتمرات قمة أن يتوافر الآتي:

- أ- أن يكون المؤتمر على مستوى الرؤساء والزعماء والملوك، وهم من يتمتعون بسلطة اتخاذ القرارات، دون اشتراط عدد معين على ألا يقل عن اثنين من الزعماء.
 - ب- أن يكون الهدف من المؤتمر هو بحث مسائل ذات بُعد عام يهم كل القادة أو الزعماء وإذا كان المؤتمر ينعقد داخل الجامعة العربية فهو بطبيعة الحال محكوم بالقواعد التي تقررها المنظمة.
- على أن هذين الشرطين لا ينفيان وصف مؤتمرات القمة عن الاجتماعات التي يعقدها الزعماء والرؤساء والملوك خارج إطار الجامعة لمناقشة مسائل عامة أو بهدف زيادة روابط التعاون بين الدول.
- كذلك لا تعتبر المراحل التمهيدية لمؤتمرات القمة جزء من هذه المؤتمرات.

ميثاق جامعة الدول العربية ودورية القمة:

حدث تطور كبير فيما يخص مؤتمرات القمة العربية، جاء في اجتماع القمة العربية غير العادية في الثاني والعشرين من أكتوبر عام ٢٠٠٠ بالقاهرة، والذي عقد عقب اندلاع انتفاضة الأقصى. وتم إضافة ملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة وأضيف لميثاق جامعة الدول العربية واعتبر جزءاً منه.

مواعيد انعقاد مؤتمرات القمة العربية:

نصت المادة الثالثة من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري للمجلس على مستوى القمة على أن "ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء".

مكان انعقاد القمة:

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه على مستوى القمة في دوراته العادية في مقر الجامعة بالقاهرة، على أنه يجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا ما رغبت في ذلك، على أنه جرى العرف داخل الجامعة على أن تعقد دورة المجلس على مستوى القمة في دوراته العادية في الدولة التي ترأس القمة.

بالنسبة لدورات المجلس غير العادية على مستوى القمة، فالأصل انعقادها في مقر الجامعة، ويجوز بنص النظام الداخلي أن ينعقد اجتماع المجلس على مستوى القمة خارج مقر الجامعة بشرط موافقة الدول الأعضاء، وعلى أن تكون رئاسة القمة للدول التي ترأس القمة العادية.

نظام التصويت في مؤتمر القمة:

تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.

حضور ثلثي الأعضاء يمثل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة للمجلس، واعتماد القرارات يكون بتوافق الآراء، أي أنه لا مجال لقاعدة الإجماع، والاستثناء على هذه القاعدة هو الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من ميثاق الجامعة والتي نصت على صدور قرارات الوساطة والتحكيم بأغلبية الآراء، وكذلك الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة والخاصة بفصل دولة عضو من الجامعة إذا أخلت بواجبات الميثاق، فهنا لابد من إجماع الدول.

خامسا: البرلمان العربي:

❁ أنشأ البرلمان العربي في الدورة العادية بموجب القرار الصادر من مجلس جامعة الدول العربية التي انعقدت بالجزائر يومي ٢٢ و٢٣ مارس ٢٠٠٥، والتي نصت المادة الأولى منه على: "إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى .

قد تضمن النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي الأحكام التالية:

- ❁ يقع مقر البرلمان العربي في سوريا، كما يجوز له عقد اجتماعاته في إحدى الدول العربية الأخرى بقرار منه بناء على دعوة توجه من إحدى الدول الأعضاء.
- ❁ يتمتع مقر البرلمان الانتقالي بالحصانات والامتيازات .
- ❁ يجتمع البرلمان الانتقالي في دورات عادية مرتين في السنة على الأقل .
- ❁ قد كلف البرلمان العربي الانتقالي قبل انتهائه ولايته بإعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم، ويصبح هذا النظام نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة على مستوى القمة.
- ❁ يتولى البرلمان العربي الانتقالي الاختصاصات التالية:

- البحث في سبل تعزيز العلاقات العربية في إطار ميثاق الجامعة وأنظمتها والمواثيق والاتفاقيات العربية السارية.
- مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، وإصدار آراء وتوصيات بشأنها، وإيلاء الاهتمام إلى التحديات التي تواجه الوطن العربي وعملية التنمية فيه، وخاصة في المجالات الاقتصادية والبشرية والتكامل الاقتصادي في العالم العربي.
- مناقشة المسائل التي يُحيلها إليه مجلس الجامعة على مستوى القمة .
- مناقشة مشاريع الاتفاقيات الجماعية بين الدول العربية التي يحيلها مجلس الجامعة إليه.
- إقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية، بما يخدم مصالح الأمة العربية والامن والسلم والاستقرار في المنطقة.
- إقرار موازنة البرلمان الانتقالي والحساب الختامي.
- ❁ يمارس أعضاء البرلمان الانتقالي مهامهم بكل حرية واستقلال، كما يتمتعون بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون الدوليون.

سادسا: محكمة العدل العربية المرتقبة:

- ❁ نص ميثاق جامعة الدول العربية على إمكانية إنشاء محكمة عدل عربية في المادة ١/١٩ منه والتي تنص على ما يلي "يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل الميثاق، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق وإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام".
- ❁ بالرغم من هذا النص إلا أن محكمة العدل العربية لم يتم إنشاؤها .
- ❁ وفقاً لمشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، يقع مقرها بالمقر الدائم للجامعة بالقاهرة، وتتألف من سبعة قضاة ينتخبون لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد، من بين المترشحين عن كل دولة عضو في الجامعة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري بقرار من مجلس الجامعة، ومن قائمة يعدها الأمين العام للجامعة، وينتخب رئيس المحكمة ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

الدور المتوقع لمحكمة العدل العربية في مجال تعزيز العمل العربي المشترك:

- ❁ إن العمل على إنشاء محكمة العدل العربية يستمد قوته ودلالته، من كونه سيقود إلى استكمال البناء القانوني للجامعة؛ حيث أن أية منظمة دولية عامة تحتاج إلى جهاز قضائي بنفس الدرجة التي تحتاج فيها إلى جهاز تشريعي وآخر تنفيذي وثالثاً إداري. وإضافة إلى ما تقدم، فإن وجود جهاز قضائي في نطاق الجامعة يعتبر ضرورياً للغاية إذا أردنا بحق تطوير هذه المؤسسة العربية القومية والارتقاء بأدائها القومي.

بصفة عامة، يمكن القول بأن ثمة مجالات متعددة تستطيع من خلالها محكمة العدل العربية المقترحة الإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك في إطار الجامعة، وتشمل هذه المجالات ما يلي:

١- محكمة العدل العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية؛

يعتبر هدف التسوية السلمية للمنازعات المختلفة التي قد تثور في نطاق العلاقات العربية المشتركة، أحد الأهداف الرئيسية التي حرص واضعو ميثاق الجامعة على التأكيد عليها، وذلك على اعتبار أن هذه التسوية تمثل وبحق مدخلاً مهماً لحفظ السلم والأمن العربيين.

وبذلك فإن ثمة إمكانية غير محدودة لدور مهم يمكن لمحكمة العدل العربية أن تضطلع به في هذا الخصوص، وذلك على اعتبار أن هناك أنواعاً من المنازعات الدولية عموماً- ومنها المنازعات العربية- اصطلاحاً على تسميتها **بالمنازعات القانونية** لا يصلح التعامل معها إلا من خلال الأجهزة القانونية أو القضائية المتخصصة.

من ذلك مثلاً أنه لو تصورنا أن ثمة نزاعاً بين دولتين عربيتين يتعلق بتفسير نص في معاهدة ثنائية معقودة بينهما، فالراجح أن مثل هذا النزاع قد يصعب حله إلا إذا تم عرضه على جهاز قضائي؛ حيث أن تفسير المعاهدات الدولية هو عمل قانوني بالأساس. كذلك، لو كان هناك نزاعاً بين دولتين عربيتين يتعلق موضوعه بإخلال إحداها بالتزاماتها الدولية (العربية) في مواجهة الدولة الأخرى، فمن المؤكد أن مثل هذا النزاع لا يمكن حله إلا بواسطة الجهاز القضائي المختص؛ لأن نزاعاً من هذا النوع لا يمكن إلا أن يكون نزاعاً قانونياً باعتبار أن القطع بوجود التزام دولي من عدمه- وبالتالي القول بوجود أو عدم وجود إخلال به- هو من الأمور القانونية التي لا تستطيع الأجهزة السياسية الدولية بحكم طبيعتها تكوينها البت فيها.

٢- الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل العربية؛

إن مسألة تخويل محكمة العدل العربية اختصاصاً إفتائياً- يتيح لها إعطاء الآراء القانونية بشأن المسائل التي يدفعها إليها مجلس الجامعة أو أي جهاز آخر من أجهزة الجامعة أو أي من منظماتها المتخصصة .

من المتوقع فعلاً أن تزداد أهمية وظيفة محكمة العدل العربية في المجال الإفتائي، حيث أن المشاهد هو أنه كلما تعددت مجالات نشاط المنظمة الدولية، زادت-بالتبعية- موضوعات الخلاف التي يلزم لحلها الحصول على رأي أو مشورة قانونية من جهاز متخصص.

٣- وظيفة محكمة العدل العربية في تفسير ميثاق الجامعة وغيره من المواثيق العربية ذات الصلة؛

من المسلم به، بصفة عامة، أن الوظيفة التفسيرية تمثل دورها إحدى الوظائف المهمة التي يستطيع من خلالها الجهاز القضائي أن يؤكد على ضرورة وجود في نطاق المنظمات الدولية العامة، بل وفي نطاق المنظمات الدولية على وجه العموم. ولا شك، أن أهمية هذه الوظيفة إنما تكمن في واقع الأمر في حقيقة أن تفسير المعاهدات والمواثيق الدولية يعتبر مسألة ضرورية تماماً. لاعتبارات كثيرة.

مثال ذلك :

أولاً - بعض المعاهدات والمواثيق عادة ما تنطوي على نصوص أو عبارات غامضة ، الأمر الذي يستلزم ضرورة تفسيرها- تفسيراً قانونياً صحيحاً- لتحديد المعنى المقصود من بين المعاني المتعددة التي تحتل الإشارة إليها.

ثانياً - هناك الاعتبار المتمثل في حقيقة أن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية قد يصدر خلواً من بيان ما هو الحكم، أو ما هي القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيما يتعلق بأمر معين يدخل ضمن نطاق الموضوعات المختلفة التي ينظمها. **من ذلك**، أن ميثاق الجامعة العربية قد سكت- مثلاً - عن تحديد طريقة التصويت التي يصدر مجلس الجامعة قراره بواسطتها بشأن قبول انضمام العضو الجديد إلى الجامعة، وعما إذا كان مثل هذا القرار يصدر بالإجماع أم بالأغلبية.

ثالثاً - هناك السبب المتمثل في حقيقة أن المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية- ومنها ميثاق جامعة الدول العربية- إنما تصاغ في الغالب في عبارات عامة وموجزة، الأمر الذي قد يوجد في الواقع العملي احتمالات حدوث تنازع الاختصاص فيما بين أجهزة المنظمة الدولية. ولعل من الحالات ذات الدلالة لتنازع الاختصاص؛ ما حدث منذ أواخر الأربعينيات فيما بين جهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسه الأمين العام وبين بعض الدول الأعضاء، وذلك فيما يتعلق بحدود سلطة الأمين العام للجامعة في التدخل في المسائل السياسية وفي الاضطلاع بدور سياسي عموماً.

الوضع القانوني لجامعة الدول العربية

الشخصية القانونية الدولية لجامعة الدول العربية

- تمتع الجامعة العربية بالشخصية القانونية الدولية؛ ذلك أنها تملك إرادة ذاتية منفصلة عن إرادات الأعضاء. وبالتالي تملك الجامعة أهلية اكتساب الأموال الثابتة والمنقولة، والتصرف فيها، كما تملك أهلية التعاقد والتقاضي بالنسبة لما يدخل في اختصاصها طبقاً للميثاق.
- تمثل شخصية الجامعة، على صعيد العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي تعترف بها في تمتعها بالسلطات التالية:

١) إبرام المعاهدات الدولية:

- لمجلس الجامعة سلطة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي تنشأ في المستقبل، لكفالة الأمن والسلام، وتنظيم العلاقات الاقتصادية؛ ولا شك أن أداة تحقيق ذلك هي المعاهدات الدولية التي تعقدها الجامعة مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.

٢) التمثيل الدبلوماسي:

- تملك الجامعة حق تبادل التمثيل الدبلوماسي بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاصها، ولهذا التمثيل صور متعددة، منها الوفود المؤقتة أو المراقبون الدائمون للجامعة لدى المنظمات الدولية، ومنها مكاتب الجامعة الدائمة لدى الدول الأجنبية.

٣) المسؤولية الدولية:

- يمكن للجامعة العربية، إعمالاً لقواعد المسؤولية القانونية للمنظمات الدولية، أن تطالب بالتعويض عن الأضرار التي تلحقها أو تلحق موظفيها نتيجة أعمال غير مشروعة؛ كما أنها تتحمل في مواجهة المنظمات الدولية والدول، مسؤولية ما يسببه نشاطها في مواجهتهم من أضرار.
- كمثال تطبيقي لذلك**→ تحملت جامعة الدول العربية المسؤولية الدولية، وقامت بتعويض الموظفين العاملين في مقرها المؤقت في تونس، والذين يقدرون بخمسمائة موظف تقريباً، إثر الضرر الذي لحقهم بعد عودتها للمقر الدائم في القاهرة.

س ٤: تكلم بالتفصيل عن حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية ؟



حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية

- تمتع منظمة جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية، ويترتب على ذلك تمتعها ببعض الحصانات والامتيازات اللازمة لتيسير قيام المنظمة بأعمالها في أراضي الدول الأعضاء.
- تتمثل حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية في عدم خضوع المنظمة للقوانين الداخلية للدول، وبصفة خاصة لقوانين دول المقر؛ وذلك لأن الخضوع للقوانين الداخلية يحول دون قيام المنظمة بمباشرة المهام المنوطة بها على وجه كامل، ويؤدي أيضاً إلى الإخلال بقاعدة المساواة بين الدول الأعضاء؛ إذ أن في خضوع المنظمة لقوانين دولة المقر فيه نوع من التمييز لصالح هذه الدولة عن بقية الدول الأعضاء في المنظمة. وعلى ذلك فلا تخضع المنظمة للتشريعات الداخلية المالية والنقدية والجمركية، وكذلك لا تخضع للتشريعات المتعلقة بعقد الاجتماعات والرقابة على المطبوعات والنشر وغيرها.

المبرر القانوني لحصانات وامتيازات الجامعة:

- تتقرر الحصانات والامتيازات للجامعة لكي تستطيع أن تقوم بوظائفها وأن تحقق أهدافها.

الأساس الإنفاقي لحصانات وامتيازات الجامعة:

- نص ميثاق جامعة الدول العربية بصفة عامة على تمتع المنظمة، وموظفيها، وممثلي الدول بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيام المنظمة بوظائفها حيث تنص المادة (١٤) من ميثاق جامعة الدول العربية على أن "يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها الذين يُنص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة". وعلى ذلك تلتزم الدول العربية الأعضاء بمنح الجامعة وموظفيها وممثلي الدول الحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظائفهم؛ وهذا الالتزام يتقرر بموجب الميثاق.

أولاً: حصانات وامتيازات الجامعة كمفظة دولية:

نصت اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة العربية على تمتع الجامعة بالحصانات والامتيازات الآتية:

١- الشخصية القانونية من حيث أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، والتقاضي:

معنى ذلك أن الجامعة تتمتع بالشخصية القانونية داخل الأنظمة الوطنية للدول. وهي أيضاً تتمتع بالشخصية الدولية.

٢- حصانة أموال الجامعة الثابتة والمنقولة، وعدم جواز خضوعها لإجراءات الحجز أو التفتيش أو

الاستيلاء أو المصادرة:

المعروف أن أموال المنظمات الدولية وأصولها وممتلكاتها تتمتع أياً كانت وأياً كان الحائز لها بحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي نوع من أنواع الإكراه التنفيذي أو القضائي أو التشريعي.

ويرجع ذلك إلى أمرين:

الأمر الأول ← أن ذلك ضروري لتجسيد المنظمة لأنشطتها ولاختصاصاتها من الناحية الواقعية، على أساس أن المال هو عصب الحياة وبدونه تصبح ممارسة المنظمة لأنشطتها خالية أو مفرغة من أي معنى، الأمر الذي يحتم تمتع تلك الأموال بالحصانة ضد أي إجراء تتخذه دولة المقر.

الأمر الثاني ← أن الدول في اتفاقات المقر والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمات الدولية قد اعترفت لها بالحق في تملك "الأموال الثابتة والمنقولة"، وهو أمر يحتم عدم إفراغ هذا الاعتراف من محتواه بالسماح بالاعتداء على تلك الأموال تحت أي شكل كان، ولو تم ذلك بطريق غير مباشر (كأن تكون الأموال تحت يد المنظمة لحساب شخص آخر).

قد نصت اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية المادة (٢) منها على مايلي: "تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أم منقولة وموجوداتها أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.

تضيف المادة (٣) ← "حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية أينما وجدت في أقاليم الدول الأعضاء مصونة، ولا تخضع أموالها أو موجوداتها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما مائل ذلك من الإجراءات الجبرية".

معنى ذلك

أن أموال وموجودات الجامعة تتمتع بالحصانة ضد أي إجراء جبري، سواء كانت تلك الأموال والموجودات ثابتة (عقارات مثلاً) أو منقولة (سيارات أو أموال سائلة أو طرود مثلاً). ولا يرد على ذلك سوى استثناء وحيد، وهو: تنازل الأمين العام عن تلك الحصانة صراحة، أي أن التنازل الضمني لا ينتج أي أثر. ولا يجوز أن يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ، الأمر الذي يعني أنه ليس من سلطة الأمين العام للجامعة إصدار تنازل بخصوص إجراءات التنفيذ على تلك الأموال.

٣- حرمة المحفوظات والوثائق:

لا يجوز انتهاك حرمة وثائق ومحفوظات وأرشيف المنظمة أو تلك التي تكون في حيازتها أينما وجدت وفي أي يد كانت. ويسري ذلك على جميع سلطات الدولة المضيفة، بما في ذلك المحاكم والتي لا يجوز لها بالتالي - وإلا اعتدت على حصانة وثائق المنظمة - أن تصدر أمراً إليها بالكشف عن وثائق معينة أو إيداعها للاطلاع عليها أو غير ذلك من الأمور.

نصت المادة (٤) من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، على: "حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة، سواء كانت خاصة بجامعة الدول العربية أو في حيازتها".

ونظراً لعمومية النص السابق، فإن حدود تطبيقه تتمثل في ثلاثة أمور:

من الناحية الموضوعية ← ينطبق النص السابق على كافة المحفوظات والوثائق.

من الناحية المكانية ← تسري الحرمة أو الحصانة على المحفوظات والوثائق أينما وجدت، وفي أي يد كانت. وعلى ذلك لا يرتبط تمتعها بالحرمة بضرورة تواجدها داخل مقر الجامعة، وإنما تتمتع بها حتى ولو وجدت خارج مقرها.

من الناحية الشخصية ← تسري الحرمة على المحفوظات والوثائق، سواء كانت خاصة بالجامعة، أو كانت في حيازتها (مثلاً لكونها خاصة بدولة، أو بمنظمة دولية أخرى، أو حتى بفرد عادي ..) إلى آخره.

٤- حرية حيازة وتحويل العملات:

تتمتع جامعة الدول العربية بالميزانية المالية التالية:

أ- التسهيلات المالية: فيجوز الجامعة:

أولاً- أن تحوز عملات ورقية وغيرها وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء حسب القوانين والأنظمة المرعية في الدول الأعضاء.

ثانياً- أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وأن تحولها إلى أية عملة تشاء حسب القوانين المرعية. إلا أنه لا يجوز للجامعة أن تخرج من دولة -بالمخالفة للقوانين السارية فيها- قدرًا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.

ب- الإعفاء من الضرائب والرسوم:

تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالإعفاء من: الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات مرافق عامة. الرسوم الجمركية، والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداة لمهمتها الرسمية، ولا يجوز لها بيع ما تستورده- وهو معفي من الرسوم الجمركية- إلا بموافقة حكومة الدولة صاحبة الشأن. الرسوم الجمركية على ما تستورده الجامعة من المطبوعات الخاصة بها.

٥- تتمتع رسائل الجامعة بمعاملة لا تقل عن الوضع المقرر للبعثات الدبلوماسية

لها استعمال الرمز في رسائلها وإرسال حقيبة دبلوماسية أو حامل لها يكون لهما نفس الوضع المقرر بخصوص البعثات الدبلوماسية.

٦- حرمة مباني الجامعة مصونة:

على الجامعة أن تحرم استعمال مبانيها كملجأ لأيي إليه أي شخص.

ثانياً: حصانات وامتيازات ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة:

يمثل الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية مندوبون دائمون معتمدون لدى الجامعة، وكذلك وفود ترسلها الدول لتمثيلها أمام أجهزة الجامعة.

١- المندوب الدائم:

يمثل المندوب الدائم دولته بصفة مستمرة لدى الجامعة، ويعمل على حماية مصالح دولته لدى الجامعة، كما يقوم بالتفاوض معها، كما يتتبع الأحداث في الجامعة ويرسل تقريراً بذلك إلى دولته. يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء المندوبين الدائمين وأعضاء اللجان الدائمة. يتمتع المندوبون الدائمون- مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات جامعة الدول العربية- بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون.

٢- الوفود:

للدول أن ترسل وفداً لحضور اجتماعات أحد هيئات الجامعة أو لحضور مؤتمر. ويتكون الوفد من رئيس وعدد من الممثلين ومساعدتهم والخبراء الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم. ويتم إرسال ممثلي الدول إلى الجامعة ولا يهم في ذلك أن توجد علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدول المرسل والدولة المضيفة.

يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي الدول، وتُمنح وفود الدول (ممثلهم) عدداً من الحصانات والامتيازات؛ الغرض من منحها هو أن يتمتعوا بالاستقلال أثناء تأدية وظائفهم. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية والمؤتمرات التي تدعو إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالحصانات والامتيازات الآتية:

١. عدم جواز القبض عليهم، أو حجزهم، أو حجز أمتعتهم الشخصية.
٢. الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولاً أو كتابة أو عملاً بوصفهم ممثلين لدولهم.
٣. حرمة المحررات والوثائق.
٤. حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسليم مكاتباتهم برسول خاص أو في حقائب مختومة.

٥. حق إعفائهم وزوجاتهم من جميع قيود الإقامة من الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ومن كل التزامات الخدمة الوطنية (العسكرية) في البلاد التي يدخلونها أو التي يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم.

٦. التسهيلات التي تُمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة.

٧. الحصانات والتسهيلات التي تُمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.

٨. الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون مع استثناء الإعفاء من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية.

تستمر الحصانة القضائية الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء والخاصة بأقوالهم وكتاباتهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية؛ وذلك حتى لا يخشى الممثلون من إبداء أقوالهم في المؤتمرات وأعمال اللجان المختلفة بالجامعة العربية.

لا تُمنح المزايا والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة، ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم، ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة، أو أن رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من أجله مُنحت، أي أن رفع الحصانة عن ممثل الدولة يكون من قبل الدولة التي يمثلها وليس من قبل الجامعة.

لا يتمتع ممثلو الدول في جامعة الدول العربية بالحصانات في مواجهة سلطات الدولة الذين هم من رعاياها أو يمثلونها أو كانوا يمثلونها. فللدولة أن تُحاسب ممثليها عن تصرفاتهم حتى وإن كانت هذه التصرفات تتمتع بالحصانة في الدولة المضيضة.

ثالثاً: الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها العاملون في إطار الجامعة:

هناك طوائف ثلاث تتمتع بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية: أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجان الجامعة، والموظفون الذي ينص عليهم النظام الداخلي.

لا تثور صعوبة ما حول منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لمندوبي الدول لدى المجلس أول لدى اللجان الخاصة؛ ذلك أن صفتهم التمثيلية تقتضي مثل هذا المنح، بالنسبة لموظفي الجامعة فإن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل.

١- الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كافة موظفي الجامعة:

يتمتع كافة موظفي الأمانة في الجامعة العربية بعدة حصانات وامتيازات بعضها قضائي حيث يتمتع خضوعهم للاختصاص القضائي الوطني لمسائلتهم عن التصرفات التي تصدر عنهم أثناء تأديتهم لأعمالهم، وبعضها مالي حيث يتمتعون بعدة إعفاءات مالية مثل الإعفاء الضريبي على مرتباتهم والمكافآت التي يتقاضونها من الجامعة، على أن الإعفاء لا يمتد إلى غير ما ذكر من دخول.

يمكن أن يضاف إلى الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، بشرط أن يدرج ضمن كشوف خاصة يعدها الأمين العام، ويعتمدها من الحكومة صاحبة الشأن (أي حكومة الدولة التي يتمتع الموظف بجنسيتها).

هناك امتيازات يتمتع بها الموظفون الذين لا يدخلون في طائفة الموظفين المذكورين في الحالة السابقة. وعندئذ فإن ما يتمتعون به من امتيازات يقتصر عن تأجيل تنفيذ التزاماتهم بالخدمة الوطنية.

كذلك هناك طائفة من الامتيازات لا يتصور أن يتمتع بها سوى الوطنيون الذين لا يحملون جنسية دولة المقر، مثل القواعد الخاصة بقيد الأجانب وإجراءات الإقامة والهجرة، والتسهيلات التي تمنح لهم عند عودتهم لأوطانهم، وكذلك الرسوم الجمركية عن الأمتعة التي يحملونها معهم عند استلامهم لأعمالهم في دولة المقر.

٢- الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كبار موظفي الجامعة:

يقصد بكبار موظفي الأمانة العامة، الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون، ويتمتع هؤلاء وأسرهم بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون.

٣- الخبراء المنتدبون لمهام مؤقتة:

يتمتعون بحصانة قضائية فقط بالنسبة لما يصدر عنهم من تصرفات بصفتهم الرسمية، كما أنهم يتمتعون ببعض الحصانات الأخرى أهمها الحصانة الشخصية.

نشأت في إطار الجامعة العربية عدة منظمات متخصصة تهدف إلى تحقيق التضامن والتعاون العربي في مجالات محددة مثل:

- اتحاد إذاعات الدول العربية- تونس- ١٩٥٥.
- المنظمة العربية للتنمية الإدارية- القاهرة- ١٩٦١.
- منظمة الوحدة الاقتصادية العربية- القاهرة- ١٩٦٤.
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس- ١٩٦٤.
- منظمة العمل العربي القاهرة ١٩٦٥.
- منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول الكويت ١٩٦٨
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويت ١٩٦٨
- المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والاراضي القاحلة دمشق ١٩٦٨
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية- الخرطوم- ١٩٧٠.
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- الكويت- ١٩٧٠.
- الهيئة العربية للإستثمار والائماء الزراعي الخرطوم ١٩٧١
- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الخرطوم ١٩٧٣
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا- الإسكندرية- ١٩٧٥.
- صندوق النقد العربي ابو ظبي ١٩٧٥
- المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الرياض ١٩٧٦
- المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الرباط ١٩٧٨
- الهيئة العربية للطاقة الذرية- تونس- ١٩٨٨.

س ٥: اكتب في تقييم دور جامعة الدول العربية ؟



تقييم دور جامعة الدول العربية

١) لقد استحكمت الخلافات والمنازعات بين الدول العربية:

ظهرت أزمة الثقة في علاقات الدول الأعضاء فيما بينهم وفي علاقاتهم بالجامعة.

● انقسم الرأي في مواجهة الجامعة العربية الى ثلاثة اتجاهات:

- **اتجاه يرمي إلى القضاء على الجامعة العربية** ← لأنها فشلت في تحقيق أهدافها؛ ولأن بقاءها في وضعها الحالي يعتبر عبقة في سبيل إقامة مشروعات أخرى للوحدة العربية تكون أكثر قدرة على مواجهة احتياجات الشعوب العربية.
- **اتجاه يرمي إلى الاحتفاظ بالجامعة العربية على ما هي عليه** ← لأنها تكون صلة مفيدة تربط بين الدول العربية، فوجودها يحقق بعض النفع وهو على أية حال لا يضر بمصالح الدول الأعضاء.
- **اتجاه آخر يرمي إلى تدعيم الجامعة العربية وقوية أجهزتها** ← وتعديل ميثاقها بطريقة تكفل لها القدرة على تحقيق أهدافها وتمنحها السلطات اللازمة في هذا الشأن.

٢) جامعة الدول العربية تعاني من قصور في أجهزتها التنظيمية:

● لأنه من جانب يشترط الإجماع - كقاعدة عامة- لصدور قرارات مجلس الجامعة. وافتقادها من جانب آخر لمحكمة عدل عربية تكون بمثابة نواة لتحقيق التسوية السلمية للمنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول العربية.

٣) ضعف جامعة الدول العربية يعود في المقام الأول- إلى تخلف عناصر الوحدة في النواحي

السياسية والاقتصادية لحكومات الدول الأعضاء.

● إذ الوحدة العربية هي الشرط اللازم لقيام منظمة عربية متماسكة الأركان. والواقع أن ميثاق الجامعة كان ولا يزال تعبيراً صادقاً عن مدى التعاون الذي **ترتضيه الأغلبية الساحقة من حكومات الدول الأعضاء**، وإذا كانت هذه الحكومات لا تود أو لا تستطيع أن تذهب في تعاونها إلى الحد الي **ترتضيه الشعوب**، فالعيب ليس في الجامعة وإنما في عجز الحركة السياسية العربية وتناقضاتها.

٤) النموذج السلي البائس للتعاون الاقتصادي في ظل جامعة الدول العربية:

الحقيقة أن جامعة الدول العربية كفل لها ميثاقها المبرم في ٢٢ مارس ١٩٤٥، وبمقتضى الجملة الثانية من المادة الثانية منه تحقيق "تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في **الشؤون الاقتصادية والمالية** ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعمل وأموال الزراعة والصناعة..". **بل ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي** بين الدول العربية المبرمة في ١٣ أبريل ١٩٥٠، كان من شأنه إذن أن انصرفت إثر ذلك، عزيمة الدول العربية إلى إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في الثالث من يونيو ١٩٥٧، وهي الاتفاقية التي نصت -صراحة- ديباجتها عن قيام "وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن إلى الوضع المقبل بدون الإضرار بمصالحها الأساسية".

غير أن **الوضع الراهن** يعكس كون صور التعاون الاقتصادي العربي قد صارت إلى آفاق جد هزيلة، وهو الوضع الذي عززه، وعلى سبيل المثال انصراف معدل التجارة البينية بين الدول العربية.



ملخص ما تم شرحه



جامعة الدول العربية :

هي منظمة اقليمية انشئت لتدعيم الروابط التي تجمع الدول العربية

اهداف جامعة الدول العربية :

التعاون بين الدول العربية والدفاع عن مصالحها المشتركة :

- ١- الحفاظ على استقلال الدول الاعضاء .
- ٢- تسوية الخلافات العربية بالطرق السلمية .
- ٣- تحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
- ٤- تنسيق علاقات الدول الاعضاء مع بقية دول العالم .
- ٥- النظر في شؤون البلاد ومصالحها .

مبادئ جامعة الدول العربية :

- ١- المساواة في السيادة بين الدول الاعضاء .
- ٢- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء .
- ٣- دفع العدوان .

شروط الانضمام لجامعة الدول العربية :

ان تكون دولة عربية مستقلة وان تقدم طلب للأمانة العامة وان يوافق مجلس الجامعة .

اجهرة جامعة الدول العربية :

١- مجلس الجامعة العربية

٢- اللجان الدائمة

٣- الامانة العامة

٤- مؤتمرات القمة

٥- البرلمان العربي

٦- محكمة العدل الدولية .



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : اكتب في تقسيم جامعة الدول العربية ؟

س ٢ : اشرح اهداف ومبادئ جامعة الدول العربية ؟

س ٣: وضع خصائص ميثاق جامعة الدول العربية ؟

س ٤ : تكلم عن الشخصية القانونية الدولية لجامعة الدول العربية ؟

س ٥ : تكلم بالتفصيل عن حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية ؟

س ٦ : وضع اهم اختصاصات البرلمان العربي ومحاكمة العدل العربية المرتقبة ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية :

العلامة	السؤال	م
	ما يقرره مجلس جامعة الدول العربية بالاجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة	١ -
	يشترط لنفاذ قرارات مجلس الجامعة العربية في شئون الموظفين صدور القرار بالاجماع	٢ -
	يكتفي بأغلبية الثلثين بالنسبة لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية	٣ -
	يصدر قرار تعيين الامين العام لجامعة الدول العربية بالاجماع	٤ -
	يختص الامين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان	٥ -
	يرجع الفضل في انشاء جامعة الدول العربية الي مصر	٦ -
	انشئت جامعة الدول العبية عام ١٩٤٥م	٧ -
	ما يقرره مجلس جامعة الدول العربية بالاكثريه يكون ملزماً لمن يقبله	٨ -
	لا يجوز الالتجاء الي القوة لفض المنازعات بين دولتين او اكثر من دول الجامعة العربية	٩ -
	جامعة الدول العربية تعد سلطة سياسية تعلو حكومات الدول الاعضاء	١٠ -
	يشترط الاجماع لاتخاذ التدابير اللازمة عند وقوع العدوان علي اعضاء الجامعة العربية	١١ -
	المقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة ويجوز ان يكون في مكان اخر	١٢ -
	يختص مجلس الجامعة العربية بتعيين الامين العام للجامعة والامناء المساعدين	١٣ -
	حضور ثلثي الاعضاء يمثل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اي دورة لمجلس الجامعة العربية	١٤ -
	تتمتع منظمة جامعة الدول العربية بسلطة ابرام المعاهدات الدولية	١٥ -
	لا تنطبق قواعد المسؤولية القانونية للمنظمات الدولية علي جامعة الدول العربية	١٦ -
	تخضع منظمة جامعة الدول العربية للقوانين الداخلية لدولة المقر	١٧ -
	للامين العام لجامعة الدول العربية التنازل عن الحصانة القضائية في جميع المراحل	١٨ -
	ليس من سلطة الامين العام لجامعة الدول العربية اصدار تنازل عن الحصانة القضائية بخصوص اجراءات التنفيذ علي الاموال	١٩ -
	يرتبط تمتع المحفوظات والوثائق الخاصة بجامعة الدول العربية بالحصانة بضرورة تواجدها داخل مقر الجامعة	٢٠ -
	تتمتع جامعة الدول العربية باهلية تملك الاموال الثابتة والمنقولة وحق التقاضي	٢١ -

المستشار

٢٢-	تخضع اموال جامعة الدول العربية للتفتيش او الاستيلاء او المصادرة
٢٣-	تستمر الحصانة القضائية الممنوحة لممثلي الدول الاعضاء في الجامعة العربية والخاصة بأقوالهم وكتابتهم بعد زوال صفتهم الرسمية
٢٤-	تمنح المزايا والحصانات لممثلي الدول الاعضاء في الجامعة العربية لمصلحتهم الخاصة
٢٥-	تعاني جامعة الدول العربية من قصور في اجهزتنا التنظيمية
٢٦-	ضعف جامعة الدول العربية يعود الي تخلف عناصر الوحدة في التوجيهات السياسية والاقتصادية لحكومات الدول الاعضاء
٢٧-	هناك نموذج ايجابي للتعاون الاقتصادي في ظل جامعة الدول العربية
٢٨-	جامعة الدول العربية منظمة عالمية نشئت لتدعيم الروابط بين جميع الدول
٢٩-	نشأت في اطارا لجامعة العربية عدة منظمات متخصصة

ثالثاً: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس:

م	السؤال
١-	جامعة الدول العربية منظمة (أ) عالمية (ب) متخصصة (ج) اقليمية
٢-	مقر جامعة الدول العربية الدائم يوجد في (أ) القاهرة (ب) تونس (ج) الرياض
٣-	تم التوقيع علي ميثاق جامعة الدول العربية عام (أ) ١٩٤٥م (ب) ١٩٥٠م (ج) ١٩٥٦م
٤-	مبادئ جامعة الدول العربية (أ) المساواة في السيادة ودفع العدوان (ب) عدم التدخل في الشؤون الداخلية (ج) كل ما سبق
٥-	يكون للدولة الانسحاب الفوري من جامعة الدول العربية في حالة (أ) تعديل الميزانية (ب) تعديل الميثاق (ج) تعديل النظام الداخلي
٦-	يصدر قرار الفصل من مجلس جامعة الدول العربية (أ) بأغلبية الآراء (ب) بأغلبية الثلثين (ج) بالاجماع
٧-	يكون قرار مجلس جامعة الدول العربية ملزماً لجميع الدول اذا صدر (أ) بأغلبية الآراء (ب) بأغلبية الثلثين (ج) بالاجماع
٨-	تكون قرارات جامعة الدول العربية نافذة في مسائل شئون الموظفين وقرارات الميزانية اذا صدرت (أ) بأغلبية الآراء (ب) بأغلبية الثلثين (ج) بالاجماع
٩-	تصدر قرارات جامعة الدول العربية الخاصة بالتحكيم والوساطة (أ) بأغلبية الآراء (ب) بأغلبية الثلثين (ج) بالاجماع
١٠-	تصدر قرارات جامعة الدول العربية لتعديل الميثاق (أ) بأغلبية الآراء (ب) بأغلبية الثلثين (ج) بالاجماع
١١-	يصدر قرار تعيين الامين العام لجامعة الدول العربية بأغلبية (أ) الآراء (ب) الثلثين (ج) بالاجماع
١٢-	وضع نظام داخلي لكل من مجلس جامعة الدول العربية واللجان والأمانة العامة يكون (أ) بأغلبية الآراء (ب) بأغلبية الثلثين (ج) بالاجماع
١٣-	يختص..... باعتماد ميزانية جامعة الدول العربية وتعيين الامن العام (أ) مجلس جامعة الدول العربية (ب) الامانة العامة (ج) البرلمان العربي
١٤-	الهيئة الادارية لجامعة الدول العربية والجهاز التنفيذي لمجلس الجامعة هي (أ) الامانة العامة (ب) اللجان الدائمة (ج) البرلمان العربي
١٥-	المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول والملوك والزعماء العرب تسمى (أ) البرلمان العربي (ب) القمة العربية (ج) المجلس العربي
١٦-	ينعقد مجلس جامعة الدول العربية علي مستوى القمة بصفة منظمة مرة في السنة في شهر (أ) يناير (ب) فبراير (ج) مارس
١٧-	تصدر قرارات المجلس علي مستوى القمة (أ) بتوافق الآراء (ب) بأغلبية الثلثين (ج) بالاجماع

١٨-	المبرر القانوني لحصانات وامتيازات جامعة الدول العربية (أ) المصلحة الخاصة للدول (ب) للقيام بوظائفها وتحقيق أهدافها (ج) المصلحة الخاصة للمثلي الدول
١٩-	للاأمين العام الجامعة الدول العربية التنازل عن الحصانة القضائية علي الايتناول التنازل (أ) اجراءات التحقيق (ب) اجراءات المعاينة (ج) اجراءات التنفيذ
٢٠-	تسري حرمة وحصانة محفوظات ووثائق جامعة الدول العربية (أ) داخل مقر الجامعة (ب) خارج مقر الجامعة (ج) داخل وخارج مقر الجامعة
٢١-	ضعف جامعة الدول العربية يعود الي (أ) المؤثرات الخارجية (ب) تخلف عناصر الوحدة (ج) زيادة معدل الفقر

منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي

كان الإعلان عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قد تم في أول قمة خليجية عقدت في أبو ظبي في يوم ٢٥ مايو ١٩٨١م، وقد شارك في اجتماع القمة قادة الدول الأعضاء في المجلس وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة. ودولة قطر، ودولة البحرين، وسلطنة عمان. وفي هذه القمة اتفق قادة الدول الست على إنشاء المجلس.

في ٢٥ مايو ١٩٨١، عقد المؤتمر الأول لقمة دول المجلس في أبو ظبي، تمخض عنه ميلاد المجلس، وتبني ميثاقه المنشئ أو نظامه الأساسي بمجرد التوقيع.

عوامل نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي

أمل الوحدة أو التعاون الموجود لدى شعوب المنطقة.

الحرب العراقية الإيرانية التي كانت مشتتة (فقد أنشئ المجلس فقط بعد تسعة أشهر من اندلاعها).

الرغبة في التنسيق بين دول المجلس في المجالات المختلفة خصوصاً الاقتصادية منها.

محاولة بعض الدول الكبرى تدويل منطقة الخليج والتأثير على كيفية اتخاذ القرار فيه.

ونتيجة لكل ما تقدم استشعرت الدول الخليجية الست ضرورة التواجد ككتلة على الصعيد الدولي تستطيع مواجهة التحديات التي تواجهها.

الشخصية القانونية الدولية لمجلس التعاون الخليجي

يتطلب لقيام أية منظمة دولية توافر خمسة عناصر أساسية، تتمثل في:

أن يتوافر للمنظمة صفة الكائن أو الشخص القانوني الدولي.

أن تكون لها أجهزة دائمة.

أن تكون لها بعض الاختصاصات والوظائف الموكولة إليها.

أن تنشأ بمقتضى اتفاق دولي، يسمى الميثاق أو الدستور المنشئ للمنظمة.

تتوافر العناصر السابقة في مجلس التعاون.

يعد مجلس التعاون، منظمة دولية اقليمية

حيث أن المنظمات الإقليمية تتميز بالعديد من الخصائص التي يمكن إجمالها فيما يلي:

أ- من حيث العضوية:

العضوية في هذه المنظمات محدودة، ويتم تحديدها عادة باشتراط الميثاق المنشئ ضابطاً أو معياراً معيناً (أو عدة ضوابط أو معايير): كالموقع الجغرافي، أو الانتماء الأيديولوجي أو التشابه الديني .

ب- من حيث السلطان:

إذا كانت للمنظمات الدولية، بصفة عامة، سلطات ضعيفة، وإذا كان ذلك يسري أيضاً على المنظمات الإقليمية، فإنه من الملاحظ أن منح الدول لسلطات واسعة أو قوية إلى منظمة دولية معينة، إنما ينم عن تفضيل للمنظمة الإقليمية عنه بالنسبة للمنظمة العالمية. مثال ذلك إعطاء الدول أعضاء الجماعة الأوروبية لهذه المنظمة سلطة إصدار أعمال قانونية ملزمة، لها خاصية التطبيق المباشر فوق أراضيها.

ج- من حيث نظام التصويت:

- ❖ إذا كان التصويت بالإجماع قد انقرض أو يكاد، بالنسبة للمنظمات العالمية، فإن من الملاحظ أن اشتراط الإجماع كنظام للتصويت على الأعمال القانونية للمنظمات الدولية يجد مرتعا خصباً له في إطار المنظمات الإقليمية (مثل ذلك: جامعة الدول العربية، والجماعة الأوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.. إلى آخره).
- ❖ نظراً لأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنطبق عليه الخصائص السابقة، أو على الأقل أغلبها.
- ❖ فهو منظمة تقتصر عضويتها على دول بعينها، تتواجد في منطقة جغرافية معينة.
- ❖ هو يمارس بعض السلطات والاختصاصات.
- ❖ يطبق فيه نظام الإجماع عند التصويت على القرارات الموضوعية، أما القرارات الإجرائية: فيسري عليها قاعدة الأغلبية فإن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد منظمة دولية إقليمية.
- ❖ "يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه"

الآثار المترتبة على تمتع المجلس بالشخصية القانونية

أولاً: سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية:

- ❖ مجلس التعاون - باعتباره منظمة ذات أغراض سياسية واقتصادية - قد عهد إليه بموجب النظام الأساسي قدر واسع من الأنشطة؛ لتعزيز وتقوية جوانب من التعاون، ولكي يحقق أهدافه التي قامت من أجلها، لابد من الاعتراف له بتلك المكنة القانونية لإبرام الاتفاقيات.

ثانياً: للمنظمة حق تقديم الطلبات الدولية ضد من أضر بهذه المصالح:

- ❖ ولها في سبيل ذلك أن تسلك الطرق العادية في القانون الدولي كالاحتجاج، وطلب التحقيق، والمفاوضات وطلب عرض القضية على التحكيم. أما حق رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية فيقتصر على الدول فقط، أي أن المنظمة ليس لها سوى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.

ثالثاً: من آثار الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية أن من حقها النفاذ

- ❖ امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة وحق التفاوض أمام المحاكم الداخلية والتعاقد مع الأفراد والدول أو المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها.

رابعاً: المسؤولية الدولية:

- ❖ إذا كان من شأن تمتع المجلس بالشخصية القانونية امتيازات وحصانات، فإنه يترتب من ناحية أخرى المسؤولية القانونية على المجلس إذا لم يف بالتعاقد الذي يتم بينه وبين أي دولة من الدول الأخرى الأعضاء أو الأفراد العاديين أو منظمات دولية أخرى. ويكون السبب في هذه المسؤولية، هي الأضرار التي سببها المجلس للدول التي تعاقدت معه أو الأفراد أو المنظمات الدولية الأخرى.

خامساً: تمتع المجلس بميزانية مستقلة:

- ❖ كنتيجة طبيعية لاستقلال المنظمة وتمتعها بالشخصية القانونية في مواجهة الأعضاء، يكون لها ميزانية مستقلة عن الدول الأعضاء فيها، وعلى الرغم من تفاوت أنصبة الأعضاء في المساهمة بالاشتراكات في ميزانية المنظمة، إلا أن لكل دولة صوت واحد داخل المنظمة.

سادساً: الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي:

- ❖ بتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية، فمن حقها أن تقوم بتبادل التمثيل الدبلوماسي بينها وبين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى. وللتمثيل الدبلوماسي صور منها:
- ❖ قبول ممثلين للدول الأعضاء لدى المجلس، وأيضاً ممثلين عن المجلس لدى هذه الدول، وذلك عن طريق إقامة مكاتب دائمة للمجلس في أقاليم الدول الأعضاء، ووجود تمثيل دائم لهذه الدول في مقر المجلس.
- ❖ إرسال مراقبين (دائمين ومؤقتين) من قبل المجلس إلى أي منظمة أخرى لتمثيله في اجتماعاتها والعكس.
- ❖ إقامة لجان توثيق الصلات الدائمة والمؤقتة، بهدف تحقيق اتصالات بين الأمانة العامة للمجلس والفروع الإدارية للمنظمات الدولية الأخرى، أمثلة هذه الاتصالات ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس بالسوق الأوروبية المشتركة.



س٦: وضع اهداف ومبادئ مجلس التعاون الخليجي ؟

أهداف ومبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أولاً: أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

- ١- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
- ٢- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
- ٣- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون الآتية:

أ- الشؤون الاقتصادية والمالية.

ب- الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات.

ج- الشؤون التعليمية والثقافية.

خ- الشؤون الاجتماعية والصحية.

د- الشؤون الإعلامية والسياحية.

ذ- الشؤون التشريعية والإدارية.

٤- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة .

بالإضافة إلى تلك الأهداف، توجد بعض الأهداف الأخرى التي لا يتصور ألا يتغياها مجلس التعاون .

١- حفظ السلم والأمن الخليجين:

يهدف مجلس التعاون إلى حفظ السلم والأمن بين أعضائه، وهو ما يساهم في تحقيق السلم والأمن في المنطقة كلها وفي العالم بأجمعه؛ لأن السلم والأمن لا يمكن تجزئتهما.

الدليل على استهداف المجلس لحفظ السلم والأمن أنه من ناحية أقام هيئة لتسوية المنازعات بين أعضائه بالطرق السلمية. ومن ناحية أخرى فإن موقف المجلس واضح في إنهاء مشاكل المنطقة بالطرق السلمية؛ حيث نادى بوضع حد لحرب الخليج .

٢- التنسيق والتكامل والترابط:

هذا التنسيق والتكامل والترابط، يشمل كل مجالات عمل المجلس، اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. قد اتخذ المجلس خطوات لتنفيذ هذا الهدف: منها عقد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين الدول الأعضاء في ٨ يونيو ١٩٨١م، واتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار في ١٠ نوفمبر سنة ١٩٨٢م.

٣- التقدم العلمي والتقني:

هذا هدف طبيعي تتمناه الدول فرادى ومجتمعة، وقد ذكرت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة مجالات متعددة، مثل الصناعة والتعدين والزراعة ... وغيرها .

٤- وحدة دول المجلس :

أوضحت ديباجة النظام الاساسي لمجلس التعاون صراحة ان وحدة دول المجلس هدف له وذلك بنها (وصولاً الي وحدة دولها) بيد ان هذه الوحدة هي الهدف البعيد او النهائي فهي تأتي في نهاية المطاف بعد توحيد مختلف الانظمة واستقرار هذا التوحيد تماماً بحيث تبدو الوحدة واقعاً علمياً قبل ان تعلن رسمياً .

ثانياً: مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

١- المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء:

مبدأ تعتنقه موائيق المنظمات الدولية عموماً مثل منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وغيرها. ويتضح هذا المبدأ من المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول الأعضاء؛ فكل عضو له صوت واحد في المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، وتصدر القرارات بالإجماع في المسائل الموضوعية، ولا تملك أي دولة حقاً تتميز به على غيرها من الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.

٢- منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحل المنازعات بالطرق السلمية:

نصت المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على إنشاء هيئة تسوية المنازعات؛ ويعني هذا بوضوح أن المجلس لا يقبل تسوية النزاعات التي قد تحدث بين أعضائه إلا بالطرق السلمية، ومن ثم يحظر عليهم اللجوء إلى القوة فيما بينهم.

٣- عدم التدخل في الشؤون الداخلية:

يؤمن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية إيماناً وثيقاً، مما ساهم في الحيلولة دون إثارة ما يمكن أن يبرر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية. إلا أن الأعضاء يعملون على توحيد سياستهم الداخلية والخارجية تمهيداً للوصول إلى وحدة دولة. فقد وحد أعضاؤه التعريفية الجمركية، وسمحوا بفتح فروع للبنوك الوطنية في أقاليم الدول الأعضاء .

س٧: وضع مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي ؟

المزايا والحصانات الممنوحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أساس وأسباب منع الحصانات والامتيازات لمجلس التعاون

يتمثل السبب الرئيسي في منح الحصانات والامتيازات إلى المنظمات الدولية في فكرة المصلحة الوظيفية. ذلك أن تحقيق فعالية هذه المنظمات وخصوصاً تحقيقها لأهدافها ووظائفها يمثلان الأساس القانوني الذي من أجله منحت تلك الحصانات والمزايا . كذلك تعتبر تلك المزايا والحصانات خروجاً على القانون العام - يقصد بذلك القواعد العامة للقانون - المطبق داخل الدولة المضيفة، الأمر الذي يحتم أن يكون ذلك الخروج مبرراً فقط لأسباب وظيفية. يتمثل الغرض أيضاً من تلك الحصانات والمزايا في كفالة تحقيق العمل المشترك ، وكذلك تحقيق المساواة بين الدول أعضاء هذه المنظمات؛ وذلك بمنع دولة المقر أو الدولة المضيفة التي تمارس المنظمة فوق أرضها أنشطتها من أن تتمتع، نتيجة لاختصاصها الإقليمي، بوضع متميز بالنسبة لباقي الدول الأعضاء.

أنواع الحصانات والامتيازات الممنوحة لمجلس التعاون

النوع الاول: مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي كمنظمة دولية

أولاً: حصانة أموال وموجودات مجلس التعاون:

تتمتع أموال المنظمة وأصولها وممتلكاتها أينما كانت وأياً ان الحائز لها بحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي نوع من أنواع الإكراه التنفيذي أو القضائي أو التشريعي. فهنا تتمتع المنظمة بالحصانة القضائية ولا يجوز لها التنازل عنها أو رفع الحصانة القضائية إلا في حالات محددة وبطريقة صريحة.

كذلك يتمتع مجلس التعاون بالحصانة القضائية في أقاليم الدول الأعضاء دون أن يخضع لأي قانون داخلي لأي دولة من الدول الست الأعضاء فيه .

ثانياً: حرمة المباني والأماكن التي يشغلها المجلس:

حصانة مباني المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية، لا يختلف من منظمة إلى أخرى، بل لقد تواتر النص عليها دائماً باعتبارها مجموع من الحقوق اللازمة لمباشرة وظائفها، والغرض من حماية مباني المنظمة هو الحفاظ على كرامة المنظمة وضمان استقلالها، وهو أمر لازم لتحقيق أغراضها.

يجب على دولة المقر ما يأتي:

- ١- التزام الدولة المضيفة- بحماية مباني المنظمة (أي التي تشغلها المنظمة على إقليمها).
- ٢- الالتزام بعدم التعرض للمباني التي تستخدمها البعثات الدبلوماسية، وهناك بعض الحالات المستثناة من المبدأ العام (وهو عدم دخول مباني المنظمة)، تتمثل هذه الحالات في الآتي:
- أ- **حالة الدفاع الشرعي** ← فقد تعطى بعض الاتفاقيات التي تتم بين المنظمة ودولة المقر بأن تقوم الثانية بالمحافظة على المباني التي تشغلها المنظمة وتلتزم بحمايتها، ومع ذلك فمصلحة الدولة في بقائها في المرتبة الأولى، وبالتالي من حقها الدفاع الشرعي لمواجهة الخطر.

ب- **أحوال الضرورة** ← كحالة الحريق أو القيام بارتكاب جريمة داخل المبنى، فحالة القوة القاهرة تعتبر إذنًا ضمنيًا لدخول المبنى.

ج- يوجد التزام على المنظمة بعدم السماح باللجوء السياسي أو لجوء الفارين من العدالة، وهنا يحق لدولة المقر أن تقوم بالدخول دون إذن للقبض عليهم.

هذه هي النظرية العامة لحرمة مباني المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية، وهذا ينطبق أيضاً على المباني التي يشغلها مجلس التعاون على إقليم المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: حصانة وثائق ومحفوظات مجلس التعاون:

لا يجوز انتهاك حرمة وثائق ومحفوظات وأرشيف المنظمة أو تلك التي قد تكون في حيازتها أينما وجدت وفي أي يد كانت. ويسري ذلك على جميع سلطات الدولة المضيفة، بما في ذلك المحاكم والتي لا يجوز لها أن تصدر أمراً إليها بالكشف عن وثائق معينة أو إيداعها للاطلاع عليها أو غير ذلك من الأمور.

قد نصت المادة ٣/٢ من اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن: "للمحفوظات والوثائق بأنواعها كافة حرمة سواء كانت خاصة بمجلس التعاون أو كانت في حيازته".

تدعو عمومية النص السابق إلى القول أن حدود تطبيقه تتمثل في ثلاثة أمور:

من الناحية الموضوعية ← يطبق النص السابق على كافة المحفوظات والوثائق.

من الناحية المكانية ← تسري الحرمة أو الحصانة على المحفوظات والوثائق أينما وجدت، وفي أي يد كانت. وعلى ذلك لا يرتبط تمتعها بالحرمة بضرورة تواجدها داخل مقر المجلس، وإنما تتمتع بها حتى لو وجدت خارج مقره.

من الناحية الشخصية ← تسري الحرمة على المحفوظات والوثائق، سواء كانت خاصة بمجلس التعاون، أو كانت في حيازته (مثلاً لكونها خاصة بدولة، أو بمنظمة دولية أخرى، أو حتى بفرد عادي .. إلى آخره).

رابعاً: حرية مراسلات المجلس وحرية الاتصال:

يتمتع مجلس التعاون كغيره من المنظمات الدولية بحرية الاتصال، وكذلك إرسال الرسائل، فقد نصت المادة الثامنة من اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون على أن "تتعامل الرسائل الخاصة بمجلس التعاون في إقليم كل دولة عضو معاملة لا تقل امتيازاً عن معاملة تلك الدول لرسائل أية دولة أخرى. وتشير المادة التاسعة إلى أن "المجلس التعاون لدول الخليج العربية استعمال الرمز في رسائله أو إرسال مكاتباته بواسطة رسول خاص أو بحقائب دبلوماسية ويتمتع الرسول والحقائب الدبلوماسية بنفس المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية في الدول الأعضاء.

خامساً: الامتيازات المالية والإعفاءات الضريبية:

(١) **الامتيازات المالية والنقدية:**

"يكون للمجلس الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن يخضع لأية قيود مالية أو تنظيمية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت وتتمثل هذه التصرفات في:

- أ- حيازة النقود من مختلف العملات وأن تكون له حسابات بأية عملة يشاء.
 - ب- تلقي تلك العملات ونقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وتحويلها إلى أية عملة يشاء.
- لكن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما وُضع لها بعض القيود، لذلك جاء نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية ليوضح هذه القيود والتي تتمثل في: ضرورة أن يراعي المجلس عند مباشرته هذه الحقوق ما تبديه الدول الأعضاء من ملاحظات وما تقترحه من توصيات، بما لا يتعارض مع مصلحة المجلس.

(٢) **الإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية:**

يعفى المجلس وأمواله المنقولة والثابتة وممتلكاته الأخرى من الأعباء والتكاليف التالية:

- أ- جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.

ب- الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر المتعلقة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من مواد أو أدوات خاصة لاستعماله الرسمي وكذلك تلك المفروضة على استيراد أو تصدير مطبوعاته مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحملها مقابل خدمات عامة.

النوع الثاني : الامتيازات والحصانات الخاصة بممثلي الدول الأعضاء بالمجلس:

تنقسم الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأعضاء إلى طائفتين:

١- الطائفة الأولى الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثات والوفود غير الدائمة:

- أ- عدم جاوز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
- ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية بوصفهم ممثلين لدولهم، وتبقى هذه الحصانة سارية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
- ج- حرمة المحررات والوثائق جميعها.
- د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.
- هـ- منحهم هم وعائلاتهم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة.
- و- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
- ز- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.
- ح- لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على ممثلي الدولة التي تنعقد المؤتمرات والاجتماعات في إقليمها.

يلاحظ على الحصانات والامتيازات السابقة أربعة أمور:

- **الامر الاول** → أنها قررت مبدأ حرمة الشخصية لممثلي الدول الأعضاء، إذ لا يجوز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم.
- **الامر الثاني** → أنها قصرت الحصانة ضد التقاضي على ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية أي بصفتهم ممثلين لدولهم، وسواء ما صدر عنهم فعلاً أو قولاً أو كتابة. معنى ذلك أن ما يصدر عنهم بصفتهم الخاصة أو الشخصية لا تسري عليه تلك الحصانة.
- **الامر الثالث** → أن تلك المادة استبعدت تطبيق الاستفادة من الحصانات والمزايا المذكورة فيها على ممثلي الدولة التي يعقد الاجتماع في إقليمها.
- 🌟 علة ذلك أن الحصانات والامتيازات لا تمنح لممثلي الدولة داخل إقليمها، وإنما تجاه دولة أخرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- **الامر الرابع** → أن تلك المادة قصرت الحصانات والمزايا على ممثلي الدول دون أفراد أسرهم، فيما عدا منح هؤلاء الأخيرين امتياز الحصول على التأشيرات اللازمة.

٢- الطائفة الثانية :- الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثات والوفود الدائمة:

🌟 "تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته ذات المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها المعتمدين لدى أي دولة من الدول الأعضاء. وتحقيقاً لهذا الغرض يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء المندوبين الدائمين المعتمدين لدى مجلس التعاون، وأولئك الذين تنتهي خدماتهم.

ماهية الامتيازات والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية:

🌟 نصت اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية على أن حصانة الدبلوماسي مطلقة، ولا يرد عليها أي استثناء بالنسبة للقضاء الجنائي (عدا تنازل دولة الدبلوماسي). أما بالنسبة للقضاء المدني والإداري، فهو يتمتع بالحصانة أيضاً، فيما عدا استثناءات ثلاثة، نصت عليها المادة ٣١ من الاتفاقية المذكورة (وهي الدعاوى الخاصة بعقار يملكه المبعوث الدبلوماسي، وتلك الخاصة بتركه يكون فيها وارثاً أو وصياً أو مديراً أو منفذاً، وتلك المتعلقة بنشاط مهني أو تجاري مارسه في دولة المقر).

🌟 أي أن أعضاء البعثات والوفود الدائمة يتمتعون بالحصانات والمزايا، سواء صدر عنهم الفعل أو القول أو الكتابة بصفتهم الرسمية أو بصفتهم الشخصية (الخاصة)، وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة بخصوص القضاء المدني والإداري.

النوع الثالث: الحصانات والمزايا الممنوحة لموظفي مجلس التعاون:

أولاً: الحصانات والمزايا الممنوحة لكل موظفي المجلس:

- ١- "يتمتع موظفو الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ مباشرتهم العمل بصرف النظر عن جنسياتهم **بالمزايا والحصانات التالية:**
- أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤديونها بصفته الرسمية.
- ب- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولاً أو كتابةً أو عملاً بوصفهم موظفين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة سارياً حتى بعد زوال صفتهم الرسمية .
- ج- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم .

ثانياً: الحصانات والمزايا المقررة لكبار موظفي المجلس:

- ١- **يتمتع الأمين العام** ← لأية منظمة دولية، وأي موظف ينوب عنه في أثناء غيابه، وكذلك بعض الموظفين بنفس الحصانات والامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي، **ذلك فيما يختص بشخصه وزوجه وأولاده القصر.**
- ٢- معاملة الأمين العام والأمناء المساعدين وأفراد أسرهم بنفس المعاملة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ومعاملة موظفي الدرجة الثامنة فما فوق بنفس المعاملة المقررة لنظرائهم في البعثات الدبلوماسية.
- ٣- تمتعهم بالحصانة القضائية الجنائية المطلقة عما يصدر عنهم من أعمال، سواء بصفته الرسمية أو الخاصة. ويسري ذلك أيضاً بالنسبة للحصانة ضد القضاء المدني والإداري، فيما عدا الاستثناءات.

ثالثاً: حصانات الموظفين من رعايا دولة المقر:

- ١- يعامل رعايا دولة المقر- عادة- معاملة أدنى من تلك المقررة لغيرهم من موظفي المنظمات الدولية، إذ تقتصر حصانتهم على ما يصدر عنهم بصفته الرسمية. أي أن حصانتهم "وظيفية" وليست "شخصية".

رابعاً: الحصانات والمزايا الممنوحة للخبراء:

- ١- فرقت المادة الثانية والعشرون بين الخبراء من مواطني دول مجلس التعاون وغيرهم من الخبراء من غير هؤلاء المواطنين فالخبراء الأجانب لا يتمتعون بأية حصانات أما الخبراء من دول المجلس فيتمتعون (اثناء قيامهم بمأمورية لمجلس التعاون بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء وظائفهم علي احسن وجه) وكلها حصانات وتسهيلات تتعلق بتسهيل مهامهم وتمكينهم من القيام بها علي نحو مرض .

س ٨: تكلم عن احكام العضوية في مجلس التعاون الخليجي ؟

أحكام العضوية في مجلس التعاون الخليجي

أولاً: خصائص العضوية في مجلس التعاون الخليجي:

- ١- "يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ ١٩٨١/٢/٤". وبناء على ذلك فإن العضوية في مجلس التعاون الخليجي مقصورة على الدول الست، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت. والنظام الأساسي لم يأت بنص آخر يصرح فيه بفتح باب العضوية لانضمام أية دولة أخرى.

٢- **معنى ما تقدم، أن العضوية في مجلس التعاون الخليجي تتميز بالآتي:**

- ١- **أنها عضوية أصلية** ← إذ أضفى النظام الأساسي صفة العضوية على الدول الست .

٢- **أنها عضوية "مقفولة أو مغلقة"** ← بمعنى أن المجلس تقتصر عضويته على الدول الست المشار إليها، فالمجلس لا يضم دولاً أخرى في الخليج العربي كالعراق وإيران. ولا يجوز قبول دول أخرى في المجلس إلا بتعديل النظام الأساسي تعديلاً يسمح بذلك.

٣- **أنها عضوية كاملة** ← تلك العضوية التي يتمتع بموجبها العضو بكافة الحقوق، ويتحمل كافة الالتزامات الواردة في ميثاق المنظمة الدولية. فيلتزم باحترام كافة الالتزامات المقررة على كاهله للمنظمة الدولية.

ثانياً: عوارض العضوية:

هناك الكثير من عوارض العضوية بصفة عامة، منها ما يترتب أثره إذا توافر سواء كان قد نص عليه ميثاق المنظمة أو لم ينص، مثل زوال الشخصية القانونية للدولة، كما لو دخلت في اتحاد فيدرالي. ومنها ما تعني المواثيق بالنص عليه، حسماً لأي خلاف بشأنها. وهذه العوارض منها الإرادي، وغير الإرادي. وسوف نناقش منها الانسحاب والطرده أو الفصل والتغيب عن اجتماعات أجهزة مجلس التعاون.

وذلك على النحو التالي:

أ- الانسحاب:

لم يتعرض النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي لمسألة الانسحاب.

قد اختلف الرأي الفقهي عند صمت مواثيق المنظمات بصفة عامة عن ذكر هذه المسألة.

الرأي الأول ← يذهب إلى أن الدول تتمتع بالسيادة ولا تفقدها باكتساب عضوية منظمة دولية. وأنه طالما لم يذكر ميثاق المنظمة صراحة أو ضمناً حظر الانسحاب، فإن المبدأ الذي تقوم عليه، هو العضوية الاختيارية، ومن ثم فإن كلاً منها تحتفظ بحقها في الانسحاب.

الرأي الثاني ← يتمثل في أن النظام الأساسي معاهدة دولية، ويعتبر الانسحاب نقضاً لها بالإرادة المنفردة للدولة. وبالتالي تطبق على هذه العملية قواعد قانون المعاهدات، فإن سمح بها النظام الأساسي ونظمها، طبق ما ينص عليه، وإن لم يتعرض لها يبقى حق الدولة في الانسحاب قائماً إذا ثبت أن الأطراف قد قصدوا إجازه، أو توافرت حالة من الحالات التي تجيز إنهاء المعاهدة من جانب واحد مثل الإخلال الجوهرى بأحكامها أو التغير الجوهرى في الظروف.

لا شك أن الرأي الأول هو الأسلم ← لأنه يتفق وسيادة الدولة فضلاً عن أنه يستند إلى مبدأ الاختيارية. لذلك يُعتقد أنه- من الناحية القانونية- إذا كان النظام الأساسي لمجلس التعاون لم يتضمن نصاً يجيز الانسحاب، فإنه لا ينص صراحة على منعه، وبالتالي يجوز لأية دولة عضو أن تنسحب منه بقرار تبلغه للمجلس.

ب- الفصل من العضوية:

الفصل أو الطرد يترتب إنهاء فورياً كاملاً وباتاً للعضوية. وهو إجراء قاس تتخذه المنظمة ولا يبرره إلا أن بقاء الدولة المقصرة كعضو في المنظمة يحتمل أن يسبب ضرراً بالغاً للمنظمة أو يعوقها عن القيام بوظائفها. لم ينص النظام الأساسي لمجلس التعاون على عقوبة الفصل أو الطرد، لكن يؤكد رأي فقهي أنه لا يجوز طرد أية دولة من أعضاء المجلس وذلك للأسباب الآتية:

- أن القرارات الموضوعية في مجلس التعاون تُتخذ بالإجماع، ولا يُعتقد أن توافق دولة على طرد نفسها، ويؤيد ذلك أن النظام الأساسي لم ينص كذلك على عدم اشتراك العضو الطرف في نزاع معروض أمامه عن التصويت.
- أن الطرد من العضوية، رغم جوازه في ميثاق الأمم المتحدة، ينتقده بعض الفقهاء؛ لأنه يتعارض مع أهداف المنظمة.
- أن حالة طرد كوبا من عضوية منظمة الدول الأمريكية، رغم صمت ميثاقها، لم يتقبلها بعض الأعضاء ورأوا فيها خروجاً على الميثاق.
- أن العضوية في مجلس التعاون تستند إلى اعتبارات التضامن والوحدة، مما يتنافى مع إجازة الطرد.

ج- التغيب عن اجتماعات أجهزة مجلس التعاون:

لم ينص النظام الأساسي-صراحة- على إمكانية تغيب أي من الدول الأعضاء عن اجتماعات أجهزة المجلس. إلا أن ذلك يمكن أن يستفاد من المادة ٤/٧ من النظام الأساسي التي تنص، بخصوص المجلس الأعلى، على أنه: يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء".

معنى ما تقدم ← إن اجتماعات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري يكفي لصحتها، كحد أدنى، حضور أربع دول أعضاء. الأمر الذي يعني أن تغيب عضوين عن حضور الاجتماعات لا يقدح في صحتها.

أجهزة مجلس التعاون الخليجي

أولاً: المجلس الأعلى

السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون المجلس الأعلى من رؤساء الدول الأعضاء، ورؤاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء ويجتمع دورة عادية كل سنة.

يجوز عقد دورات استثنائية، بناء على طلب أي من الأعضاء وبتأييد عضو آخر، ويعقد المجلس دوراته في بلدان الدول الأعضاء.

يحدد الأمين العام للمجلس تاريخ بدء الدورات، كما يقترح موعد انتهائها، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء، أي أربع دول من ست.

أحكام التصويت داخل المجلس الأعلى:

يقوم نظام التصويت في المجلس الأعلى على التفرقة بين **المسائل الموضوعية**، والتي يتطلب الأمر فيها إجماع الدول الأعضاء المشتركة في التصويت، و**المسائل الإجرائية** التي يكتفي فيها بالأغلبية، أما العضو الذي يمتنع عن التصويت، فيلتزم بأن يسجل عدم التزامه بالقرار. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.

اختصاصات المجلس الأعلى:

يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، **خاصة** بالنظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء، ووضع السياسة العليا لمجلس التعاون، والخطوط الأساسية التي يسير عليها.

كما ينظر المجلس في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها، والنظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام باعتمادها.

يقوم المجلس الأعلى باعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات، وتعيين الأمين العام، وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون وإقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى، والتصديق على ميزانية الأمانة العامة.

أخيراً فللمجلس الأعلى أن ينشئ ما يراه ضرورياً من لجان، وتحديد سير اجتماعاته ونظامها بموجب لائحته الداخلية.

يلاحظ على ذلك الاختصاصات، ما يلي:

١- أنها لم ترد على سبيل الحصر، وإنما على سبيل، ويبدو ذلك من أمرين:

الأمر الأول :- ما ورد في صدر النص من أن المجلس الأعلى يقوم بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون "خاصة فيما يلي"، ولا جدال في أن العبارة الأخيرة تدل على أن التعداد المذكور هو على سبيل المثال.

الأمر الثاني :- النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء، ووضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها. ولا شك أن هاتين الفقرتين من العموم بحيث تنتظم أي مسألة يتصدى أو يمكن أن يتصدى لها المجلس الأعلى.

٢- أن تلك الاختصاصات منها ما هو عام: كالنظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء، ومنها ما هو خاص: كإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات .

٣- أن تلك الاختصاصات يتمخض عنها قواعد وقرارات تلتزم بها المنظمة والدول الاعضاء في الكثير من الحالات .

١- مكتب المجلس:

يُشكل مكتب المجلس الأعلى في كل دورة عادية من رئيس المجلس الوزاري والأمين العام، بحيث يقوم المكتب بصياغة القرارات التي يعتمدها دون المساس بمضمونها.

٢- اللجان:

للمجلس سلطة تشكيل اللجان التي تقتضيها الضرورة؛ من أجل تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي، بما فيها اللجان الفنية التي تتولى تقديم المشورة في إعداد وتنفيذ برنامجه في مجالات معينة، ويقوم المجلس الأعلى بتعيين أعضاء اللجان من بين مواطني الدول الأعضاء.

ثانياً: المجلس الوزاري:

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الهجائي للدول. يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء، وتأييد عضو آخر. يقر المجلس الوزاري مكان اجتماع الدورة التالية، على أن اجتماعه يعتبر صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء، أي ٤ دول من مجموع الدول البالغ عددهم ست دول.

أحكام التصويت داخل المجلس الوزاري:

لكل عضو بالمجلس الوزاري صوت واحد، وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت، أما في المسائل الإجرائية والتوصيات فتصدر قراراته بالأغلبية.

اختصاصات المجلس الوزاري:

١- اختصاص الاقتراح والتوصية:

١. يقترح المجلس الوزاري السياسات ويصدر التوصيات ويضع الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.
٢. العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يلاحظ على هذا النص امرين

- الامر الاول :- قوله تحال القرارات إلى المجلس الوزاري ، ويعني ذلك أنه ليس صاحب القرار، بل يصدر هذا الاخير من اللجان المختصة التي تحيله إلى المجلس الوزاري ويقترحه دوره علي إحالتها إلي المجلس الأعلى ، صاحب القرار بشأنها
- الامر الثاني :- أن هذا الاختصاص ينصب علي الأنشطة القائمة فعلا ، ومن ثم يجب لكي يفترق عن الاختصاص السابق مباشرة ، أن نقول أن الاختصاص الاول ينصرف إلي مختلف المجالات الجديدة أما الاختصاص الثاني وهو ما نحن بصدده فإنه ينصرف إلي المجالات القائمة فعلا بين الدول لتعقيها وتطويرها وتنسيقها .
- ٣. التوصية بما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس التعاون :- وهذا الاختصاص واضح، فقد صرح النص بأن التوصيات تقدم للوزراء المختصين، وبذلك تساعد على رسم السياسات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، وما يقدم من توصيات لا تلزم الوزراء بل قيمتها استشارية، ولكن لا يمكن إغفال قيمتها الأدبية المستمدة من قيمة الجهاز الذي يصدرها.
- ٤. تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في دول المجلس :- وذلك في مختلف الأنشطة التي يقوم بها هذا القطاع. وتطوير وتشجيع التعاون بين غرف التجارة، والصناعة، في مختلف الدول الأعضاء، وتشجيع انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين هذه الدول.
- ٥. قد يقتضي أحد أوجه التعاون نوعاً من الدراسة والبحث :- فإذا قدر المجلس ذلك فله أن يحيله إلى لجنة فنية أو متخصصة لتقوم بذلك وتقدر ما تراه من مقترحات، وطبيعي أن تقدم هذه المقترحات إلى المجلس ليوصي في شأنها بما يراه.
- ٦. تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون :- ويقتره دور المجلس الوزاري هنا على النظر في الاقتراحات المقدمة له بهذا الشأن ثم يوصي بما يراه. ويحيل توصياته إلى المجلس الأعلى.

٧. **النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى** ← فالمجلس الأعلى يملك أن يحيل إلى المجلس الوزاري أي موضوع ويكلفه في شأنه بما يراه .
٨. **النظر في ميزانية الأمانة العامة** ← ويقدم توصياته للمجلس الأعلى للتصديق عليها.
٩. **التحضير لاجتماعات المجلس الأعلى** ← وفي هذا يظهر باعتباره جهازاً تحضيرياً، يضع جدول الأعمال والترتيبات اللازمة لعقد الاجتماعات، ويتصل بالدول والأمانة العامة لطلب البيانات اللازمة عن الإنجازات والأنشطة وأوجه التعاون المختلفة التي يريد عرضها على المجلس الأعلى .

٢- الاختصاصات التي يملك المجلس الوزاري إصدار قرارات نهائية بشأنها :

- أ- وضع النظام الداخلي له- أي للمجلس الوزاري- والنظام الداخلي للأمانة العامة.
- ب- تعيين الأمراء المساعدين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتقيد بأن يكون قرار التعيين بناء على ترشيح الأمين العام .
- ج- اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام.

هيئات المجلس الوزاري:

١- مكتب المجلس :

- من مهامه: مساعدة رئيس المجلس في إدارة أعمال الدورة، وتنسيق أعمال المجلس واللجان الفرعية، والإشراف على صياغة القرارات التي يتخذها المجلس .

٢- اللجان الفرعية :

- يستعين المجلس في أداء عمله بلجان تحضيرية ولجان عمل، وتشترك الأمانة العامة في عمل هذه اللجان. تتألف هذه اللجان التحضيرية من مندوبين من الدول الأعضاء، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء .

ثالثاً: الأمانة العامة:

- تعتبر الأمانة العامة هي الجهاز الإداري لمجلس التعاون الخليجي، وتتكون من أمين عام يعينه المجلس الأعلى، أما بالنسبة لمساعد الأمين العام فيعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام، أما بقية موظفي الأمانة فيقوم الأمين العام بتعيينهم.

اختصاصات الأمانة العامة:

١- الاختصاصات الإدارية :

- يتولى الأمين العام باعتباره الموظف الإداري الأكبر تعيين موظفي الأمانة، كما أنه يقوم بالإشراف على حسن سير العمل بالأمانة العامة في مختلف قطاعاتها، ولذا فهو المسئول الأول عن أعمالها، وطالما أن له حق التعيين فإن سلطة الجزاء والتأديب تكون ثابتة له على مرؤوسيه.
- تقوم الأمانة العامة بإعداد دراسات التعاون والتنسيق وخطط وبرامج العمل المشترك للدول الأعضاء. كما تضع التقارير الدورية عن أعمال المجلس. وتتابع تنفيذ قرارات الأجهزة الأخرى: وتعد لهما ما يطلبون من تقارير أو دراسات. وتعد الميزانية ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية. وتقوم بالتحضير للاجتماعات التي تعقد في إطار مجلس التعاون ونعد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات قراراته.

٢- الاختصاصات غير الإدارية :

أ- يتمتع الأمين العام بالصفة التمثيلية لمجلس التعاون:

- "يمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له"، ويعني ذلك أن المنظمات الدولية والإقليمية والدول غير الأعضاء في علاقتها بالمجلس تخاطب الأمين العام، ويمكن أن تدعوه لتمثيل المجلس في دورات انعقاد المنظمات الأخرى أو في المؤتمرات الدولية بصفته مراقب، فهو ممثل المجلس فيما لا يتعارض مع النظام الأساسي والوثائق الأخرى للمنظمة.

يمكننا التمييز بالنسبة للصفة التمثيلية للأمين العام لمجلس التعاون بين حالتين:

- الحالة الأولى:** مبادرات الأمين العام بين دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في مواجهة دولة أو أكثر من غير الأعضاء. هنا لا يمكن للأمين العام المجلس ممارستها دون تفويض من المجلس الأعلى أو الوزاري، ويلتزم بحدود التفويض.

- الحالة الثانية:** مبادرات الأمين العام في إطار مجلس التعاون أو بين الدول الأعضاء، وهذه المبادرات لا تحتاج إلى تفويض. إلا أن الواقع العملي يؤكد أن ممارسة الأمين العام للاختصاصات السياسية عادة ما يسبقها تحري موافقة الدول المعنية لمباشرة هذا الاختصاص .

ب- الوظيفة السياسية للأمين العام:

- يلعب الأمين العام على رأس الأمانة العامة - دوراً سياسياً .
- هذا الاختصاص وإن كان استشارياً؛ بمعنى أن الأمين العام يقدم مجرد اقتراح إلا أن طبيعته السياسية واضحة؛ فالأمين العام يلقي نظرة عامة على الموقف الدولي والإقليمي، ويكون رأياً شخصياً فيما إذا كانت هناك أموراً طارئة وسياسية وغير ذلك، تستدعي تقديم الاقتراح.
- لا يقتصر الأمر عند هذا الدور، بل يمارس دوراً توفيقياً بين الدول الأعضاء- في إطار المجلس الوزاري- إذا اختلفوا حول مشروع قرار معين .

ج- اختصاصات متنوعة:

- يملك الأمين العام اختصاصات أخرى متعددة تختلف طبيعتها باختلاف موضوعها. فمثلاً تنص المادة ٩/١٥ من النظام الأساسي على أن تقوم الأمانة العامة "بأية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري". وهذه المهام يمكن أن تكون سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو غير ذلك.
- يمكن للأمين العام اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس الوزاري .

ميزانية الأمانة العامة:

- نص النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ، على أن يكون للأمانة العامة ميزانية تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متساوية .

رابعاً: هيئة نسوية المنازعات:

مقر هيئة تسوية المنازعات:

- مقر الهيئة هو مدينة الرياض (مقر مجلس التعاون أيضاً)، ولها عند الاقتضاء أن تجتمع في أي مكان آخر.

تشكيل هيئة تسوية المنازعات:

- تتبع هيئة تسوية المنازعات المجلس الأعلى، وهو الذي يتولى تشكيلها، من بين مواطني الدول الأعضاء، غير الأطراف في النزاع، على ألا يقل العدد عن ثلاثة، في كل حالة على حدة، بحسب طبيعة النزاع.
- معنى ذلك: أنه لا يوجد تشكيل دائم لهيئة تسوية المنازعات، وذلك نظراً لأن تشكيلها يتم: في كل حالة على حدة.
- يراعي في ذلك طبيعة الخلاف أو النزاع المعروض عليها.
- لهيئة تسوية المنازعات أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين. ويكون انعقادها صحيحاً إذا حضر جميع أعضائها، وبالتالي يبطل الاجتماع إذا تخلف عضو أو أكثر.

اختصاصات هيئة تسوية المنازعات:

المنازعات التي تؤول بين الدول الأعضاء:

- لا تنظر الهيئة في هذا الاختصاص، إلا إذا أحاله إليها المجلس الأعلى .

الخلافاً الخاصة بتفسير أو تطبيق النظام الأساسي لمجلس التعاون:

- "إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات".

تصدر الهيئة فتاوها وتوصياتها استناداً إلى قواعد نصت عليها المادة ٩ من نظامها الأساسي، وهي:

- أحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون.
- أحكام القانون والعرف الدوليين.
- مبادئ الشريعة الإسلامية.
- تصدر تلك الفتاوى والتوصيات بأغلبية الآراء. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

ملاحظات على هيئة تسوية المنازعات:

- الملاحظة الأساسية** ← على هيئة تسوية المنازعات: هي أنها لا تملك "حسم" النزاع المطروح أمامها، وإنما الذي يملك ذلك هو المجلس الأعلى. ومعنى ذلك: أن المجلس الأعلى لا يلتزم ولا يتقيد بما انتهت إليه الهيئة وبما رفعته إليه؛ إذ يمكن له أن يأخذ به كلياً أو جزئياً، أو يطرحه جانباً.
- الملاحظة الثانية** ← أن الهيئة لا تتصدى للمسألة أو النزاع من تلقاء نفسها، ولا بناء على طلب من دولة عضو أو أكثر. إنما لابد من إحالة النزاع إليها من قبل المجلس الأعلى.

منظمة الاتحاد الإفريقي

مقدمة تمهيدية عن منظمة الوحدة الإفريقية

تم التوقيع على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية في ٢٥ مايو ١٩٦٣، وأصبح سارياً وفقاً لأحكام المادة ٢٥ منه، بعد أن تسلمت حكومة إثيوبيا مستندات التصديق من ثلثي الدول الموقعة. ويتكون الميثاق من ٣٣ مادة، ولغاته الرسمية هي اللغتان الإفريقيتان العربية والأمهرية، واللغتان الإنجليزية والفرنسية، ومقر المنظمة عاصمة إثيوبيا (أديس أبابا) حيث توجد سكرتارية المنظمة.

قد تم إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية من قبل اثنان وثلاثون دولة إفريقية مستقلة. ثم بلغ عدد أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية ٥٣ دولة.

س٩: وضع العوامل التي أدت إلى نشأة الاتحاد ؟



العوامل التي أدت إلى نشأة الاتحاد الإفريقي

أولاً: نزاع ونعقد المشاكل في القارة الإفريقية:

لقد كان الدافع القوي والذي حفز الدول الإفريقية، التي حصلت على استقلالها خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، على التفكير بإنشاء منظمة قارية (منظمة الوحدة الإفريقية) عام ١٩٦٣: هو الرغبة في التوحد ضد ما عانتها القارة من قهر واضطهاد وتمييز عنصري من قبل الدول الاستعمارية والعمل معاً لتحسين حياة شعوب القارة الإفريقية.

في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية الخامس عشر عام ١٩٧٨، فإن المنظمة كانت تبحر في مشاكل عصفت بالقارة، فضعفها وصل لدرجة أنها لم تكن قادرة على حل النزاعات التي اشتعلت بالقارة .

بحلول عام ١٩٨٠، بدأ الحديث عن سبل تطوير منظمة الوحدة الإفريقية كشرط لاستمرارها، بالرغم من أن بعض التغييرات الإيجابية قد حصلت على صعيد القارة على المستوى السياسي، بدءاً بسقوط نظام الجنرال عيدي أمين في أوغندا، وجان بول بوكاسا في إفريقيا الوسطى، والاتجاه الآخر كان إعلان استقلال روديسيا الجنوبية وإزالة نظام التمييز العنصري فيها، وتكثيف الجهود الدولية لإعلان حق تقرير المصير لشعب جنوب غرب إفريقيا (ناميبيا). لكن ذلك لم يكن يعني الكثير، مع وجود مشاكل اقتصادية كبرى تواجهها القارة.

يعتبر قرار تصفية الاستعمار، ومناهضة التمييز العنصري في القارة، هدفين اكتملا مع إعلان استقلال ناميبيا في نهاية عام ١٩٨٩، بعد إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير من قبل منظمة الأمم المتحدة بعد عقود من سيطرة نظام جنوب إفريقيا العنصري السابق. والتحدي المعاصر الآخر الذي واجهه منظمة الوحدة الإفريقية هو الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تعصف بالقارة .

عليه، واجهت المنظمة هذه الأزمة الشاملة من خلال ما يعرف (بخطة عمل لاجوس)، نسبة للاجوس عاصمة نيجيريا السابقة، والتي تم تبنيها في عام ١٩٨٠. وهذه الخطة كان الهدف منها ليس فقط تشجيع التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة، بل إلى خلق تكامل اقتصادي بينهم؛ من خلال إنشاء تجمعات إقليمية ذات طابع اقتصادي، بحيث تكون نواة لسوق إفريقية مشتركة .

ثانياً: فشل منظمة الوحدة الإفريقية في تحقيق السلام والأمن الإفريقي:

كانت ظلال الحرب الباردة وانقسام معظم دول القارة بين المعسكر الشرقي والغربي، رغم عضوية معظمهم في حركة عدم الانحياز رسمياً فقط، والتصادم الإيديولوجي بين الأنظمة الحاكمة فيها، سبباً مانعاً لحصول أي تقدم ملموس لتحقيق التكامل الاقتصادي.

مع نهاية الحرب الباردة، ومع التغيير الذي أصاب الخارطة السياسية في العالم بأسره، فإن إفريقيا ومنظمتها قد عملت على أن يكون لديها دور في النظام الدولي الجديد، خاصة مع اضمحلال الدور المحوري لبعض القوى الفاعلة في القارة، وظهور قوى جديدة؛ كإثيوبيا وجنوب إفريقيا وليبيا، هذه القوى رفعت شعار مشاكل إفريقيا تحل بيد إفريقيا.

بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، فإن تحولاً تدريجياً حصل فيها، وهو إقرار قمة رؤساء الدول والحكومات بتشكيل لجنة خبراء عام ١٩٩٣، لإعادة النظر في ميثاقها، مع الأخذ في الاعتبار لمبدأي: سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

إن الصراعات والتوترات، هي السمة الغالبة على المسرح السياسي الإفريقي والحياة العامة، خاصة أنها كانت ولا تزال تأخذ طابعاً مأساوياً، وهي في معظمها تتعلق بمنازعات عرقية داخل الدول الواحدة، فالصراع ظل مستمراً بين مؤسسات المجتمع المدني الهشة التكوين وعملها الدؤوب على إقامة أنظمة دستورية مدنية وبين الطبقة العسكرية التي تتحين الفرص من وقت لآخر للانقضاض على السلطة وإقامة حكم عسكري يكون هدفه القمع السياسي للشعب وتحطيم مؤسسات المجتمع المدني إن وجدت. لقد استفادت هذه المؤسسات من وجود مبدئين حطياً باحترام كبير في العلاقات بين دول القارة نص عليهما في ميثاق إنشاء المنظمة: وهما حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ومبدأ المحافظة على الاستقلال السياسي والسيادة الإقليمية لكل دولة عضو. وهكذا كانت الحروب الأهلية تنفجر وتدمر الدول وسكانها المدنيين، وما حصل من حروب أهلية في موزمبيق وإثيوبيا وتشاد، سمحت بأن يكون قرار حل المنازعات خارج القارة وليس بيد القارة.

إلى جانب هذه المشاكل، فإن هناك مشكلة ذات طابع قانوني تتعلق بميثاق المنظمة نفسه، وهو الذي أضعف دور الأمانة العامة وأمينها العام وصادر دوره في عملية حفظ الأمن والسلم في القارة. وفي النهاية كانت العوامل السابقة الدافع للاتفاق على إنشاء منظمة الاتحاد الإفريقي لتحل محل منظمة الوحدة الإفريقية، والتي قد تعد الحل المثالي للمشاكل التي عرضناها سابقاً.

نشأة الاتحاد الإفريقي

في يوليو ٢٠٠٠، انعقد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية (القمة السادسة والثلاثون لمنظمة الوحدة الإفريقية) في لومي بتوجو، وانتهى إلى إقرار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي يتكون من ديباجة وثلاث وثلاثين مادة، تضمنت تعريف الاتحاد الإفريقي، وأهدافه، ومبادئه، وأحكام العضوية فيه، وأجهزته.

دخل القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي - في ٢٦ مايو ٢٠٠١ - حيز التنفيذ، بعد أن أودع أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية تصديقاتها لدى الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

مقر الاتحاد الإفريقي - هو نفسه مقر منظمة الوحدة الإفريقية - في أديس أبابا بإثيوبيا، ويجوز لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بناء على توصية من المجلس التنفيذي إنشاء مكاتب أو ممثلين للاتحاد في أماكن أخرى.

لغات العمل داخل جميع أجهزة الاتحاد، هي اللغات الإفريقية الأربع: (العربية - الإنجليزية - الفرنسية - البرتغالية).

الشخصية القانونية للاتحاد الإفريقي

باعتبار الاتحاد الإفريقي منظمة دولية إقليمية، أصبح شأنه شأن المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، حيث تمتع الاتحاد الإفريقي بشخصية دولية مستقلة عن الدول الأعضاء به؛ ذلك لأنه لو لم يُعترف للاتحاد بالشخصية القانونية، لم يستطع التدخل المباشر لمواجهة الظروف التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

بما أن للاتحاد سلطة التعامل مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء، إذن فإن الموظفين به ما هم إلا موظفين دوليين يتمتعون بذات الحصانات والمزايا التي يتمتع بها الموظفون أمثالهم بالمنظمات الدولية الأخرى. ونظراً لأن القانون التأسيسي للاتحاد لم ينص على أي حصانات أو مزايا للاتحاد أو للموظفين به، فإنه تطبق القواعد العامة التي تطبقها المنظمات الدولية؛ وذلك باعتبار الاتحاد منظمة دولية إقليمية ذات اختصاص عام.

الآثار المترتبة على منح الاتحاد بالشخصية القانونية

أولاً: سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية:

يكون لمنظمة الاتحاد الإفريقي نتيجة لتمتعه بالشخصية القانونية الحق في إبرام المعاهدات الدولية ثنائية أو جماعية مع غيره من أشخاص القانون الدولي دولاً أو منظمات دولية.

ثانياً: النفع بالحصانات والامتيازات:

تتمتع اية منظمة دولية بالحصانات والامتيازات التي تمكنها من مباشرة وظائفها وتحقيق أهدافها علي أكمل وجه سواء تم النص علي ذلك صراحة في الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية او لم يتم النص عليها .

ثالثاً: الحق في تقديم المطالبات الدولية:

للاتحاد الإفريقي باعتباره منظمة دولية الحق في تقديم المطالبات الدولية بغية حماية مصالحه ومصالح موظفيه وإثارة المسؤولية الدولية في مواجهة من أضر به الا انه لا يحق له التقدم باللجوء للتقاضي امام محكمة العدل الدولية ولكن له الحق في التقدم بطلب استشارة قانونية من ذات المحكمة كما للاتحاد الإفريقي الحق في التقاضي امام التحكيم الدولي وكذلك اللجوء للتقاضي امام المحاكم الدولية الاخرى التي يقبل ميثاقها مخاصمة المنظمة الدولية كأحد الاشخاص الاعتبارية التي لها حق التقاضي امامها .

رابعاً: حذف التعاقد وتملك الاموال الثابتة والمقنونة :

يحق للاتحاد الافريقي بوصفه منظمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية التعاقد مع الافراد او الدول " الاعضاء به وغير الاعضاء " او المنظمات الدولية الاخرى .

خامساً: تحمل المسؤولية الدولية :

اذا كان من شأن تمتع الاتحاد بالشخصية القانونية امتيازات وحصانات فإنه يترتب من ناحية اخرى المسؤولية القانونية عليه اذا لم يف بالتعاقد الذي يتم بينه وبين أي دولة من الدول الاخرى او الافراد العاديين او منظمات دولية اخرى ويكون السبب في هذه المسؤولية هي الاضرار التي سببها للدول التي تعاقدت معه او الافراد او المنظمات الدولية الاخرى ويخضع الاتحاد الافريقي في ذلك للقواعد العامة للمسؤولية الدولية وكذلك للقواعد العامة التي تحكم مسؤولية الدولة فمن الجائز مساءلته مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصيرية

سادساً: تمتع الاتحاد بميزانية مستقلة :

يعد حق المنظمة الدولية في التمتع بميزانية مستقلة احد الآثار المترتبة علي الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية وبناء علي هذا الاثر قام الاتحاد بإنشاء لجنة مستقلة خاصة بالميزانية تواجه نفقات الأجهزة الفنية والادارية المختلفة .

سابعاً: الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي :

يحق للاتحاد الافريقي تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء والمنظمات الدولية الاخرى العالمية والاقليمية ويكون الهدف من التمثيل الدبلوماسي تنظيم التشاور المتبادل في الامور ذات المصالح المشتركة وذلك في حدود اختصاص المجلس .

س ١٠ : تكلم عن اهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي ؟



أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي

أهداف الاتحاد الإفريقي

١- تحقيق وحدة ونظام أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية:

يهدف الاتحاد من وراء النص على هذا الهدف، أنه يجب على شعوب الدول الإفريقية الأعضاء أن تتعاون فيما بينها؛ كي تستطيع الوصول إلى الوحدة. وهذا الهدف في مجمله لا يختلف كثيراً عما تم النص عليه في أهداف منظمة الوحدة الإفريقية، حيث أنها أشارت إلى تقوية الوحدة الإفريقية عن طريق تجاوز الخلافات الناجمة عن تباين الأنظمة السياسية والثقافية والاجتماعية التي تسود الدول الإفريقية. بمثل، نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على أنه من بين أهداف المجلس الوصول للوحدة بين الدول الأعضاء، **عن طريق التنسيق والتكامل والترابط** في جميع الميادين. لكن الفارق بين المنظميتين: أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتبعت المنهج الوظيفي في تحقيق أهدافها؛ لإذابة بعض العوائق التي تعترض طريق الوحدة، حتى تصل هذه الدول إلى الوحدة المنشودة.

٢- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها:

هذا الهدف مفترض ولا يمكن إسقاطه. فجميع صور وأساليب العلاقات تنطلق من حقيقة التسليم بسيادة الدول الأعضاء. حقيقة، يوجد ثمة تقييد للسيادة لدى الشروع في التكامل الإقليمي . لقد كان يحسن بوضعي القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الإشارة إلى أن: السيادة مع تأكيدها لا بد أن تراعى العمل على إنجاز التكامل المنشود.

٣- التعجيل بشكامل القارة السياسي والاقتصادي والاجتماعي:

هذا الهدف متصل بالهدف الأول، وهو: تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية. ونظرة عامة لهذين الهدفين تظهر أنهما ليس إلا محاولة للجمع بين ما ورد في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية من العمل على دعم وحدة دول إفريقيا وتضامنها .

٤- تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الإفريقية.

٥- تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستويات معيشة الشعوب الإفريقية.

٦- تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد.

٧- تعزيز تنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.

٨- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة:

إن أهمية هذا الهدف تكمن في أن السلام والأمن والاستقرار شرط أساسي لإنجاز التكامل الاقتصادي، فبدون تحقيق المناخ السياسي المطلوب تصبح جهود التكامل غير قابلة للتنفيذ. وبالتالي، يوجد ارتباط تبادلي بين الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية؛ فكل نوع يؤثر في الآخر تأثيراً مباشراً، وهذا يدل على إدراك رؤساء وحكومات الدول الإفريقية للأحوال السياسية المضطربة التي تشهدها القارة الإفريقية، وانعكاساتها على مسيرة التكامل.

٩- تعزيز مبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد:

لم يستطع واضعو القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي إغفال مقتضيات العولمة من الناحية السياسية، وتطلعات الشعوب الإفريقية في هذا الشأن؛ لذا جاء النص على هذا الهدف.

١٠- تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمواثيق

الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب:

الديمقراطية وحقوق الإنسان صنوان غير قابلين للانفصال، ويلاحظ أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي قام من ناحية بالربط بين أحكامه والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومن ناحية أخرى ذكر المواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب؛ إن ذلك توجه يوسع من نطاق تقدير مدى مشروعية سياسات الدول الإفريقية في نطاق حقوق الإنسان.

إن هذا الجانب السياسي إن دل على شيء فإنه يدل على أن الدول الإفريقية قد خطت خطوة كبيرة للأمام؛ بالإدراك مؤخراً أنه لا تنمية اقتصادية بدون مشاركة شعبية، ومؤسسات ديمقراطية. فهذه المشاركة، وتلك المؤسسات المعززة بحقوق الإنسان تمنح ضماناً فعالة لدفع مسيرة التكامل الإقليمي الإفريقي.

١١- تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

تعتمد القارة الإفريقية اعتماداً كبيراً على علاقاتها الخارجية: فهي من ناحية في أشد الحاجة إلى المساندة الدولية لجهودها من أجل مواجهة مشاكل التخلف. ومن ناحية أخرى، ففي التعاون الدولي وما يستلزمه من الالتزام بمبادئ معينة ما يمكنها من الحفاظ على استقلالها وتدعيمه.

١٢- تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها.

١٣- نهضة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي ومفاوضات الدولية.

١٤- العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.

مبادئ الاتحاد الإفريقي

المجموعة الأولى: المبادئ التقليدية

- ١- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد ← هذا المبدأ أساسي وسائد في العلاقات بين الدول الإفريقية، فلا توجد هيمنة أو وضع متميز لدولة إفريقية على أخرى.
- ٢- عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
- ٣- تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل يقرها مؤتمر الاتحاد.
- ٤- منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
- ٥- التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحققها في العيش في سلام وأمن.

المجموعة الثانية: المبادئ الجديدة:

المبادئ المفترضة:

هذه المبادئ تم النص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد؛ إما لتسجيل الممارسات أو لمواكبة التطور أو تقتضيها الرابطة الاتحادية. فتسجيل الممارسات يتضح من أنه وإن لم يتم النص في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية على مبدأ استمرارية الحدود على وضعها الحالي؛ خوفاً من عدم الحصول على الموافقة الجماعية من الدول الأعضاء عليه، فإنه وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيس المنظمة، لم تجد الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي مناصاً من النص عليه في المادة الرابعة، حيث جاء النص على النحو التالي: "احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال".

هذا المبدأ يعد ترجيحاً لاعتبارات الاستقلال، على اعتبارات العدل أو الإنصاف، وما أحوج الاتحاد الجديد لأن تتوافر له مقتضيات الاستقرار بداية من تثبيت الحدود.

بالنسبة لمواكبة التطور، فيتجلى بإفساح المجال نحو عدم اقتصر التمثيل في المنظمات الدولية على ممثلي الحكومات. لذا جاء النص على مبدأ: "مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد"، الذي يعزز منه النص أيضاً على مبدأ "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد".

المبادئ المستحدثة: وهي متنوعة المجالات:

- 1- **في المجال الأمني (العسكري) ←** التزمت الدول الأعضاء بمبدأ "وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية"، بعد ذلك متوافقاً من ناحية مع طبيعة الرابطة الاتحادية التي أنشأها القانون التأسيسي، ومن ناحية أخرى لمواجهة حالات الإخلال بالأمن في إفريقيا، وبذلك يرسم هذا المبدأ ولأول مرة فكرة الأمن القومي الإفريقي. ويتصل بهذا المبدأ، بمبدأ إضافي آخر وذو أبعاد خطيرة، وهو "حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن": إن مقتضى هذا المبدأ أنه عند وجود اضطراب أو منازعات داخلية فإن للاتحاد التدخل لإعادة السلام والأمن.
 - 2- **في المجال السياسي ←** أقر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي -احتراماً لهدف تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية- بمبدأ هام وهو "إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات": إن هذا المبدأ يشكل تطوراً جذرياً في الحياة السياسية للدول الإفريقية، فهذه الدول عانت ولفترات طويلة من ظاهرة الانقلابات العسكرية، وما ترتب على ذلك من تداعيات. لذا، فإن إقرار هذا المبدأ يبشر ببداية عهد جديد في إفريقيا، التي ستلزم دولها بإحداث التغييرات داخلياً باتباع الطريق الديمقراطي.
 - 3- **في المجال الإنساني ←** مع تزايد التوجه الدولي نحو التدخل في مواجهة الحالات الجسيمة للانتهاكات التي تلحق بالإنسان والشعوب، ورصد ممارسات عديدة في هذا الشأن منها: إفريقيا، لم يجد واضعو القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي مناصاً من إقرار مبدأ "حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقاً لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الإنسانية".
- مع إقرار هذا المبدأ، فإنه لا بد من وضع ضوابط لتنظيم حق التدخل، وسيما أن الدول الإفريقية في إطار مجموعة دول العالم الثالث تحفظت على التدخل الدولي في هذا الشأن. يضاف إلى ذلك إقرار مبدأ "احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاعتقالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية".

العصوية في الاتحاد الإفريقي

يضم الاتحاد الإفريقي ٥٤ دولة، ويجوز لأية دولة إفريقية الانضمام للاتحاد،

شروط العضوية بالانضمام لمنظمة الاتحاد الإفريقي:

- 1- أن تكون دولة إفريقية وهذا الشرط من الشروط الموضوعية التي لا يمكن تحديدها إلا في إطار معيار جغرافي معين ويشترط في الدولة أن تكون حرة ومستقلة ذات سيادة كاملة ويظهر ذلك بإدارتها لشؤونها الداخلية والخارجية واختيار نظم الحكم فيها وتحديد سلطاتها بحرية تامة .
- 2- إخطار الدولة لرئيس لجنة الاتحاد (الأمانة العامة) بنيتها في الانضمام إلى عضوية الاتحاد وقيام رئيس اللجنة بإرسال عدد من النسخ إلى الدول الأعضاء ليقرروا الموافقة أو الرفض بشأن العضوية ويتم القبول إذا توافرت له أغلبية بسيطة هي ٥٠% + ١ من أصوات الدول الأعضاء في الاتحاد
- 3- قيام رئيس اللجنة بعرض الموضوع على المؤتمر لإصدار قرار بشأنه وإبلاغ الدولة المعنية به .

نوقف العضوية:

- نص القانون التأسيسي على بعض العقوبات؛ لتوقيعها على الدولة التي تخل ببعض الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، وذلك بالنظر للنص الآتي:
- 1- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تُفرض على أية دولة تتخلف عن سداد مساهمتها في ميزانية الاتحاد، على النحو التالي: تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد.
 - 2- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أية دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أية إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر.
- كما نص القانون التأسيسي على "تعليق المشاركة" بحيث لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد.

انتهاء العضوية:

يجوز للدولة العضو في الاتحاد الانسحاب منه، فينص القانون التأسيسي للاتحاد على أنه: "على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء هذا الإخطار، إذا لم يُسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد. خلال فترة السنة المشار إليها تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون، وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها".

س ١١ : وحدات سلطات ومهام كلاً من (مؤتمر الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والامن الافريقي) ؟

اجهزة الاتحاد الإفريقي

أولاً: مؤتمر الاتحاد:

تعريف المؤتمر للاتحاد ← الجهاز الأعلى للاتحاد، ويتألف من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد أو من يمثلونهم.

يعقد المؤتمر دورة انعقاد عادية سنوية، كما يجوز له عقد دورات استثنائية بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء وبعد موافقة ثلثي الأعضاء. ويلزم حضور ثلثي الدول الأعضاء كي تعتبر اجتماعات المؤتمر صحيحة. يرأس المؤتمر أحد رؤساء الدول والحكومات لمدة عام، ويُنتخب من بين أعضائه، وذلك بعد إجراء المشاورات اللازمة بين الدول الأعضاء.

تصدر قرارات هذا المؤتمر بالتوافق بين أعضائه، وفي حالة عدم الحصول على هذا التوافق، تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، غير أن القرارات في المسائل الإجرائية، ومنها القرار حول ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، تصدر بالأغلبية البسيطة.

سلطات ومهام المؤتمر:

- ١- تحديد السياسات المشتركة للاتحاد.
 - ٢- استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها.
 - ٣- بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد.
 - ٤- إنشاء أي جهاز للاتحاد.
 - ٥- مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء.
 - ٦- اعتماد ميزانية الاتحاد.
 - ٧- إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام.
 - ٨- تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم.
 - ٩- تعيين رئيس اللجنة أو نائبه وأعضاء اللجنة، وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.
- كما يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد.

ثانياً: المجلس التنفيذي:

يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية، أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء. ويجتمع مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أي دولة عضو بموافقة ثلثي جميع الدول الأعضاء.

يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع، وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، غير أن البت في المسائل الإجرائية، بما في ذلك معرفة ما إذا انت مسألة ما إجرائية أم لا يتم بأغلبية بسيطة. ويتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي.

ثالثاً: البرلمان الإفريقي:

يعد البرلمان الإفريقي، وبدون أدنى شك، تطوراً مهماً جاء به القانون التأسيسي للاتحاد؛ ذلك أنه فكرة لم يسبق أن نص عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. كما أن تمثيله للشعوب الإفريقية ولبس للحكومات أمر يدعم هذه الأهمية الاستثنائية له، وهو ما أكدته المادة السابعة عشر من القانون التأسيسي للاتحاد في فقرتها الأولى ومما جاء فيها (لضمان المساهمة الواسعة للشعوب الإفريقية في تطوير وتكامل القارة) وفكرة إنشاء هذا البرلمان اقتبست من تجربة البرلمان الأوروبي. لكن لم ينص القانون التأسيسي للاتحاد على طريقة اختيار ممثلي الشعوب الإفريقية في البرلمان.

- ❖ **من مهام البرلمان الإفريقي** تقديم توصيات تتعلق بتعزيز المؤسسات الثقافية والديمقراطية وتقوية الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
- ❖ **ينعقد البرلمان مرتين في السنة في الدورة العادية، كما يجوز عقد دورة استثنائية بناء على طلب أي عضو وموافقة ثلث الدول الأعضاء في الاتحاد.**

رابعاً: محكمة العدل الإفريقية:

تأسيس المحكمة :-

- ❖ **انشأت المحكمة كجهاز قضائي من اجهزة الاتحاد ودخلت حيزا النفاذ في يناير ٢٠٠٤ وتم دمج تلك المحكمة عام ٢٠٠٦ مع المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان لتشكّل المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الانسان**

اختصاص المحكمة :-

- ❖ **"تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير القانون التأسيسي، والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه:.**
- ❖ **كما تتولى المحكمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، كما تختص بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الإنسان**

خامساً: المفوضية الإفريقية:

- ❖ **تتكون المفوضية من الرئيس ونوابه والمفوضين وعدد كبير من الموظفين الدوليين، ومقر المفوضية في أديس أبابا، ولها أن تؤسس مكاتب أو فروع في الدول الأعضاء، بناء على توصية صادرة عن المجلس التنفيذي بموافقة جمعية الاتحاد.**

سادساً: الأجهزة الاستشارية:

أ- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:

- ❖ **يمثل هذا المجلس جهازاً استشارياً، ويؤلف من الفئات والشرائح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعددة في الدول الأعضاء.**

ب- اللجنة التقنية الخاصة:

- ❖ **تقوم هذه اللجنة بعمل فني بحث؛ حيث تقوم بتقديم المشورة والمساعدة التقنية التي يطلبها المجلس التنفيذي، وتتألف من سبعة لجان تقنية فرعية متخصصة، حيث أن كل لجنة تعمل على موضوع معين، وعليه فإن هذه اللجان الفرعية واللجنة التقنية الخاصة ذات دور استشاري بحث ينحصر في تقديم المشورة العلمية فقط.**

ج- لجنة الممثلين الدائمين:

- ❖ **تتألف هذه اللجنة من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء وتكون مسؤولة عن تحضير أعمال المجلس التنفيذي، وبالتالي فإن عملها يعد غير أساسي، وهي بالتالي تصنف كسكرتارية خاصة لهذا المجلس.**

سابعاً: المؤسسات المالية:

- ❖ **حدد القانون التأسيسي للاتحاد ثلاثة مؤسسات مالية لابد من إنشائها، وهي: (بنك إفريقيا المركزي، صندوق النقد الإفريقي، بنك الاستثمار الإفريقي) .**

ثامناً: مجلس السلم والأمن:

- ❖ **تم إنشاء مجلس السلم والأمن كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد، ويهدف إلى تعزيز ترتيبات الأمن الجماعي والإنذار المبكر؛ لتسهيل الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب لأوضاع النزاعات والأزمات في إفريقيا.**
- ❖ **يعد مجلس السلم والأمن الإفريقي أحد الآليات المهمة داخل الاتحاد الإفريقي، وبالأخص فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والتنمية.**

تشكيل مجلس السلم والأمن:

- ❖ **يتكون المجلس من ١٥ عضواً، يتم انتخابهم على أساس الحقوق المتساوية، ١٠ منهم يتم انتخابهم لمدة سنتين، وه يتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات؛ وذلك لضمان الاستمرارية، ويؤخذ بعين الاعتبار مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والتناوب.**
- ❖ **شغل منصب الرئيس، فيتم بالتناوب من قبل الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم، ويشغل كل رئيس هذا المنصب لمد شهر واحد .**

الاهداف :

- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا؛ من أجل ضمان وحماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الإفريقية.
- ترقب ومنع النزاعات، وفي حالات وقوع النزاعات تكون مسؤولية المجلس هي تولي مهام إحلال الأمن.
- تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بإحلال السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات؛ وذلك لتعزيز السلام والحيولة دون تجدد أعمال العنف.
- وضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد الإفريقي.
- مكافحة الإرهاب الدولي بكافة جوانبه.
- تشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان وحياته الأساسية وسيادة القانون.

المبادئ التي يقوم عليها المجلس

- بجانب المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي:
- التسوية السلمية للنزاعات والخلافات.
- الاستجابة المبكرة لاحتواء أوضاع الأزمات للحيولة دون تفاقمها.
- احترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية للإنسان.
- احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء.
- عدم التدخل من جانب أية دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
- المساواة المطلقة والترابط بين الدول الأعضاء.
- الحق الثابت في الوجود المستقل.
- احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال.
- حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقاً لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الإنسانية.
- حق أي دولة عضو في أن تطلب التدخل من الاتحاد بغية استعادة السلام والأمن.

مهام وصلاحيات مجلس السلم والأمن:

- تعزيز السلم والأمن في إفريقيا.
- الدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر.
- صنع السلام ودعمه، وإعادة التعمير في الفترة ما بعد النزاعات.
- إدارة الكوارث والعمل الإنساني، ومهام أخرى قد يقرها الاتحاد حسب الظروف والمستجدات.
- بالمقابل، يتمتع مجلس السلم والأمن الإفريقي بعدد من الصلاحيات** ← وتتمثل في: ترقب ومنع الخلافات والنزاعات فضلاً عن السياسات التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، القيام بمهام صنع وبناء السلام لتسوية النزاعات حيثما تحدث، التصريح بتشكيل ونشر بعثات دعم السلام، فضلاً عن رسم الخطوط التوجيهية العامة للاضطلاع بمثل هذه البعثات، كما يتمتع المجلس بصلاحيات فرض عقوبات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في أية دولة عضو وبالأخص في حالة الانقلابات العسكرية، تنفيذ سياسة الدفاع المشترك للاتحاد، تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري لمكافحة الإرهاب الدولي، تعزيز وتطوير "شراكة قوية للسلام والأمن" بين الاتحاد والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وأيضاً مع المنظمات الدولية ذات الصلة، تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحياته الأساسية، تعزيز وتشجيع تنفيذ اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بالرقابة على الأسلحة ونزع السلاح، دعم وتسهيل العمل الإنساني في أوضاع النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية الأخرى، واتخاذ قرار بشأن أية مسألة أخرى لها آثار على إحلال السلام والأمن والاستقرار في القارة وممارسة أية سلطات قد يفوضها إليه الاتحاد.

طريقة عمل مجلس السلم والأمن:

- يتخذ مجلس السلم والأمن المبادرات والإجراءات اللازمة فيما يخص النزاعات المحتملة وكذا النزاعات التي تطورت إلى نزاعات كاملة، كما يتخذ المجلس كافة التدابير الضرورية من أجل الحيلولة دون تصاعد أي نزاع تم التوصل إلى تسوية بشأنه.
- تدخل المجلس في هذا الشأن قد يكون عن طريق تدخل جماعي للمجلس نفسه، أو عن طريق رئيسه، أو رئيس المفوضية، أو هيئة الحكماء، أو بالتعاون مع آليات إقليمية.

أولاً: رئيس المفوضية:

- بغية دعم الجهود التي يبذلها مجلس السلم والأمن لاسيما في مجال منع النزاعات وإدارتها وتسويتها، يقوم رئيس المفوضية، بتصريح من مجلس السلم والأمن، بالتشاور مع جميع الأطراف المتورطة في نزاع ما، ويعمل على ضمان تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن بشأن نشر بعثات دعم السلام التي ينجزها هذا المجلس، وكذا ضمان تنفيذ ومتابعة القرارات التي يتخذها المؤتمر.
- يقوم رئيس المفوضية باتخاذ كافة الخطوات المناسبة لعقد ومتابعة اجتماعات رؤساء أركان الدفاع الأعضاء في مجلس السلم والأمن.
- تتعاون المفوضية مع الأمم المتحدة بعمليات تقييم دورية لقدرات دعم السلام الإفريقية، وبالمساعدة على تنسيق المبادرات الخارجية لدعم قدرات القوة الإفريقية الجاهزة في مجال التدريب والشؤون اللوجستية والمعدات والتمويل.

ثانياً: هيئة الحكماء:

- دعماً للجهود التي يبذلها مجلس السلم والأمن، وتلك التي يبذلها رئيس المفوضية، يتم إنشاء هيئة للحكماء التي تتكون من خمس شخصيات إفريقية، يتم اختيارهم من طرف رئيس المفوضية وذلك بعد التشاور مع الدول الأعضاء المعنية، وعلى أساس التمثيل الإقليمي، ويتم تعيينهم للعمل لمدة ثلاث سنوات من قبل المؤتمر.
- من مهام هيئة الحكماء تقديم النصح إلى مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية فيما يخص تقرير السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.

ثالثاً: النظام القاري للإنذار المبكر:

- بغية تمكين مجلس السلم والأمن من عملية ترقب النزاعات ومعالجتها تم إنشاء نظام قاري للإنذار المبكر، يتكون من:
- مركز رصد ومتابعة** ← يكون موقعه في الإدارة المعنية بإدارة النزاعات في الاتحاد، ويكون مسؤولاً عن جمع وتحليل البيانات على أساس وحدة قياس ملائمة لمؤشرات الإنذار المبكر.
- وحدات للرصد والمراقبة** ← تكون تابعة للآليات الإقليمية، يتم إيصالها بصورة مباشرة من خلال وسائل الاتصالات المناسبة، تعمل على جمع البيانات ومعالجتها ونقلها إلى مركز الرصد والمتابعة.
- وضع نظام إنذار مبكر ووحدة قياس** ← تقوم على مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وإنسانية، يتم تحديدها وقبولها داخل القارة بطريقة واضحة والتوصية بشأن أفضل المسارات من أجل تحقيق ذلك.
- استخدام رئيس المفوضية للمعلومات التي جمعت عن طريق نظام الإنذار المبكر** ← من أجل تقديم النصح في الوقت المناسب إلى مجلس السلم والأمن بشأن النزاعات المحتملة والتهديدات للسلام والأمن.
- تعهد الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات المبكرة** ← من قبل مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية على أساس معلومات الإنذار المبكر.
- تشاور رئيس المفوضية مع الدول الأعضاء والآليات الإقليمية والأمم المتحدة** ← والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، بوضع التفاصيل العملية لإنشاء نظام الإنذار المبكر.

رابعا: القوة الإفريقية الجاهزة:

- تهدف هذه القوة إلى معالجة النزاعات قبل وقوعها أو منع امتدادها وتفاقمها، وتقوم على فكرة التعاون الإقليمي دون استدعاء التدخل الخارجي. وتتكون من فرق جاهزة متعددة الفروع تضم عناصر عسكرية ومدنية في بلدانها الأصلية، مستعدة للانتشار السريع عند طلب الاتحاد أو المجلس نفسه.

خامساً: لجنة أركان الحرب:

- ❁ بغية تمكين مجلس السلم والأمن من أداء مسؤولياته فيما يتعلق بنشر البعثات لدعم السلام والتدخلات الخاصة، يتم إنشاء لجنة أركان حرب؛ لإسداء المشورة وتقديم المساعدة له بشأن المسائل المتعلقة بالاحتياجات الامنية والعسكرية؛ بهدف صون وتعزيز الأمن والسلام في إفريقيا.
- ❁ تتكون هذه اللجنة من كبار الضباط العسكريين من أعضاء مجلس السلم والأمن ، ويجوز لها دعوة أية دولة عضو غير ممثلة فيها إلى المشاركة في مداولاتها متى كانت هناك ضرورة لكي يتسنى لها تنفيذ المهام المنوطة بها.
- ❁ يقوم رؤساء أركان الدفاع بتقديم توصيات إلى رئيس المفوضية حول كيفية تعزيز قدرات إفريقيا في دعم السلام، الذي يقوم باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لعقد ومتابعة اجتماعات رؤساء أركان الدفاع الأعضاء في المجلس.

التحديات التي اعاقت عمل منظمة الاتحاد الإفريقي

- ❁ رأينا سابقا أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعكس إدراكا متزايدا لأهمية. يصبح الحديث عن التنمية الاقتصادية لا مجال له، فضلا عن ذلك فإن القانون التأسيسي للاتحاد يطرح رؤية جديدة لعملية التصدي للمنازعات بالمنع أو الإدارة الإفريقي من ناحية وحق الدول الأعضاء في طلب التدخل من ناحية أخرى. أو الحل بصورة واضحة لأول مرة، كحق التدخل في حالات معينة نظمها الاتحاد
- ❁ لكن المنظمة واجهت مشكلات أعاق عملها وانعكست سلبا عليها كالتغييرات . الحادثة في السوق العالمي، والتي تمثل انقلابا في غير صالح الصادرات الإفريقية، وما صاحب ذلك من صدمات توالى على بعض دول القارة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في عام ١٩٧٣ ١٩٧٩، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة شرح الطاقة المستوردة، وانخفاض قيمة السلع المصدرة.
- ❁ بالإضافة إلى ذلك، ظهرت أيضا معاناة الكثير من الدول الأعضاء في ظل التحولات الديمقراطية في القارة، والأخذ بنظام السوق الحرة، مما جعل المنظمة تشارك في انتخابات جيبوتي والسنغال والنيجر وموزمبيق وتوجو وغينيا وغيرها.
- ❁ أضف إلى ذلك، وجود العديد من المشكلات والصعاب الموضوعية أمام تحرك وفعالية المنظمة من أمثلتها متأخرات الدول الأعضاء في إسهامها في ميزانية المنظمة، والتي وصلت إلى ما يزيد عن ٥٠ مليون دولار، ولم تفرض عقوبات على المتأخرين في السداد.
- ❁ بالحديث حول التقدم والتنمية داخل القارة، فالبنشر إلى الواقع يمكن القول أن هناك حروبا أهلية، ومنازعات عرقية، ونزاعات حدودية، وانشقاقات سلطوية، كل ذلك في غياب ديمقراطي تتسع مساحته على الأراضي الإفريقية
- ❁ يتضح من ذلك، أن الاتحاد الإفريقي يواجه تحديات ضخمة في حل مشاكله بنفسه، ومعرض لخطر تهميش دوره بسبب تدخل الدول الغربية بقوة في القضايا الإفريقية لذلك أصبح لزاما عليه تطوير البله للتصدي بقاعية للتحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة التي تواجه القارة بغرض تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا .



أولاً: مجلس التعاون الخليجي :

هو منظمة دولية اقليمية تقتصر عضويته علي دول معينة وهي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة البحرين وسلطنة عمان ومقر المجلس في المملكة العربية السعودية .

اهداف مجلس التعاون الخليجي :

تحقيق الترابط بين الدول الاعضاء والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ورفع عجلة التقدم العلمي في جميع المجالات وذلك الي جانب الاهداف الاساسية وهي حفظ السلم والامن .

مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي :

- ١- حصانة اموال وموجودات مجلس التعاون .
- ٢- حرمة المباني والاماكن التي يشغلها المجلس التعاوني .
- ٣- حصانة وثائق ومحفوظات مجلس التعاون .
- ٤- حرية مراسلات المجلس وحرية الاتصال .
- ٥- الامتيازات المالية والاعفاءات الضريبية .

ثانياً : الاتحاد الافريقي :

هو منظمة دولية اقليمية تضم الدول الافريقية ومقر المنظمة في اديس ابابا بإثيوبيا .

اهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي :

يهدف الاتحاد الي الوصول الي الوحدة بين الدولة الافريقية ولكن لم يحدد طريقة الوصول الي هذه الوحدة مثلما فعل مجلس التعاون الخليجي الذي نص علي ان من اهداف المجلس الوصول الي الوحدة بين الدول الاعضاء عن طريق التنسيق والتكامل والترابط ويهدف ايضاً الاتحاد الافريقي الي الدفاع عن سيادة الدول الاعضاء ووحدة اراضيها واستقلالها .



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : تكلم عن اجهزة الاتحاد الافريقي ؟

س ٢ : وضع العوامل التي ادت الي نشأة الاتحاد الافريقي ؟

س ٣ : تكلم بالتفصيل عن اهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي ؟

س ٤ : وضع مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي كمنظمة دولية ؟

س ٥ : تكلم عن هيئة تسوية المنازعات في مجلس التعاون الخليجي ؟

س ٦ : قارن بين اهداف كل من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الافريقي ؟

س ٧ : وضع سلطات ومهام كل من مؤتمر الاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي ؟

س ٨ : قارن بين احكام العضوية في كل من (مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الافريقي) ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

العلامة	السؤال	م
	مجلس التعاون الخليجي منظمة دولي اقليمية	١-
	يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الدول العربية المستقلة	٢-
	العضوية في منظمة مجلس التعاون الخليجي مفتوحة لجميع الدول	٣-
	لمجلس التعاون الخليجي ابرام الاتفاقيات الدولي	٤-
	اساس منح الحضانة والامتيازات لمجلس التعاون الخليجي هو المصلحة الوظيفية	٥-
	لا توجد استثناءات علي مبدأ الالتزام بعدم التعرض لمباني البعثات الدبلوماسية	٦-
	حصانة الدبلوماسية مطلقة ولا يرد عليها اي استثناء بالنسبة للقضاء الجنائي	٧-
	حصانة الدبلوماسية مطلقة ولا يرد عليها اي استثناء بالنسبة للقضاء المدني والاداري	٨-
	يجوز لموظفي الامانة المتمتعين بجنسية دولة المقر ان يتمسكوا بالحصانة امام محاكم بلادهم عند قيامهم باعمال لا تتعلق باعمالهم الرسمية	٩-
	العضوية في مجلس التعاون الخليجي مقصورة علي الدول الستة التي انشأت المجلس	١٠-
	يصدر مجلس التعاون الخليجي قراراته في المسائل الموضوعية بالاجماع	١١-
	يصدر مجلس التعاون الخليجي قراراته في المسائل الاجرائية بالاجماع	١٢-
	المجلس الاعلي لمنظمة التعاون الخليجي هو السلطة العليا ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء	١٣-
	تصدر قرارات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الخليجي في المسائل الموضوعية بالاجماع وفي المسائل الاجرائية بالاغلبية	١٤-
	مقر مجلس التعاون الخليجي هو دبي	١٥-
	مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض في المملكة العربية السعودية	١٦-
	الاتحاد الافريقي منظمة دولية اقليمية يقتصر عضويته علي الدول الافريقية	١٧-
	فشلت منظمة الوحدة الافريقية في تحقيق السلم والامن الافريقي	١٨-
	مقر الاتحاد الافريقي في القاهرة بجمهورية مصر العربية	١٩-
	تصدر قرارات مؤتمر الاتحاد الافريقي بالاجماع	٢٠-
	المؤتمر هو الجهاز الاعلي للاتحاد الافريقي ويتألف من رؤساء الدول والحكومات الاعضاء	٢١-
	يلزم حضور ثلثي الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي لكي تعتبر اجتماعات المؤتمر صحيحة	٢٢-
	تصدر قرارات المؤتمر الافريقي بالتوافق بين اعضائه	٢٣-
	تصدر القرارات في المؤتمر الافريقي بأغلبية الثلثين في حالة عدم الحصول علي التوافق	٢٤-

ثالثاً: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس:

السؤال	م
يعد مجلس التعاون الخليجي منظمة دولية اقليمية والعضوية فيه (أ) مفتوحة لكل الدول (ب) مقفولة او مغلقة (ج) مفتوحة لدول معينة	١-
للمنظمة التعاون الخليجي حق تقديم طلبات دولية ضد من اضر مصالحها من طريق (أ) التحقيق والمفاوضات والتحكيم (ب) رفع دعوي امام محكمة العدل الدولية (ج) جميع ما سبق	٢-
اساس منح الحماية الدبلوماسية للمنظمات الدولية (أ) المصلحة الدولية (ب) المصلحة الخاصة (ج) المصلحة الوظيفية	٣-
الغرض من منح الحصانات والامتيازات (أ) كفالة تحقيق العمل المشترك (ب) تحقيق المساواة بين الدول الاعضاء (ج) كل ما سبق	٤-
تتمتع اموال المنظمة واصولها وممتلكاتها بحصانة ضد (أ) التفتيش والاستيلاء (ب) المصادرة ونزع الملكية (ج) كل ما سبق	٥-
هناك استثناءات علي مبدأ حماية مباني المنظمة تتمثل في (أ) حالة الدفاع الشرعي (ب) احوال الضرورة (ج) كل ما سبق	٦-
حصانة الدبلوماسي مطلقة ولا يرد عليها اي استثناء بالنسبة للقضاء (أ) الجنائي (ب) المدني والاداري (ج) كل ما سبق	٧-
حصانات الموظفين من رعايا دولة المقر تعد (أ) شخصية (ب) وظيفية (ج) كل ما سبق	٨-
يتكون مجلس التعاون الخليجي من (أ) اربعة دول (ب) خمسة دول (ج) ست دول	٩-
اجتماعات المجلس الاعلي والمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يكفي لصحتها حضور (أ) اربع دول اعضاء (ب) خمسة دول اعضاء (ج) ست دول اعضاء	١٠-
السلطة العليا لمنظمة التعاون الخليجي ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء (أ) المجلس الاعلي (ب) المجلس الوزاري (ج) الامانة العامة	١١-
تصدر القرارات في مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للمسائل الموضوعية بموافقة (أ) جميع الاعضاء (ب) أغلبية الاعضاء (ج) ثلثي الاعضاء	١٢-
مقر منظمة الاتحاد الافريقي يوجد في (أ) القاهرة (ب) تونس (ج) اديس ابابا	١٣-
دخل القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي حيز التنفيذ في (أ) ٢٠٠٠م (ب) ٢٠٠١م (ج) ٢٠٠٢م	١٤-
يضم الاتحاد الافريقي (أ) ٣٢ دولة (ب) ٥٣ دولة (ج) ٥٥ دولة	١٥-
تصدر قرارات مؤتمر الاتحاد الافريقي بالتوافق وفي حالة عدم حصول ذلك تصدر (أ) بالاجماع (ب) بأغلبية الراء (ج) بأغلبية الثلثين	١٦-
مبادرات الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بين دولة عضو في مواجهة دولة غير عضو تكون (أ) بتفويض من المجلس (ب) بدون تفويض (ج) بالحلول محل المجلس	١٧-